

COMPILACION

ESTATUTO Y REGLAMENTOS



2025

Tabla de Contenido

Estatutos Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrales de Salud de Barva R.L. (COOPESIBA, R.L.).....	2
Reglamento integrado de orden y disciplina de los Cuerpos Directivos	27
Reglamento disciplinario para Asociados	42
Reglamento de elecciones internas de la Comisión Electoral	49
Reglamento de pago de retribuciones para Asociados	51
Reglamento de Viáticos y Gastos de transporte	63
Reglamento de Caja Chica	66
Reglamento de Pago de Kilometraje	71
Política Salarial COOPESIBA, R.L 2013	74
Reglamento de funcionamiento de Asambleas Generales de COOPESIBA R.L	77
Reglamento para la prevención del Acoso u Hostigamiento Sexual	81
Reglamento para el uso de la Reserva de Educación	86
Reglamento para el uso de la Reserva de Bienestar Social	89
Reglamento de Teletrabajo.....	96

Estatutos Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrales de Salud de Barva R.L. (COOPESIBA, R.L.)

CAPITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO No. 1.- DENOMINACION

Bajo la denominación de Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrales de Salud de Barva R.L. que podrá abreviarse con las siglas Coopesiba R.L. se constituye una asociación cooperativa de responsabilidad limitada, que se regirá por el presente Estatuto Social y por lo que disponga la legislación en la materia, en todo lo no especificado en el mismo o en sus reglamentos internos.

ARTICULO No. 2.- DOMICILIO

El domicilio de la Asociación para efectos legales, será la Provincia de Heredia Cantón de Barva, pero podrá establecer sucursales o locales de servicio en todo el territorio nacional.

ARTICULO No. 3.- REFORMAS AL PRESENTE ESTATUTO

El presente Estatuto Social solamente podrá ser reformado por la Asamblea General. Las reformas propuestas necesitarán por lo menor, del voto afirmativo de las dos terceras partes de los asociados presentes. El proyecto de reforma deberá ser enviado junto con la convocatoria a los asociados a efectos de que, previamente, puedan estudiar las reformas que se pretendan introducir.

ARTICULO No. 4.- DURACION

La duración de la Cooperativa será ilimitada, sin embargo, en los casos previstos por la Ley y este estatuto, podrá disolverse en cualquier momento.

ARTICULO No. 5.- PRINCIPIOS Y NORMAS DOCTRINALES

La Cooperativa regulará sus actividades de acuerdo con la filosofía de los siguientes principios:

1. Libre adhesión y retiro voluntario de los asociados
2. Derecho de voz y un solo voto por asociado
3. Devolución de excedentes y aceptación de pérdidas por parte de los Asociados en proporción a las operaciones que realicen con la Cooperativa
4. Pago de un Interés limitado a los aportes hechos al capital social
5. Fomento y educación en forma constante
6. Cooperación entre cooperativas
7. Compromiso con la comunidad.

ARTICULO No. 6.- OBJETIVO GENERAL

El objetivo general para lo que se constituye esta cooperativa es brindar atención integral de la salud mediante atención ambulatoria en forma universal, solidaria y equitativa para las áreas de salud, mediante la atención integral con énfasis en la prevención y promoción de la salud, con una amplia participación social. Esto mediante contratación de servicios por medio de la Caja Costarricense del Seguro Social, u otra Institución o Empresa.

ARTÍCULO No. 7.- OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los objetivos específicos para los que se constituye esta cooperativa son:

- a) Promover el bienestar social y económico de sus miembros mediante la utilización conjunta de su esfuerzo laboral.
- b) Fomentar por todos los medios posibles el desarrollo de todas aquellas actividades relacionadas con la producción de bienes y servicios en forma mancomunada.
- c) Propiciar el pleno desarrollo al ofrecer un mecanismo de participación organizada de los asociados y el reparto de los beneficios económicos y sociales producto del esfuerzo común.
- d) Establecer vínculos de conocimiento y solidaridad entre los asociados y fomentar entre éstos el espíritu de ayuda mutua en el orden social, económico y cultural.
- e) Promover la capacitación y educación integral de sus asociados

ARTICULO No. 8.- OPERACIÓN

Para lograr sus objetivos la Cooperativa podrá realizar las siguientes operaciones:

- a) Procurar el bienestar económico de sus miembros, la creación de servicios sociales, el mejoramiento de su nivel cultural y técnico, y el establecimiento de relaciones con otras organizaciones cooperativas para la prestación de servicios mutuos y comunes con el fin de contribuir al fomento cooperativo del país.
- b) Comprar, vender, permutar, tomar o ceder en arriendo, pignorar o hipotecar todos aquellos muebles o inmuebles que estime necesario llevar a cabo, para el normal desenvolvimiento de sus operaciones, sí como formalizar o endosar pagarés, letras de cambio y cualquier otro documento transferible o negociable.
- c) Tomar dinero en préstamo.
- d) Podrá dar en garantía a los intermediarios financieros regulados por la Superintendencia de Entidades Financieras, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo o el Fondo Nacional de Cooperativas de Autogestión, bienes de producción sobre los que posea derechos patrimoniales

ARTICULO No. 9.- PROHIBICIONES

Está prohibido a esta Cooperativa de Autogestión:

- a) Aceptar trabajadores asalariadas que no sean miembros de la Cooperativa, se exceptúan: La Gerencia, el personal técnico y administrativo especializado, y los trabajadores temporales que sean imprescindibles.
- b) Distribuir individualmente los recursos productivos o el patrimonio social de la cooperativa.
- c) Afiliar trabajadores cuando a juicio de la Asamblea General el recurso producido no lo permita.
- d) Aceptar asociados que pertenezcan a otra cooperativa de autogestión.
- e) Tener asociados con privilegios especiales o certificados de aportación privilegiados.
- f) Ninguno de los asociados podrán dedicarse por cuenta propia, ajena o afines a labores que tenga relación con el giro principal de la misma durante las horas que preste servicios a la cooperativa. Si lo hiciera el Comité de Vigilancia comunicará el caso al Consejo de Administración, quien ordenará suspensión provisional del mismo mientras la Asamblea resuelve definitivamente el caso.

CAPITULO SEGUNDO DE LOS ASOCIADOS

ARTICULO No. 10.- NUMERO DE ASOCIADOS

El número de asociados de la Cooperativa será ilimitado, pero dependerá de la cantidad de los recursos productivos que disponga la Cooperativa a juicio de la Asamblea General.

ARTÍCULO 11.- REQUISITOS PARA SER ASOCIADO

Para ser considerado asociado el solicitante deberá llenar los siguientes requisitos:

- a) Presentar su solicitud de ingreso ante el Consejo de Administración el cual analizará el caso de conformidad con lo establecido en el Reglamento y Políticas para asociarse, de ser aceptado, lo elevará a la Asamblea General y por medio de votación secreta se ratificará la aceptación o el rechazo del solicitante.
- b) Suscribir los Certificados de Aportación que le corresponda por un monto de \$200 US (doscientos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, al tipo de venta oficial del Banco Central de Costa Rica al momento de la suscripción) y cancelar por lo menos el 25% del valor de suscripción, para tener derecho a los beneficios que le ofrece la cooperativa, una vez que la afiliación respectiva sea aprobada por parte de la asamblea general de asociados.
- c) Ser de buenas costumbres y estar dispuesto a colaborar en la consecución de los fines de la Asociación.
- d) Pagar la cuota de \$20 US (veinte dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, al tipo de venta oficial del Banco Central de Costa Rica al momento de la suscripción) como cuota de admisión, por una única vez, una vez que la afiliación respectiva sea aprobada por parte de la Asamblea General de Asociados.
- e) No tener obligaciones económicas que a juicio del Consejo de Administración sean un obstáculo para cumplir con los compromisos que deben adquirir con la cooperativa.
- f) No gozar de derechos patrimoniales que se dediquen a actividades similares al giro principal de la cooperativa.

- g) Que no busque privilegios especiales.
- h) Ser leales con la cooperativa absteniéndose de actuar en contra de los intereses de esta
- i) Contar con la aprobación de las dos terceras partes de los asociados.
- j) Cancelar una cuota mensual como asociado de 5000,00 (cinco mil colones netos) el cual será rebajado de su retribución económica.

ARTICULO No. 12.- PLAZO PARA RESOLVER SOLICITUDES DE ADMISIÓN

El Consejo de Administración estudiará el caso y lo elevará a la Asamblea General para la admisión de nuevos asociados, pudiendo rechazarlas si no reúnen los requisitos o no convienen al interés social y económico de la Cooperativa, mediante resolución razonada y comunicada al solicitante. En todo caso, se deberá observar las directrices que, sobre el incremento de membresía hubiese emitido la Asamblea General.

ARTICULO No. 13.- DERECHOS DE LOS ASOCIADOS

Son derechos de los asociados:

- a) Asistir a todas las Asamblea Ordinarias y Extraordinarias que celebre la membresía de la empresa.
- b) Realizar en la Cooperativa las operaciones y actividades afines con los propósitos de la misma.
- c) Ser electores y elegibles para el desempeño de cargos de dirección y fiscalización de la Cooperativa, con excepción de lo establecido en el artículo 11 inciso b) de este Estatuto.
- d) Presentar, en primera instancia, al Consejo de Administración cualquier proyecto e iniciativa que tenga por objeto el mejoramiento de la Cooperativa, así como recibir información que solicite sobre el progreso de la misma en las Asambleas o a través del Comité de Vigilancia.
- e) Gozar de voz y voto en las asambleas que se celebren.
- f) Obtener una copia del presente Estatuto y de los reglamentos de la Cooperativa.
- g) Decidir acerca de la distribución de excedentes y recibirlos con su participación en las operaciones de la Cooperativa.
- h) Nombrar beneficiario ante la Cooperativa.
- i) Solicitar convocatoria a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias cuando los solicitantes representen por lo menos el 20% de la membresía total de la empresa. En nuestro caso debido a los pocos asociados deberá contarse con un mínimo de doce asociados para que haya quórum.
- j) Retirarse de la Cooperativa cumpliendo los requisitos establecidos en el presente Estatuto.
- k) Recibir una remuneración no inferior al salario mínimo fijado para las distintas actividades que rigen para las empresas privadas.
- l) Participar en la aprobación de los planes de producción de la empresa, en la planificación del desarrollo económico y social de la misma, así como en la aprobación de la distribución social e individual de los excedentes no fijados en la Ley.

- m) La relación que existiere entre la remuneración mínima y la máxima no deberá exceder de diez a uno.
 - n) Protección para sí y para sus familiares en caso de incapacidad, vejez o muerte de la o del asociado.
 - o) Examinar por medio del Comité de Vigilancia (Auditoría Interna en el caso que lo sustituya), la contabilidad, libros, actas y en general todos los documentos de la empresa y recibir la información correspondiente. O de ser necesario se aplicará una auditoría externa anual o en el momento que se requiera de la misma.
 - p) Recibir capacitación.
 - q) Recibir una retribución que es adelanto de excedente, que garantice un ingreso mensual que en ningún caso será inferior al salario mínimo fijado al Consejo Nacional de Salarios para las distintas actividades que se realizan dentro de la Cooperativa. Existirán los siguientes tipos de retribución:
 - I. Ordinaria: Es la que recibe el asociado en forma periódica y habitual por su aporte de trabajo en las funciones encomendadas en un periodo de tiempo determinado no superior a un mes.
 - II. Extraordinaria: Es la que recibe el asociado por su aporte de trabajo en jornadas extraordinarias debidamente autorizadas.
 - III. Especial: Es la que recibe el asociado por descanso anual por decimotercer mes, así como la retribución final por conclusión definitiva del contrato asociativo en caso de pensión.
- Por su naturaleza y características, ninguna retribución que reciba el asociado constituye salario.
- r) Gozar de un derecho de descanso equivalente a quince días hábiles después de cada cincuenta semanas de trabajo continuo. En caso de terminación de la relación asociativa, antes de la conclusión del periodo de cincuenta semanas el asociado tendrá derecho a 1.25 días de descanso por cada mes completo de trabajo.

ARTICULO No. 14.- DEBERES DE LOS ASOCIADOS

- a) Cumplir con las disposiciones del presente Estatuto, y reglamento de la Cooperativa, así como las resoluciones de la Asamblea, Comités, Comisiones y grupos de trabajo, establecidos de conformidad con las disposiciones legales.
- b) Aportar a la empresa su trabajo personal en forma directa.
- c) Asistir a las asambleas generales y participar activamente en sus deliberaciones y resoluciones.

En el caso que por motivos calificados no pudiere asistir deberá remitir previamente la justificación por escrito al Gerente. Pero podrá delegar su voto por escrito en otro asociado y el cual debe ser entregado al Presidente del Consejo, no podrán delegar su voto aquellos asociados que deban retirarse antes de que finalice la misma. Solo se debe delegar un voto por persona.
- d) Capacitarse, teniendo en cuenta las necesidades de la empresa y transmitir a los demás asociados los conocimientos o habilidades adquiridas.
- e) Practicar la solidaridad con los demás miembros de la empresa.
- f) Ser vigilante del progreso de la Cooperativa y cuidar de la conservación de los bienes de la misma, sin que esto implique su intervención directa en la administración de la asociación.
- g) Contribuir al fortalecimiento del Capital Social Cooperativo y de las Reservas Legales.
- h) Desempeñar las comisiones y cargos directivos que le sean conferidos por la Asamblea o por el Consejo de Administración y ser leales en el cumplimiento de éstos.

- i) Desempeñar fielmente los trabajos que les encomienden sus superiores inmediatos, de acuerdo al Reglamento Interno.
- j) Cumplir puntualmente los compromisos económicos contraídos con la Cooperativa.
- k) Ser leal con la Cooperativa, absteniéndose de actuar en contra de los intereses de ésta.
- l) Mantener actualizada la dirección exacta de su domicilio y/o apartado postal, y reportar a la Cooperativa sobre cualquier variación en la misma, a efecto de facilitar su convocatoria a las Asambleas Generales.
- m) Abstenerse de presentar embargos preventivos a la Cooperativa, mientras ella cumpla con el Estatuto, sus Reglamentos y la Ley.

ARTÍCULO No. 15.- EXTINCION DE LA AFILIACION

La asociatividad se pierde por:

- a) Fallecimiento del Asociado.
- b) Separación voluntaria de la Cooperativa, mediante presentación escrita de su renuncia y conocimiento de ésta por parte del Consejo de Administración.
- c) Expulsión del seno de la Cooperativa lo cual solo podrá aprobarse con un mínimo de dos tercios de los votos presentes en la Asamblea, previo informe escrito del Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia. La votación debe ser secreta.
- d) Acogerse a la pensión por cualquiera de los regímenes existentes.

ARTÍCULO No. 16.- RENUNCIA A LA AFILIACION

La asociada o el asociado que desee retirarse voluntariamente de la Cooperativa a partir de cierta fecha, deberá solicitarlo por escrito con 30 días de anticipación al Consejo de Administración, que en un plazo no mayor a 30 días naturales deberá resolver y comunicar su resolución por esa misma vía.

ARTICULO No. 17.- DEVOLUCIÓN DE APORTES, EXCEDENTES E INTERESES

El asociado que se retire o que se le excluya por cualquier causa, conservará sus derechos a los excedentes e intereses del ejercicio que estuviere en curso hasta el momento de su retiro o exclusión, y el importe neto le será entregado una vez que finalice el ejercicio económico.

En igual forma, tendrá derecho a que se le devuelva íntegramente el monto de los aportes pagados menos los saldos que deba a la Cooperativa y la proporción que le corresponde en las pérdidas del patrimonio social, si las hubiere; todo de conformidad con las reglas específicas establecidas en el articulado del Patrimonio.

ARTÍCULO No. 18.- FALLECIMIENTO DEL ASOCIADO

En caso de fallecimiento, los aportes de capital, excedentes e intereses serán entregados al o a los beneficiarios que con anterioridad hayan sido designados por el asociado o en su defecto a la o las personas que demuestren tener derecho legal para ello, previa deducción de las deudas que tuviere el asociado con la Cooperativa o las perdidas proporcionales de patrimonio si las hubiere.

ARTICULO No. 19.- RESPONSABILIDADES POSTERIORES AL RETIRO O EXPULSION DE UNA ASOCIADA O ASOCIADO

Los asociados que se retiren o sean expulsados por cualquier motivo, seguirán respondiendo por los compromisos económicos de la cooperativa durante un año, a partir de la fecha en que se acepta la renuncia, o hasta que el saldo de sus obligaciones sean canceladas o sustituidas por otras garantías.

El asociado que voluntariamente haya dejado de pertenecer a la Cooperativa y desee reincorporarse a ella, deberá de llenar todos los requisitos exigidos para los nuevos afiliados

CAPITULO TERCERO CORRECCIONES Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

ARTICULO No. 20.- CAUSALES DE AMONESTACIÓN

- a) Por mal informar a la cooperativa con comentarios indecorosos.
- b) Por comportamiento personal poco decoroso tanto dentro como fuera de la cooperativa.
- c) Por no ser solidario con las demás personas de la empresa.
- d) Por falta de interés en la función que se le haya encargado realizar.
- e) Llegar tarde en forma injustificada a una Asamblea General.
- f) Por no presentarse a la empresa cuando se le soliciten sus servicios sin justificación alguna.
- g) Cuando el asociado incurra en una falta de cierta gravedad, que a juicio del Consejo de Administración o del Comité de Vigilancia no amerite ni la suspensión ni la expulsión

ARTÍCULO No. 21: PROCEDIMIENTO DE AMONESTACIÓN:

En todo procedimiento de amonestación deberán observarse, como mínimo, las siguientes etapas:

- a) Es condición indispensable que la o el asociado haya incurrido en alguna de las causales de amonestación previstas por el Estatuto Social.
- b) El Consejo de Administración o el Comité de Vigilancia deben elaborar un informe sobre la actuación del asociado. Dicho informe debe contener como mínimo una descripción de los hechos, pruebas, conclusión y recomendación.
- c) Una vez concluido el informe indicado en el punto anterior, deberá remitirse al Consejo de Administración para que decida sobre la procedencia y demás condiciones de la amonestación. De previo a que el Consejo de Administración adopte el acuerdo respectivo, deberá informar al asociado sobre los cargos y pruebas en su contra. Asimismo, deberá otorgarle la oportunidad de presentar su defensa por escrito, para tal efecto le otorgará un plazo que será de 3 a 8 días hábiles, dependiendo de la complejidad del asunto.
- d) Para la aprobación de una solicitud de amonestación se requiere mayoría simple de los miembros del Consejo de Administración.

ARTICULO No. 22.- CAUSALES DE SUSPENSION

- a) Por no cumplir con sus funciones directivas cuando haya sido elegido para un cargo administrativo

- b) Negar su colaboración a la empresa cuando ésta, por motivos especiales, requiera de su apoyo.
- c) Negativa injustificada a participar en las actividades de capacitación que promueva la cooperativa.
- d) La ausencia injustificada a una Asamblea General.
- e) Cuando el asociado incurra en una falta de cierta gravedad, que a juicio del Consejo de Administración o del Comité de Vigilancia no amerite la expulsión

ARTÍCULO No. 23: PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION:

En todo procedimiento de suspensión deberán observarse, como mínimo, las siguientes etapas:

- a) Es condición indispensable que la o el asociado haya incurrido en alguna de las causales de suspensión previstas por el Estatuto Social.
- b) El Consejo de Administración o el Comité de Vigilancia deben elaborar un informe sobre la actuación del asociado. Dicho informe debe contener como mínimo una descripción de los hechos, pruebas, conclusión y recomendación.
- c) Una vez concluido el informe indicado en el punto anterior, deberá remitirse al Consejo de Administración para que decida sobre la procedencia y demás condiciones de la suspensión. De previo a que el Consejo de Administración adopte el acuerdo respectivo, deberá informar al asociado sobre los cargos y pruebas en su contra. Asimismo, deberá otorgarle la oportunidad de presentar su defensa por escrito, para tal efecto le otorgará un plazo que será de 3 a 8 días hábiles, dependiendo de la complejidad del asunto.
- d) Para la aprobación de una solicitud de suspensión se requiere mayoría simple de los miembros del Consejo de Administración.

ARTÍCULO No. 24.- CAUSAS DE EXPULSION

- a) Por incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas con la cooperativa.
- b) No acatar las órdenes o acuerdos de los órganos administrativos de la Cooperativa, siempre que se ajusten al presente Estatuto y la Ley de Asociaciones Cooperativas.
- c) Por incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Asociaciones Cooperativas, el presente Estatuto o reglamentos internos.
- d) Por dedicarse a cualquier negocio o labor similar, o que tenga relación y que compitan con la actividad principal de la Cooperativa.
- e) Cuando actúe en contra de los intereses económicos, sociales y morales de la Cooperativa.
- f) Pertenecer a dos o más cooperativas de autogestión.
- g) Designar reemplazante, asalariado o no, para que realice el trabajo que le corresponde en la cooperativa.
- h) Cuando actúe con deslealtad contra la cooperativa.
- i) Cuando se dedique a chismes, comentarios, mal intencionados hacia sus compañeros o la cooperativa.
- j) Cuando el asociado deje de ser de interés para la Cooperativa por bajo rendimiento o por uso inadecuado de los bienes muebles de la misma.
- k) Por dedicarse a cualquier negocio o labor similar, o que tenga relación con la actividad de la Cooperativa durante las horas en que este contratado por la misma.

- l) Cualquier otra conducta no prevista en los incisos anteriores, que sea perjudicial para la asociación, catalogada como grave, a juicio del Consejo de Administración y/o del Comité de Vigilancia.

ARTICULO No. 25: PROCEDIMIENTO DE EXPULSION

En todo procedimiento de expulsión deberán observarse, como mínimo, las siguientes etapas:

- a) Es condición indispensable que el asociado haya incurrido en alguna de las causales de expulsión previstas por el Estatuto Social.
- b) El Consejo de Administración y/o el Comité de Vigilancia deben elaborar un informe sobre la actuación de la o el asociado. Dicho informe debe contener como mínimo una descripción de los hechos, pruebas y recomendación.
- c) A solicitud del Consejo de Administración o Comité de Vigilancia, la expulsión de un asociado o asociada debe ser incluida en la agenda de la próxima asamblea que celebre la cooperativa.
- d) El afectado debe ser debidamente convocado a la Asamblea que conocerá sobre su expulsión. Junto con la convocatoria debe remitírsele copia de toda la documentación relacionada con su caso, a efectos de que pueda preparar una defensa adecuada.
- e) De previo a que la asamblea resuelva sobre la expulsión debe leerse el informe indicado en el inciso b). Una vez leído dicho informe debe otorgársele la palabra al afectado para que ejerza su derecho a la defensa.
- f) La solicitud de expulsión debe someterse a votación secreta.
- g) Para la aprobación de la solicitud de expulsión se requiere mayoría calificada (dos terceras partes de los asociados presentes).

CAPITULO CUARTO

DE LA ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN Y FISCALIZACION DE LA COOPERATIVA

ARTÍCULO No. 26.- ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Y DE FISCALIZACION

La administración, dirección y de fiscalización de la Cooperativa estará a cargo de:

- 1. La Asamblea
- 2. Consejo de Administración
- 3. El Comité de Vigilancia y/o Auditoría Interna
- 4. El Comité de Educación y Bienestar Social
- 5. La Gerencia

ARTÍCULO No. 27.- ASAMBLEA GENERAL DE LOS AFILIADOS

La Asamblea General, formada por los asociados legalmente convocados, es la autoridad máxima de la Cooperativa y expresa la voluntad colectiva de la misma y sus acuerdos obligarán a presente o ausentes, siempre que se hubieren tomado de conformidad con lo dispuesto por este Estatuto Social y la Ley de Asociaciones Cooperativas. En las Asambleas cada asociado tendrá derecho a voz y un solo voto, independientemente del número de certificados que posea. Se exceptúa el caso en que exista delegación de voto debidamente emitida.

ARTÍCULO No. 28.- ASAMBLEA ORDINARIA

La Asamblea Ordinaria se celebrará en el mes de marzo de cada año.

ARTICULO No. 29.- FACULTADES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA

Dentro de las atribuciones que le concede este Estatuto, la Asamblea General Ordinaria podrá tratar cualquiera de los asuntos siguientes:

- a) Conocer y resolver acerca de los informes del Consejo de Administración, Gerencia y demás Comités.
- b) Conocer el plan de actividades anuales y presupuestos de operaciones e inversiones.
- c) Nombrar a los miembros del Consejo de Administración y Comités cuyo período para el cual fueron nombrados haya vencido.
- d) Definir el destino de los excedentes del período respectivo, si los hubiere, previa recomendación financiera del Consejo de Administración, según siguientes consideraciones, se capitalizará como mínimo el cincuenta por ciento de los excedentes generados, pudiendo distribuirse hasta el otro cincuenta por ciento de los excedentes según establezca la Asamblea.
- e) Fijación anual de las remuneraciones para las actividades que realicen.
- f) Conocer de la expulsión de los asociados.
- g) Cuando las circunstancias lo amerite, emitir directrices generales para el buen funcionamiento de la asociación.
- h) Decidir sobre unión o fusión con otras cooperativas, federaciones, uniones.
- i) Autorizar a la Gerencia, de acuerdo con la naturaleza y objetivos de la asociación y con el sustento en estudios técnicos para que suscribir los documentos que permitan la participación de la empresa cooperativa iniciativas empresariales realizadas por organizaciones cooperativas nacionales o internacionales, o bien en esquemas de negocios con empresas u organizaciones no cooperativas, que permita un mejor desempeño empresarial y social de los integrantes de la cooperativa.
- j) Autorizar a la Gerencia junto con el Consejo de Administración, para tramitar créditos mayores al 50% del presupuesto de la empresa, y para que suscriba los documentos de garantía correspondientes, siempre y cuando la Asamblea conozca y apruebe el estudio técnico que sustenta dicho crédito.
- k) Autorizar a la Gerencia para gestionar y suscribir los documentos y pagos de afiliación a organizaciones cooperativas y empresariales relacionadas con los fines y actividad productiva de la empresa.
- l) Aceptar y aprobar las solicitudes de afiliación de nuevos asociados de conformidad con el artículo 12 de estos Estatutos.

ARTICULO No. 30.- TEMAS A TRATAR EN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Dentro de las atribuciones que le concede este Estatuto, la Asamblea General Extraordinaria podrá tratar cualquiera de los asuntos siguientes:

- a) Remoción y sustitución de integrantes del Consejo de Administración y Comités, antes de que expire el periodo de elección, cuando fuere del caso y previa comprobación del cargo.

- b) Modificación del Estatuto Social de la Cooperativa.
- c) Disolución voluntaria de la Asociación.
- d) Unión o incorporación con otras cooperativas, federaciones, uniones.
- e) Expulsión de asociados o asociadas, previa comprobación de cargos.
- f) Cualquier otro asunto, que revista carácter de extraordinaria importancia.

La Asamblea Extraordinaria deberá conocer exclusivamente los asuntos incluidos en la convocatoria, siendo improcedente la incorporación de nuevos temas por medio de mociones.

SALVO LOS QUE, POR UNANIMIDAD, ACUERDEN CONOCER LOS ASOCIADOS.

ARTÍCULO No. 31.- CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria deberá ser convocada por la Gerencia a solicitud del Consejo de Administración, del Comité de Vigilancia o Auditoría Interna, por el 20% de los asociados y por el INFOCOOP, según lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Asociaciones Cooperativas vigente. En el caso de la solicitud de convocatoria sea realizada por parte del 20 % de los asociados, deberá aplicarse lo establecido en el inciso i) del artículo 13 de este estatuto.

El Gerente enviará la convocatoria a cada asociado con no menos de ocho ni más de quince días naturales de anticipación. La convocatoria deberá realizarse por escrito, y la misma deberá entregarse personalmente al asociado, o por medio de publicación en medios de comunicación nacional, correo electrónico oficial de la Cooperativa, de telegrama o carta certificada dirigida al domicilio del asociado indicado por el mismo. También podrá hacerse convocatoria por fax, siempre y cuando medie una autorización expresa por parte del asociado. En todo caso, la Gerencia deberá conservar la evidencia de que la convocatoria fue comunicada. Lo anterior no excluye la posibilidad de que adicionalmente, la cooperativa emplee los medios de comunicación colectivos para difundir la convocatoria.

El Consejo de Administración fijará el sitio, fecha y hora en que se celebrará la Asamblea.

ARTÍCULO No. 32.- QUÓRUM DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Asamblea Ordinaria y Extraordinaria se considerará legalmente constituida en primera convocatoria, cuando esté presentes al menos la mitad más uno del total de la membrecía. Si no se lograra el quórum exigido dentro de la hora posterior a la fijada en la primera convocatoria, la asamblea de asociados podrá efectuarse legalmente con la asistencia del 30 por ciento de sus integrantes, pero en ningún caso con menos de doce de sus miembros. Si en el transcurso de la Asamblea el quórum de inicio llegare a “romperse”, el Presidencia del Consejo de Administración deberá declarar finalizada o suspendida la Asamblea. En todo caso los acuerdos adoptados previamente mantendrán su validez.

ARTÍCULO No. 33.- ELECCION DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS

Cuando se trate de elegir a los cuerpos directivos y de fiscalización de la Cooperativa la elección se hará en forma secreta y por mayoría simple. En el curso de los quince días siguientes a la elección, se deberán registrar los cambios ocurridos en los órganos administrativos y de fiscalización al Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y comunicarlos al INFOCOOP y a los organismos de segundo grado a los que esté afiliada la Cooperativa.

ARTÍCULO No. 34.- FORMA DE TOMAR LOS ACUERDOS

En las Asambleas las disposiciones se tomarán por mayoría simple de los votos presentes, con excepción de aquellos asuntos que según el Estatuto presente o la Ley, requieren una mayoría calificada. Siempre que el resultado de la votación repercuta en los intereses personales de un asociado, la votación deberá ser secreta a efecto de garantizar la pureza del voto.

ARTÍCULO No. 35.- DIRECCION DE LAS ASAMBLEAS

Las Asambleas serán presididas por la Presidencia del Consejo de Administración y actuará en la Secretaría el titular del mismo Consejo o quien le sustituya. En ausencia de quien ejerce la Presidencia, la dirección corresponderá a la Vicepresidencia, en ausencia de ambos, la Asamblea deberá designar una Presidencia ad hoc, con el exclusivo propósito de que dirija el acto.

ARTÍCULO No. 36.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración es depositario de la autoridad de la Asamblea y el órgano a cuyo cargo está la dirección superior de los negocios sociales y empresariales, la fijación de sus políticas y el establecimiento de reglamentos para el desarrollo y progreso de la misma.

ARTÍCULO No. 37.- INTEGRACION Y VIGENCIA DE LAS Y LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Estará integrado por cinco personas, electas por la Asamblea por períodos de dos años pudiendo ser reelectas consecutivamente por una sola vez. La elección de los miembros del Consejo de Administración será altera, y para preservar esa alternabilidad en los miembros, la Asamblea elegirá en años pares dos miembros, y en años impares tres miembros. Una vez electos por la Asamblea General los nuevos integrantes al Consejo de Administración, se procederá a la elección de los puestos que ocupará cada uno de los cinco integrantes de conformidad con el artículo 39 de estos Estatutos.

ARTICULO No. 38.- REQUISITOS PARA SER INTEGRANTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Para ser integrante del Consejo de Administración se requiere:

- a) Por sí mismo los adolescentes mayores de quince años podrán ser miembros de los órganos directivos.
- b) Estar al día con las obligaciones de la cooperativa.

- c) Saber leer y escribir.
- d) Ser de reconocida solvencia moral
- e) Estar presente en la Asamblea que lo elija. En caso de que no se apersona al acto deberá remitir comunicado escrito en el que manifieste su anuencia a ocupar algún cargo directivo.
- f) Adicionalmente deberá cumplir con lo dispuesto en el artículo 14, inciso c) de este Estatuto.
- g) No podrán formar parte del Consejo de Administración más de dos funcionarios por servicio.

ARTICULO No. 39.- INTEGRACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

En sesión que deberá celebrarse después de la elección de nuevos miembros del Consejo de Administración, se procederá a la distribución de los puestos correspondientes, nombrando de su seno por votación secreta y directa:

- a) Una Presidencia.
- b) Una Vicepresidencia
- c) Un Secretario o una secretaria.
- d) Dos Vocales.

ARTICULO No. 40.- SUPLENTE, ATRIBUCIONES Y VIGENCIA

La Asamblea deberá elegir dos suplentes, quienes sustituirán a los integrantes propietarios en sus ausencias temporales, definitivas o cuando dejen de asistir a las reuniones del Consejo de Administración por tres veces consecutivas sin causa que lo justifique. En los dos últimos casos, los suplentes entrarán a ser integrantes del Consejo, observando el orden de elección y se deberá proceder a hacer una nueva elección de los cargos, en la sesión en la cual se integra el nuevo propietario. Los suplentes serán electos por dos años.

ARTICULO 41.- SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

El Consejo de Administración deberá reunirse en sesión ordinaria por lo menos una vez al mes. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple, salvo en los casos en que por Ley o Estatuto se requiera mayoría calificada. Los acuerdos se deben anotar en el libro de actas, el cual debe ser firmado por el Presidente y el Secretario. En el caso de haber quórum mínimo, o sea tres de los miembros, los acuerdos tendrán validez cuando se aprueben por unanimidad. El Consejo de Administración podrá reunirse extraordinariamente para conocer asuntos urgentes. La convocatoria la hará la Presidencia del Consejo por medio de la Gerencia.

ARTICULO No. 42.- DE LA RELACION DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y LA GERENCIA

Los miembros del Consejo de Administración y la Gerencia, no deberán tener entre sí lazos de consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, salvo en casos especialmente calificados a criterio del Departamento de Supervisión del INFOCOOP.

ARTICULO No. 43.- FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Son funciones y atribuciones de los integrantes del Consejo de Administración las siguientes:

- a) Cumplir y velar para que se cumplan los objetivos de la Cooperativa, las disposiciones de este estatuto y reglamentos, los acuerdos de la Asamblea y sus propios acuerdos.
- b) Establecer el monto de las pólizas de fidelidad y autorizar el pago de las mismas, tal que se cubra en forma razonable a la empresa por el recibo, custodia y administración de efectivo o valores de la cooperativa.
- c) Recibir las solicitudes de afiliación a la cooperativa, y presentarlas posteriormente a la Asamblea General para que ésta analice su aprobación o desaprobación, de conformidad con los artículos 12 y 29 inciso l) de estos Estatutos.
- d) Conocer y resolver las renunciaciones de asociados, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 16 de este estatuto.
- e) Recomendar a la Asamblea la forma de distribuir los excedentes y el pago de intereses sobre las aportaciones de capital de acuerdo con los resultados de cada ejercicio económico y las proyecciones de flujo de caja para la marcha y ejecución de los proyectos.
- f) Autorizar a la Gerencia para contratación de préstamos que no superen el 50% del patrimonio social o capital social pagado, así como para suscribir los documentos de garantía correspondientes...
- g) Designar los bancos u otros intermediarios financieros en que se depositarán el dinero y los valores de la Cooperativa.
- h) Nombrar o remover a la Gerencia, de acuerdo con la Ley y en casos necesarios nombrar una Gerencia Interina tanto para el nombramiento como para la remoción del Gerencia se necesitará el voto de dos tercios de las y los miembros del Consejo de Administración.
- i) Conocer y resolver las faltas de los asociados y sancionarlos de acuerdo con lo que establece este Estatuto y reglamentos.
- j) Dar a la Gerencia poderes necesarios para la ejecución de cualquier asunto especial en que intervenga la cooperativa con terceros.
- k) Decidir con el voto afirmativo de las dos terceras partes de sus integrantes, la afiliación a organismos auxiliares del cooperativismo.
- l) Establecer vínculos con otras cooperativas y con organismos de integración y fomento cooperativo.
- m) Enviar regularmente a través de la Gerencia informes al INFOCOOP y a los organismos de segundo grado a que esté afiliada la Cooperativa, cuando así corresponda.
- n) Informar mensualmente a los asociados sobre las actividades económicas y de la marcha de la Cooperativa.
- o) Conocer y resolver los reglamentos y procedimientos internos que la Gerencia emita, así como sus reformas.
- p) Designar la persona o personas que conjuntamente con el Gerente firmarán los cheques y otros documentos relacionados con la actividad económica de la Cooperativa.
- q) Aprobar el plan estratégico, el plan operativo y el presupuesto anual y estudiar y resolver sobre gastos e inversiones no presupuestadas, cuando las mismas equivalgan a más del 5% del capital social pagado de la empresa.

- r) Con el fin de mantener la debida coordinación administrativa y evaluar la marcha de la empresa, el Consejo de Administración deberá reunirse por lo menos cada dos meses con el Gerente y los Comités.
- s) Conocer los informes escritos que cada mes la Gerencia debe presentar sobre las actividades, ejecución presupuestaria y del plan de negocios de la empresa, así como el seguimiento a los acuerdos de asamblea o del Consejo.
- t) Designar y remover a los representantes de la empresa en las diferentes organizaciones y empresas en que tenga participación la cooperativa, así como conocer los informes bimensuales que ellos presenten acerca esa representación.
- u) En general todas aquellas funciones y atribuciones que le correspondan como organismo director y que no están prohibidas por la Ley o este Estatuto.
- v) El Consejo de Administración, Gerencia y Comités tendrán derecho al pago de mil colones por cada hora de reunión que pase de la hora de salida.

ARTICULO No. 44.- RESPONSABILIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y DE LA GERENCIA

Tanto los y las integrantes del Consejo de Administración y la Gerencia, que ejecuten o permitan ejecutar actos notoriamente contrarios a los intereses de la Cooperativa, o que infrinjan la Ley o el Estatuto Social responderán solidariamente con sus bienes de las pérdidas que dichas operaciones irregulares causen a la Cooperativa, sin perjuicio de las demás penas que les correspondan.

La Gerencia y directores, que deseen salvar su responsabilidad personal, solicitarán que se haga constar su voto o criterio contrario en el Libro de Actas.

ARTICULO No. 45.- DE LA GERENCIA

La representación legal, la ejecución de los acuerdos del Consejo de Administración y la administración de las operaciones de la Cooperativa, corresponden a la Gerencia, quien ejerce la representación judicial y extrajudicial de la Cooperativa y a su cargo estará la administración de las operaciones sociales.

La Gerencia tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

- a) Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración y los que le encomiende la Asamblea.
- b) Informar mensualmente al Consejo de Administración sobre la marcha del plan de negocios de la empresa, la situación presupuestaria, y el estado económico de la Cooperativa, presentando los respectivos informes financieros, que incluirá al menos la proyección del flujo de caja para los siguientes seis meses.
- c) Velar porque los libros de contabilidad y sus registros sean llevados al día, con claridad y que sean mantenidos con seguridad en la Oficina de la Cooperativa.
- d) Rendir los informes en las condiciones que lo solicite el Consejo de Administración.
- e) Formular ante el Consejo de Administración las recomendaciones que considere más convenientes para la distribución de los excedentes en cada ejercicio económico, de acuerdo los proyectos a ejecutar por la empresa, y la situación de flujo de caja.

- f) Informar por escrito y en forma mensual sobre los gastos e inversiones y el cumplimiento de acuerdos de la Asamblea o del Consejo.
- g) Nombrar y despedir a los empleados de la Cooperativa. En casos especiales previo conocimiento del Consejo de Administración.
- h) Firmar los cheques conjuntamente con las personas designadas por el Consejo de Administración.
- i) Desempeñar las demás funciones que le asigne el Consejo de Administración y que se ajusten a la Ley y al presente Estatuto.

ARTICULO No. 46.- NOMBRAMIENTO DE LA GERENCIA

La Gerencia será nombrada y removida por el Consejo de Administración, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros.

Para suplir las ausencias temporales de la Gerencia, el Consejo de Administración nombrará una Gerencia Interina, quien en sus actuaciones tendrá las mismas facultades y atribuciones que el Gerente Titular, durante ese plazo.

ARTICULO No. 47.- COMITE DE VIGILANCIA

Los integrantes del Comité de Vigilancia, se integrará por tres miembros propietarios y 2 suplentes que serán elegidos en Asamblea por un período de dos años, pudiendo ser reelectos por una única vez. Eligiéndose en los años pares dos propietarios y un suplente y en los años impares un propietario y un suplente. Le compete el examen y fiscalización de todas las cuentas y operaciones realizadas por la Cooperativa e informar lo que corresponde ante la Asamblea. Este Comité tampoco podrá contar con más de dos integrantes de un mismo servicio.

ARTICULO No. 48.- COMPOSICION DEL COMITE DE VIGILANCIA

El Comité de Vigilancia se instalará después de su elección y nombrará de su seno una Presidencia, una Vicepresidencia y un Secretario.

ARTICULO No. 49.- FACULTADES Y DEBERES DEL COMITE DE VIGILANCIA

Son atribuciones y obligaciones del Comité de Vigilancia o la Auditoría Interna en caso de que lo sustituya), las siguientes:

- a) Revisar las cuentas y operaciones que efectúe la Cooperativa.
- b) Verificar que todas las actuaciones del Consejo de Administración, el Gerente y los Comités estén de acuerdo con la Ley, el presente Estatuto y los Reglamentos. Cualquier violación detectada debe hacerla del conocimiento de la Asamblea o al organismo competente, siguiendo para ello el debido proceso y dando oportunidad a los descargos.
- c) Verificar que mensualmente se efectúen conciliaciones de las cuentas de Bancos.
- d) Cerciorarse que los registros contables se encuentren al día.

- e) Solicitar que la Gerencia convoque a Asamblea Extraordinaria, cuando a juicio del Comité así lo amerite, para resolver problemas relacionadas con el campo de sus actividades.
- f) Proponer a la Asamblea la exclusión de los funcionarios o los asociados que hayan cometido actos lesivos a los intereses de la Cooperativa. Los cargos deberán ser debidamente fundamentados por escrito, y dando el derecho de defensa de acuerdo al debido proceso.
- g) A efecto de cumplir con sus funciones, puede contratar personal técnico en contabilidad, por cuenta de la Cooperativa para que les asesore.
- h) Velar porque la convocatoria, el quórum y el desarrollo de las Asambleas Generales se ajuste a las disposiciones de la Ley de Asociaciones Cooperativas Vigente., el presente Estatuto y demás Reglamentos.
- i) Asistir a las sesiones del Consejo de Administración cuando lo considere justificado.
- j) Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo de Administración, de la Asamblea y a los informes de la Gerencia y de los representantes de la cooperativa en las diferentes organizaciones a que pertenece la empresa.

ARTICULO No. 50.- SESIONES Y QUORUM DEL COMITE DE VIGILANCIA

El Comité de Vigilancia se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes y extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan, la presencia de dos de sus integrantes constituirá quórum y las decisiones se aprobarán por simple mayoría. De lo actuado se dejará constancia en acta, suscrita por los integrantes presentes.

ARTICULO No. 51.- RESPONSABILIDAD DEL COMITE DE VIGILANCIA

La responsabilidad solidaria de los miembros del Consejo de Administración y de la Gerencia alcanza a los miembros del Comité de Vigilancia por los actos que no hubieren objetado oportunamente.

Quedan exentos de responsabilidad los miembros del Comité que salven expresamente su voto dentro del mes siguiente al acto de tomarse la decisión respectiva.

ARTICULO No. 52.- INFORMES DEL COMITE DE VIGILANCIA

El Comité de Vigilancia deberá rendir anualmente un informe de sus actividades ante la Asamblea haciendo las observaciones y recomendaciones necesarias para el mejoramiento de la Cooperativa.

ARTICULO No. 53.- COMITE DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Le corresponderá a este comité promover y divulgar la educación cooperativa entre los y las asociadas, así como programas de bien social. Se integrará por tres miembros propietarios y 2 suplentes que serán elegidos en Asamblea por un período de dos años, pudiendo ser reelectos por una única vez. Eligiéndose en los años pares dos propietarios y un suplente y en los años impares un propietario suplente.

En sus actuaciones deberá considerar lo establecido en el Reglamento para el uso de la Reserva de Educación emitido por el INFOCOOP.

El quórum lo establecerán con dos de sus integrantes.

ARTICULO No. 54.- CONSTITUCION DEL COMITE DE EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL

El Comité de Educación y Bienestar Social se instalará y después de su elección nombrará de su seno: una Presidencia, una Vicepresidencia y una Secretaría.

ARTICULO No. 55.- DE LAS FUNCIONES DEL COMITE DE EDUCACION Y BIENESTAR SOCIAL

El Comité de Educación y Bienestar Social ejercerá sus actividades en coordinación con el Consejo de Administración y sus funciones son:

- a) Elaborar un plan de trabajo anual acorde con los objetivos de la Cooperativa para ese período, cuyo presupuesto deberá ser conocido oportunamente por el Consejo de Administración.
- b) Promover constantemente las actividades educativas y de relaciones sociales con los y las Asociadas y sus familias, así como con personas no Asociadas para lograr su incorporación como miembros de la asociación.
- c) Editar, en la medida de lo posible, periódicamente un boletín con las principales noticias sobre la marcha de la Cooperativa y sobre temas cooperativos y formativos.
- d) Velar por la adecuada ejecución del plan y presupuesto anual.
- e) Programar actividades que permitan a las y los Asociados conocer y vivir el significado y valor de los principios cooperativos.
- f) Otras que por Ley, Reglamentos y acuerdos de la Asamblea General se le asigne.
- g) Deberá realizar un programa de capacitación para todos los asociados sobre funciones de los cuerpos directivos al menos dos veces al año.

El Comité de Educación deberá presentar un informe anual de las actividades realizadas a la Asamblea Ordinaria.

**CAPITULO QUINTO CAPITAL
SOCIAL COOPERATIVO**

ARTICULO No. 56.- COMPOSICION DEL CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO

El Capital Social Cooperativo será variable e ilimitado y estará constituido por el aporte en trabajo de sus asociadas y asociados, dinero, bienes muebles o inmuebles, capacidad profesional o fuerza productiva, cuyo valor lo determinará en cada caso la Asamblea.

En caso de bienes o tierra aportada o vendida, la Asamblea General decidirá el valor de los bienes de acuerdo a un avalúo hecho por un perito.

ARTICULO No. 57.- CERTIFICADOS DE APORTACION

El Capital Social Cooperativo estará formado por Certificados de Aportación nominativos, indivisibles, de igual valor, transferibles sólo con autorización del Consejo de Administración, deberán ser clasificados en serie una emisión por cada aumento de capital que acuerde la Asamblea.

ARTICULO No. 58.- FORMA DE CANCELAR LOS CERTIFICADOS DE APORTACION

Cada asociado deberá suscribir y pagar un monto de Certificados de Aportación que será determinado en cada caso por la Asamblea, basándose en las inversiones requeridas por la cooperativa.

- a) Mediante el trabajo que el asociado se comprometa a aportar.
- b) Mediante una cuota deducida del salario, que en cada caso fijará la Asamblea.

ARTICULO No. 59.- CAPITAL INICIAL

El Capital Social Inicial es de ₡.52.000, oo (cincuenta y dos mil colones sin céntimos) dividido en 520 (quinientos veinte) Certificados de Aportación de ₡100, oo. (Cien colones) cada uno.

ARTÍCULO No. 59 BIS. FORMA DE PAGO Y AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

El suscriptor queda obligado al pago del 25% de su valor, el 75% restante deberá pagarlo periódicamente. El Consejo de Administración hará una revisión del Capital Suscrito por los asociados, de acuerdo con los requerimientos de Capital en ese momento y a la realización de nuevas inversiones. Si es requerido el aumento, el asociado está en la obligación de ampliar la suscripción de Certificados de Aportación, previa aprobación de la Asamblea.

ARTICULO No. 60.- INTERÉS A LOS CERTIFICADOS DE APORTACION

Los Certificados de Aportación devengarán el interés que establezca la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Asociaciones Cooperativas.

ARTICULO No. 61.- RESPONSABILIDAD LIMITADA

La responsabilidad de la Cooperativa y de sus asociados y asociadas, queda limitada al monto de la suscripción del Capital Social hecha por ellos y ellas.

ARTICULO No. 62.- AFECTACION DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACION

Los Certificados de Aportación quedarán afectados en primera instancia como garantía de las operaciones que el asociado efectúe con la Cooperativa. Cuando la Cooperativa no puede hacerse íntegro pago de su crédito contra un asociado, dispondrá del valor de los Certificados de Aportación de éste, en tal caso, si resultare un remanente después de cubrir intereses, gastos y costos de juicio, le será entregado al interesado.

ARTICULO No. 63.- EMBARGO CERTIFICADOS DE APORTACION

El Capital Social aportado de los asociados sólo podrá ser embargado por los acreedores de la Cooperativa, dentro de los límites del capital y responsabilidad social. Dichos acreedores podrán ejercer los derechos de la Cooperativa relativos a los aportes de capital no pagado, siempre que fuesen exigibles y necesarios para el pago de las deudas sociales. Este privilegio otorgado a los referidos acreedores no excluye los derechos preferentes de la Cooperativa, cuando ésta tenga que proceder contra una o un asociado.

ARTICULO No. 64.- AMPLIACION O REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL

La Asamblea podrá acordar la ampliación o reducción del capital social cada vez que lo considere necesario y conveniente. En estos casos los asociados quedan obligados a suscribir el aumento o a aceptar la devolución en la forma que lo disponga la Asamblea. No obstante, el capital sólo podrá disminuirse según criterios financieros hasta una suma que no ponga en peligro el funcionamiento y la estabilidad empresarial de la Cooperativa a juicio y previa consulta al IINFOCOOP. La disminución del capital social que se acuerde en una Asamblea deberá comunicarse a los asociados ausentes sin pérdida de tiempo, por medios apropiados y por un aviso que se insertará tres veces en el Diario Oficial, y solo surtirá efecto treinta días después de que se haya realizado la tercera publicación.

ARTICULO No. 65.- REGISTRO DE MEMBRESIA

La Cooperativa llevará un Registro de Asociados debidamente legalizado por el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, en el que se anotará nombre del asociado, fecha de ingreso, capital suscrito, certificados emitidos y traspasados, capital pagado, capitalización por excedentes y registro de pérdidas anuales si las hubiere proporcional al capital suscrito, siempre que éste se encuentre debidamente garantizado, de lo contrario, sólo podrán aplicarse al capital social pagado. Asimismo, deberá poner la dirección exacta de cada asociado, para los efectos del artículo 14, inciso l) del presente Estatuto.

ARTICULO No. 66.- DEVOLUCION DE CAPITAL SOCIAL

La asociada o asociado que por cualquier motivo se retire de la cooperativa tendrá derecho a que se le devuelvan las sumas pagadas sobre los Certificados de Aportación, después de deducirle el total de las deudas que por cualquier concepto tenga pendientes con la asociación.

ARTICULO No. 67.- PORCENTAJE DE DEVOLUCION DEL CAPITAL SOCIAL

La devolución de las sumas aportadas por la asociada o el asociado, una vez aceptada su renuncia, se efectuará al final de cada ejercicio económico, por orden de precedencia y hasta un 5 % del Capital Social Cooperativo acumulado hasta la fecha.

CAPITULO SEXTO

DE LAS LIQUIDACIONES ANUALES, FONDOS DE RESERVA Y DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

ARTICULO No. 68.- RESULTADOS DE LA OPERACION ANUAL

Una vez terminado el ejercicio económico se practicará un inventario, la liquidación y el balance general. Del producto bruto obtenido conforme a esa liquidación, se deducirán los gastos de explotación, gastos generales y de administración, las depreciaciones y gastos financieros de la asociación. El saldo líquido constituirá el excedente en operación del período respectivo, antes de Reservas y aportes de Ley, según se detalla en el artículo siguiente.

ARTICULO No. 69.- RESERVAS Y APORTES DE LEY SOBRE LOS EXCEDENTES

El excedente a que se refiere el artículo anterior deberá aplicarse en la forma y orden siguiente:

- a) El 10% a constituir la reserva legal.
- b) Por lo menos el 6% para el fondo de Bienestar Social
- c) Un mínimo de 15% para constituir una reserva que permita realizar inversiones productivas que amplíen la capacidad económica de la empresa siempre y cuando las inversiones cumplan con lo que establezca el reglamento de inversiones que elaborará la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión. En caso de que no se realice la inversión, estos pasarán a reforzar el fondo nacional de cooperativas de autogestión para ser destinado a inversiones en empresas cooperativas de autogestión. La Cooperativa recibirá la tasa de interés que la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión, previa consulta con el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, fije para estos efectos. El porcentaje destinado a las inversiones productivas será representado por Certificados de Aportación distribuidos entre los asociados en proporción a sus aportes de trabajo.
- d) El 4% para la formación de un fondo para la promoción y capacitación de empresas cooperativas de autogestión, que será manejado por la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión.
- e) El 5% se destinará al fortalecimiento del Fondo Nacional de Cooperativas de Autogestión.
- f) El 5% para el financiamiento de las uniones, federaciones y confederaciones, en caso de ser asociado.
- g) El 1% para el Consejo Nacional de Cooperativas.
- h) El 5% para la formación de una Reserva de Educación y Capacitación, la cual será ilimitada y no será redimible. Se utilizará para invertirla en la formación, educación y capacitación de todas las personas asociados y trabajadoras de la Cooperativa, en materia de cooperativismo y en educación general relacionada con los requerimientos profesionales que exija la Cooperativa, conforme al Reglamento que, para el uso y destino de esta, apruebe el Consejo de Administración.
- i) El remanente o excedente neto se distribuirá entre los asociados en proporción a su aporte de trabajo, para lo cual la empresa llevará un control de las horas trabajadas por los asociados en la cooperativa o cualquier otro fin establecido en el Estatuto Social o por la Asamblea.
- j) En la misma forma, cuando hubiere pérdidas, éstas se cargarán a la reserva legal y si no cubriere la totalidad de ellas, se cargarán en forma proporcional al capital pagado, que cada asociada o asociado tenga en la cooperativa.

ARTICULO No. 70.-CADUCIDAD DE LOS INTERESES Y SUMAS REPARTIBLES

Los intereses y las sumas repartibles que no fueren cobradas dentro de un año a partir del día en que se acordó su distribución, caducarán en favor de las reservas de Bienestar Social.

ARTICULO No. 71.- RESERVA LEGAL

La Reserva Legal que tiene por objeto cubrir las pérdidas que se produzcan en un ejercicio económico, debe ser permanente y no podrá distribuirse entre la membrecía, ni en caso de disolución de la cooperativa. Esta reserva podrá ser dedicada a diversas inversiones en bienes y derechos, muebles o inmuebles que por su naturaleza sean

seguros, prefiriendo en primer término operaciones financieras con los organismos superiores de integración cooperativa.

ARTICULO No. 72.- RESERVA DE BIENESTAR SOCIAL

La Reserva de Bienestar Social se destinará a los asociados, a los trabajadores de la Asociación y a los familiares inmediatos de unos y otros, para ofrecerles ayuda económica y programas de prevención social, especialmente para aquellos servicios que no otorgue la Caja Costarricense del Seguro Social, o no estén contenidos en las disposiciones sobre riesgos profesionales. Esta reserva será ilimitada y para su uso, destino o inversión deberá contarse siempre con la aprobación de la Asamblea.

ARTICULO No. 73.- CONVENIOS SOBRE SEGURIDAD SOCIAL

La Asamblea podrá aprobar por mayoría simple, convenios por medio de los que extienda la seguridad social a los asociados, y caso necesario, podrá aumentar el porcentaje destinado al fondo de Bienestar Social.

ARTICULO No. 74.- LIBROS LEGALES

Con el propósito de cumplir con la Ley vigente, esta asociación debe llevar libros de actas, registro de asociados y de contabilidad debidamente sellados y autorizados por el INFOCOOP. De dichos libros se tomará la información que se debe Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Departamento de Supervisión del INFOCOOP, según los formatos que dichos entes establezcan. En el caso del INFOCOOP, la información y documentos que éste solicite se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 98, inciso b y c de la Ley de Asociaciones Cooperativas.

CAPITULO SETIMO DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTICULO No. 75.- FORMAS DE DISOLUCION

La cooperativa podrá disolverse por cualquiera de los siguientes motivos:

- a) Por voluntad de las dos terceras partes de sus miembros acordados en Asamblea General.
- b) Por haber llenado su objetivo o por haber cumplido sus finalidades.
- c) Por fusión e incorporación a otra asociación cooperativa.
- d) Por gestión oficial del INFOCOOP, de acuerdo con lo que disponen los artículos 86 y 87 de la Ley de Asociaciones Cooperativas.

ARTICULO No. 76.- REMANENTE LÍQUIDO

Si la disolución de la Cooperativa se lleva a cabo, tanto en forma voluntaria como forzosa, el remanente de la liquidación pasará íntegro a engrosar el Fondo Nacional de Autogestión. La Comisión de Cooperativas de Autogestión decidirá el destino de dichos bienes, los cuales podrían ser arrendados o adjudicados a otras cooperativas autogestionarias.

TRANSITORIO: Producto del cambio del mes en que han de celebrarse las Asambleas Generales Ordinarias, y visto que las mismas se seguirán realizando de conformidad con estos Estatutos en el mes de noviembre de cada año, ésta Asamblea General Extraordinaria con la finalidad de solventar los posibles problemas de vigencia de nombramiento que pueden surgir con los miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración, Comité de Vigilancia, y Comité de Educación y Bienestar Social, acuerda y aprueba por unanimidad de votos y por ésta única vez, realizar las siguientes prórrogas de nombramiento:

a).- Prórroga de nombramiento hasta el mes de noviembre del dos mil uno de los siguientes miembros propietarios del Consejo de Administración, señores:

- Dr. Edgar Rodríguez Rojas, cédula: 4 – 144 – 138, Presidente del Consejo de Administración,
- Sr. Carlos Soto Soto, cédula: 2 – 284 – 1260, Vicepresidente del Consejo de Administración,
- Sr. Alonso Villaverde Delgado, cédula: 1 – 855 – 020, Vocal Dos del Consejo de Administración.

b).- Prórroga de nombramiento hasta el mes de noviembre del dos mil dos de los siguientes miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración, señores:

- Dra. Noris Acevedo Domínguez, cédula de residencia: 280 – 129975 – 5050, Secretaria del Consejo de Administración,
- Sr. Carlos Calvo Navarro, cédula: 1 – 924 - 542, Vocal Uno del Consejo de Administración,
- Dra. Kattia Vargas Vargas, cédula: 1 – 765 – 561, Suplente Uno del Consejo de Administración,
- Lic. Yorleny Mora Acuña, cédula: 1 – 798 – 330, Suplente Dos del Consejo de Administración,

c).- Prórroga de nombramiento hasta el mes de noviembre del dos mil dos de los siguientes miembros propietarios y suplentes del Comité de Vigilancia, señores:

- Sr. Randolph Vega Ramírez, cédula: 1 – 944 – 862, Presidente del Comité de Vigilancia,
- Sr. Alexander Chaves Benavides, cédula: 4 – 154 - 266, Vicepresidente del Comité de Vigilancia,
- Dra. Rosibel Arias Calvo, cédula: 5 – 277 - 639, Secretaria del Comité de Vigilancia,
- Sra. Blanca Víquez Herrera, cédula: 9 – 043 – 174, Suplente del Comité de Vigilancia.

d).- Prórroga de nombramiento hasta el mes de noviembre del dos mil dos de los siguientes miembros propietarios y suplentes del Comité de Educación y Bienestar Social, señores:

- Sr. Jeffren Villegas López, cédula: 5 – 277 – 118, Presidente de Educación y Bienestar Social,
- Sra. Ana Yanci Vargas Azofeifa, cédula: 4 – 148 - 788, Vicepresidente de Educación y Bienestar Social,
- Dra. Gabriela Marín Ramírez, cédula: 1 – 785 - 649, Secretaria de Educación y Bienestar Social,
- Sra. Norma Sandoval Arce, cédula: 4 – 104 - 1457, Suplente de Educación y Bienestar Social.

TRANSITORIO: producto del cambio del mes en que se celebrarán las asambleas ordinarias y visto que las mismas se seguirán realizando en el mes de marzo y a efecto de solventar los posibles problemas de vigencia

de nombramiento de miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración, Comité de Vigilancia y Comité de Educación y Bienestar Social, se aprueba realizar la siguiente prórroga de nombramientos:

a)- Prorroga del Consejo de Administración del período que cubre de Noviembre del 2006 a Marzo del 2007 de las siguientes personas: Esteban Granados Fonseca, Karla Rodríguez Rosales, Carmen Barrantes Rojas, María Alejandra Rojas Hernández.

b)- Prorroga del Consejo de Administración del período que cubre de Noviembre del 2007 a Marzo del 2008 de las siguientes personas: Harold Borbón Alpízar, Catalina Saborío Hidalgo, Ileana Villalobos Villalobos.

c)- Prorroga del Comité de Vigilancia del período que cubre de Noviembre del 2006 a Marzo del 2007 de las siguientes personas: Juan José Jiménez Fallas, Greivin Cubero Chavarría, José Isaac Vindas Arias.

d)- Prorroga del Comité de Educación y Bienestar Social del período que cubre de Noviembre del 2006 a Marzo del 2007 de las siguientes personas: Yeffrén Villegas López, Carlos Calvo Navarro, Alexander Chaves Benavides.

Transitorio Único:

Para la elección de los miembros el Comité de Vigilancia y del Comité de Educación y Bienestar Social se seguirán las siguientes disposiciones: los dos suplentes que se elijan en el año 2008 para cada uno de los Comités uno será electo por dos años y otro por un año, en la elección del año 2009 que se elegirán tres propietarios y un suplente uno de los propietarios se elegirá por un año. Cada Asamblea determinará cuál asociado electo lo hará por el período limitado.

TRANSITORIO:

Desde el ejercicio económico de año dos mil quince y hasta el ejercicio económico del año dos mil veinte, se capitalizará el cien por ciento de los excedentes. A partir del cierre del ejercicio económico del dos mil veintiuno se aplicará lo establecido en el inciso d del artículo número veintinueve del presente Estatuto.

EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE ESTATUTO, REGIRÁN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS VIGENTE.

Control de Modificaciones:

Modificado por la Asamblea General de Asociados en sesión 41 del 16 de marzo de 2013.

Se modifica Artículo N° 15.

Se modifica Artículo N° 31.

Se modifica Artículo N° 55.

Modificado por la Asamblea General de Asociados en sesión 45 del 21 de mayo de 2015.

Se modifica Artículo N° 29.

Se incluye Transitorio.

Modificado por la Asamblea General de Asociados en sesión 50 del 25 de marzo de 2017.

Se modifica Artículo N° 13.

Modificado por la Asamblea General de Asociados en sesión 63 del 23 de marzo de 2024.

Se modifica Artículo N° 69. Se incorpora un nuevo inciso h) y se enumeran los incisos i) y j).

Reglamento integrado de orden y disciplina de los Cuerpos Directivos

CAPITULO I DEL OBJETIVO

ARTICULO No. 1:

De conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y el artículo 43 del Estatuto Social de Coopesiba R.L., el Consejo de Administración establece el presente reglamento interno, el cual regulará la organización y funcionamiento de cada uno de los cuerpos directivos.

CAPITULO II DE LA INTEGRACION

ARTICULO No. 2:

En primera sesión del Consejo de Administración, posterior al nombramiento de los nuevos directivos, se integrará el Directorio; deberá realizarse una vez finalizada la Asamblea en lapso no mayor de ocho días naturales. Se escogerá una presidencia, una vicepresidencia, una secretaría y dos vocalías según lo establecido en el Estatuto en su artículo número 39. En esta elección solo tendrán derecho a voto los directores propietarios, mientras que los suplentes tendrán derecho únicamente a voz. En caso de empate, se repetirá la votación. De persistir el empate se escogerá al director asociado de mayor antigüedad en la cooperativa.

ARTICULO No. 3:

El Comité de Vigilancia se instalará en la primera sesión ordinaria correspondiente a un nuevo período, a más tardar ocho días naturales después de su elección. Nombrará de su seno una presidencia, una vicepresidencia

y una secretaría. En caso de empate se repetirá la votación. De persistir el empate se escogerá al director asociado de mayor antigüedad en la cooperativa.

Este procedimiento se efectuará cada vez que deba sustituirse a un miembro propietario en forma definitiva.

ARTICULO No. 4:

El Comité de Educación y Bienestar Social se instalará en la primera sesión ordinaria correspondiente a un nuevo período, a más tardar ocho días naturales después de su elección. Nombrará de su seno una presidencia, una vicepresidencia y una secretaría. En caso de empate se repetirá la votación. De persistir el empate se escogerá al director asociado de mayor antigüedad en la cooperativa.

Este procedimiento se efectuará cada vez que deba sustituirse a un miembro propietario en forma definitiva.

CAPITULO III DE LAS SESIONES

ARTICULO No. 5:

La sesión de integración de los cuerpos directivos será convocada por el director propietario de mayor edad en coordinación con la Gerencia.

En esta sesión, cada cuerpo directivo fijará el día y hora de sus sesiones ordinarias.

ARTICULO No. 6:

Los cuerpos directivos llevarán un libro destinado a registrar las actas de las sesiones que celebren, con los folios debidamente enumerados y sellados por parte del Macroproceso de Gestión y Seguimiento del INFOCOOP.

ARTICULO No. 7:

Las sesiones tendrán carácter discrecional y confidencial para los directores hasta tanto no esté aprobada el acta.

ARTICULO No. 8:

Las sesiones pueden ser ordinarias, extraordinarias y conjuntas.

Son sesiones ordinarias aquellas que se rigen de acuerdo con los artículos 18, 19 y 20 de este Reglamento.

Son sesiones extraordinarias aquellas convocadas con una agenda específica que incluye los asuntos en la convocatoria. Además, de lo que, por unanimidad, los miembros de los cuerpos directivos acuerden conocer en el momento de realizarse la sesión.

Son sesiones conjuntas aquellas en las que participan todos los cuerpos directivos con una agenda definida por parte del Consejo de Administración.

ARTICULO No. 9:

El Consejo de Administración, el Comité de Vigilancia, el Comité de Educación y de Bienestar Social se reunirán ordinariamente una vez al mes.

Todos los cuerpos directivos se reunirán extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan.

ARTICULO No. 10:

Las sesiones extraordinarias de los cuerpos directivos pueden ser convocadas por la presidencia de los cuerpos directivos o por tres de los directores en el caso del Consejo de Administración y dos en los otros cuerpos directivos; quienes entregarán la petición por escrito a la Gerencia, especificando el objetivo de la sesión, día y hora posibles por realizarse.

Estas serán convocadas con no menos de 24 horas de anticipación, con excepción de asuntos que, por su interés manifiesto y urgente necesidad ameriten obviar este plazo.

ARTICULO No. 11:

Las sesiones conjuntas entre los cuerpos directivos serán convocadas por la presidencia del Consejo de Administración por acuerdo del propio órgano o a petición de los otros cuerpos directivos. Y se reunirá al menos dos veces al año.

ARTICULO No. 12:

El quórum mínimo para las sesiones ordinarias y extraordinarias se formará con tres de sus directores propietarios para el Consejo de Administración, dos de sus directores para los Comités de Vigilancia y Educación y Bienestar Social.

ARTICULO No. 13:

El quórum mínimo para las sesiones conjuntas se formará con tres directores del Consejo de Administración, dos del Comité de Vigilancia y dos del Comité de Educación.

ARTICULO No. 14:

El director propietario que llegase a la sesión después de treinta minutos de iniciada no podrá participar con voto en la sesión. Entrará a fungir en su lugar el suplente respectivo, con las facultades de director propietario.

Si la llegada tardía se debe a caso fortuito o fuerza mayor, el director propietario del cuerpo directivo podrá justificarla posteriormente ante la Presidencia.

ARTICULO No. 15:

Con el propósito de facilitar los debates surgidos en el curso de las sesiones y de tratar todos los puntos del orden del día, la presidencia, la coordinación de las comisiones o la gerencia presentarán la documentación necesaria, para facilitar el conocimiento del asunto en discusión.

ARTICULO No. 16:

Las sesiones tendrán una duración acorde a la complejidad de los asuntos tratados.

ARTICULO No. 17:

Se podrá establecer licencia sin goce de dieta a los miembros de los cuerpos directivos, en los siguientes casos:

- a. Por necesidad justificada, previa comprobación, de ausentarse de sus funciones, licencia hasta por 30 días hábiles, consecutivos o alternos, al año.
- b. Por enfermedad o incapacidad temporal, licencia por el término que dure el impedimento.

c. Por muerte o enfermedad de padres, hijos, cónyuge o hermanos por un mes y de licencia por maternidad por 4 meses.

ARTICULO No. 18:

Las sesiones ordinarias del Consejo deberán desarrollarse conforme con el orden del día. Este puede ser alterado mediante votación calificada, en la forma y oportunidad que los directores, juzguen conveniente. El orden del día de las sesiones del Consejo deberá como mínimo contar con los siguientes puntos:

1. Comprobación del quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
3. Control de acuerdos
4. Correspondencia
5. Informe de gerencia
6. Asuntos de directores
7. Clausura

ARTICULO No. 19:

Las sesiones ordinarias del Comité de Vigilancia se conformarán como mínimo con el siguiente orden del día:

1. Comprobación del quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
3. Correspondencia
4. Informes
5. Control de acuerdos
6. Distribución de tareas
7. Asuntos de directores

ARTICULO No. 20:

Las sesiones ordinarias del Comité de Educación y Bienestar Social se conformarán con el siguiente orden del día:

1. Comprobación del quórum
2. Lectura, discusión y aprobación del acta anterior
3. Correspondencia
4. Control de acuerdos
5. Informe de actividades
6. Distribución de tareas
7. Asuntos directores

ARTICULO No. 21:

Durante el desarrollo de la sesión, la Presidencia concederá la palabra en el orden como sea solicitada. Y ordenará el debate buscando la mayor eficiencia en el uso del tiempo. Las interrupciones al director que está en uso de ella solo cabrán cuando éste las acepte y forman parte de su tiempo. Ningún director podrá referirse más de dos veces al mismo asunto o tema.

ARTICULO No. 22:

Una moción es el medio para adicionar, modificar o transformar una propuesta.

Las mociones pueden ser: de orden, de forma, de fondo, de revisión, de apelación y de sustitución.

1. De Orden: Son las que proponen modificar el procedimiento para adoptar acuerdos, pero no al fondo de la propuesta o del asunto en debate. Todo aquel punto que no se refiera a temas de fondo, de las decisiones, se discute sobre la base de una moción de orden.
2. De Forma: Son las que proponen corregir aspectos meramente formales de los acuerdos sin alterar el fondo de la situación conocida o planteada.
3. De Fondo: Son aquellas que pretenden alterar la materia, el fondo o el contenido del asunto que se está conociendo. Deben ser objeto de discreción y presentarse por escrito, debidamente firmadas por el proponente.
4. De Revisión: Son las que pretenden que un asunto ya resuelto, sea sometido nuevamente a discusión y votación, en virtud que el mocionante considera equivocada la decisión que se había tomado.
5. De Apelación: Son una interpelación a la presidencia sobre una decisión que ha tomado. Es similar a una moción de orden, pero dirigida a quien preside, para que cambie una decisión que haya tomado. Estas mociones no proceden contra los resultados de las votaciones
6. De sustitución: Únicamente se presentan cuando hayan sido aceptados los recursos de revisión de revocatoria.

ARTICULO No. 23:

Un asunto o proyecto en discusión solo se podrá modificar mediante mociones debidamente planteadas por el proponente.

Las mociones de orden han de referirse necesariamente a cuestiones de procedimientos y tienen prioridad en la discusión. Consecuentemente, la presidencia leerá la moción de orden. Si la considera pertinente, dará la palabra al proponente una sola vez y por cinco minutos. Si cabe la discusión, se abrirá debate con la participación de dos directores a favor y dos en contra. Cada uno de ellos dispondrá de dos minutos improrrogables para referirse a la moción. De prevalecer la moción de orden, quedan sin lugar quienes esperaban turno en el uso de la palabra. Caso contrario se continuará en el uso de ésta según el turno establecido.

ARTICULO No. 24:

Contra los acuerdos y demás disposiciones aprobadas por los cuerpos directivos, podrán presentarse recursos. Estos pueden ser de revisión y de revocatoria.

ARTICULO No. 25:

Los acuerdos adoptados por los cuerpos directivos quedarán en firme hasta la siguiente sesión ordinaria, a menos que se interponga y prospere un recurso de revisión, conforme lo dispuesto en el artículo siguiente. No obstante, el cuerpo directivo podrá declarar la firmeza de cualquier acuerdo en la misma sesión, con el voto de la mayoría calificada de sus miembros.

ARTICULO No. 26:

El recurso de revisión podrá presentarse una sola vez a solicitud de cualquier director propietario o suplente, siempre que lo solicite antes de la aprobación del acta en discusión.

ARTICULO No. 27:

La presidencia someterá a consideración la solicitud de revisión. Esta procederá si obtiene el mismo número de votos con que fue aprobada.

ARTICULO No. 28:

Una vez aprobado el recurso, el proponente debe presentar una moción de sustitución para modificar el fondo del asunto. Para su aprobación requiere mayoría calificada.

ARTICULO No. 29:

El recurso de revocatoria podrá presentarse una sola vez a solicitud de cualquier director propietario o suplente siempre que lo solicite dentro del mes siguiente a la fecha de aprobación del acta.

ARTICULO No. 30:

La presidencia someterá a discusión el recurso de revocatoria. Este procederá si obtiene mayoría calificada.

ARTICULO No. 31:

Una vez aprobado el recurso de revocatoria el proponente debe presentar una moción de sustitución para realizar la respectiva modificación.

ARTICULO No. 32:

Los acuerdos y resoluciones aprobados por los cuerpos directivos sobre casos particulares serán comunicados por el Gerente a los interesados.

ARTICULO No. 33:

Los asociados podrán solicitar por escrito, al Comité de Vigilancia una certificación del contenido de las resoluciones aprobadas por los Cuerpos Directivos, para lo cual deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

1. Naturaleza de las Actas

Las Actas de los Cuerpos Directivos son documentos de carácter interno, destinados a consignar las deliberaciones, decisiones y acuerdos adoptados en el ejercicio de sus funciones. No constituyen documentos de acceso público general dentro de la Cooperativa.

2. Acceso condicionado

Los asociados podrán solicitar el acceso a las Actas de los Cuerpos Directivos únicamente cuando justifiquen un interés legítimo y concreto relacionado con el ejercicio de sus derechos y obligaciones cooperativas.

3. Requisitos de la solicitud

La solicitud de acceso deberá presentarse por escrito ante el Comité de Vigilancia con copia al Consejo de Administración, y deberá contener:

- a) Identificación completa del asociado solicitante.
- b) Especificación de la(s) acta(s) o tema(s) de interés.
- c) Justificación expresa y razonada del interés legítimo que fundamenta la solicitud.

4. Trámite y resolución

El Comité de Vigilancia resolverá sobre la procedencia de la solicitud en un plazo máximo de diez días hábiles, garantizando el respeto a los principios de transparencia, proporcionalidad y confidencialidad.

5. Modalidad de revisión

El acceso, de ser aprobado, se otorgará mediante revisión supervisada por un miembro del Consejo de Administración y un miembro del Comité de Vigilancia en las oficinas de la Cooperativa, sin autorización para realizar copias, fotografías o reproducción por cualquier medio, salvo que se determine expresamente otra modalidad en la resolución respectiva.

6. Limitaciones

No podrá autorizarse el acceso a aquellas secciones de las actas que contengan información confidencial sobre terceros, datos personales sensibles, estrategias comerciales reservadas o cualquier otra información cuya divulgación pueda afectar el interés social de la cooperativa.

7. Reserva de responsabilidad

El asociado que acceda a las actas será responsable de la confidencialidad de la información conocida y responderá por cualquier uso indebido de la misma conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.”

CAPITULO IV
DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS

ARTICULO No. 34:

Los cuerpos directivos se reunirán ordinariamente por lo menos una vez al mes, y extraordinariamente cuando las circunstancias lo exijan.

ARTICULO No. 35:

Los miembros de los cuerpos directivos deberán eximirse de participar en aquellos asuntos que por su naturaleza tengan algún interés, personal o familiar hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, en cuyo caso deberán retirarse temporalmente de las sesiones.

ARTICULO No. 36:

Los acuerdos de los cuerpos directivos se adoptarán por mayoría absoluta de votos, entendiéndose ésta como la mitad más uno del total de los directores presentes, excepto los acuerdos que necesitan mayoría calificada (2/3 partes del total). En ambos casos deberá consignarse en acta el resultado de la votación.

ARTICULO No. 37:

Cuando hubiere empate en la votación de un acuerdo, de una moción o de cualquier disposición de los cuerpos directivos, se procederá a votar de nuevo. En caso de prevalecer el empate, el asunto se tendrá por desechado en esa sesión. No obstante, dicho asunto puede ser retomado en la sesión siguiente.

ARTICULO No. 38:

La responsabilidad solidaria de los miembros del Consejo de Administración y Gerencia alcanza a los miembros del Comité de Vigilancia y al Auditor Interno, si existiere, por los actos que este no hubiese objetado oportunamente. Quedan exentos de responsabilidad los miembros del Comité de Vigilancia o el Auditor Interno por los actos que hubiesen objetado oportunamente y que salven su voto dentro del mes siguiente a la fecha de tomado el respectivo acuerdo. Según lo establecido en el artículo 44 de los estatutos.

ARTICULO No. 39:

Podrán asistir a las sesiones de los cuerpos directivos, con voz pero sin voto: los suplentes y la gerencia y en casos especiales los asociados, los administrativos y los asesores e invitados especiales que se convoquen.

ARTICULO No. 40:

Los cuerpos directivos podrán sesionar en lugares distintos de las oficinas centrales cuando medie acuerdo en firme y por mayoría calificada.

ARTICULO No. 41:

Los miembros de los cuerpos directivos prestarán el juramento constitucional ante la Asamblea General de Asociados.

ARTICULO No. 42:

Son deberes y atribuciones de los miembros de los cuerpos directivos los siguientes:

1. Asistir puntualmente a las sesiones a que fueren convocados
2. Emitir sus votos, en los asuntos sometidos a su conocimiento.
3. No abandonar sus puestos, temporalmente, durante las sesiones, sin el permiso de quien se halle presidiendo en ese momento.
4. Cumplir con las comisiones que se le encargue.
5. Pedir y obtener el uso de la palabra a la presidencia.
6. Asistir a las capacitaciones convocadas por la cooperativa.

ARTÍCULO No. 43:

Las sesiones y capacitaciones de los cuerpos directivos se realizarán el horario que a criterio de sus integrantes sea el más apropiado, siempre y cuando no se afecte la prestación de los servicios a cargo de los integrantes de los cuerpos directivos. Para lo cual deberán informar por escrito a sus respectivas jefaturas, con un plazo no mayor a los 8 días de anticipación. Las jefaturas correspondientes deberán de realizar los ajustes de personal necesarios y en caso de no contar con dicho recurso, deberá de cubrir la ausencia del representante del cuerpo directivo. En caso de que dicha jefatura no brinde su colaboración se podrá hacer uso del Reglamento Interno de Trabajo y Reglamento de Relaciones Asociativas.

CAPITULO V
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ARTICULO No. 44:

El Consejo de Administración es el primer depositario de la autoridad de la Asamblea General. Es el órgano directivo a cuyo cargo está la dirección de la Cooperativa, la fijación de su política general y el establecimiento de los reglamentos para su desarrollo y progreso

Será responsable de cuanto haga o deje de hacer la Cooperativa. Ningún aspecto de la administración de la Cooperativa le podrá ser ocultado y tendrá el poder de decisión sobre todos los aspectos cuando lo considere conveniente, en el cumplimiento de su función y responsabilidad, bajo el amparo del Estatuto y de la Ley.

ARTICULO No. 45:

Son funciones y atribuciones del Consejo de Administración.

1. Velar por el cumplimiento del objetivo social de la Cooperativa, las disposiciones del Estatuto, los acuerdos de la Asamblea General y sus propios acuerdos.
2. Determinar el monto y autorizar el pago de la póliza de fidelidad u otras garantías que deban rendir los funcionarios de la Cooperativa que manejen o custodien fondos y valores.

3. Decidir sobre la suspensión de los asociados, conocer y tramitar las renunciaciones.
4. Nombrar las comisiones de trabajo la Comisión Administrativa, la Financiera, la de Asamblea General y las que considere necesarias.
5. Nombrar y remover al Gerente; en casos necesarios nombrar un Gerente interino. El nombramiento del Gerente, así como su remoción requerirá el voto de dos terceras partes de los miembros del Consejo de Administración.
6. Conocer las faltas de los asociados y sancionarlas de acuerdo con lo establecido en el Estatuto.
7. Otorgar al Gerente los poderes necesarios para la ejecución de los asuntos acordados por el Consejo en que intervenga la Cooperativa con terceros.
8. Informar mensualmente a los asociados sobre las actividades económicas y la marcha de la Cooperativa.
9. Emitir los Reglamentos internos que permitan el buen funcionamiento de la Cooperativa y si fuera del caso someterlos a la Asamblea para su ratificación.
10. Decidir con una votación de las dos terceras partes, la afiliación a organismos auxiliares cooperativos, a organismos de integración y a sociedades cooperativas para ser presentados a la Asamblea.
11. Nombrar la Auditoría Externa, al Subgerente y al Asesor Legal de la Cooperativa y removerlos, según las necesidades existentes.
12. Escoger Bancos y Puestos de Bolsa donde depositar los recursos económicos de la Cooperativa.
13. Aprobar el Presupuesto Anual, Plan Operativo y Plan Estratégico de la Cooperativa.
14. Nombrar los miembros del Consejo que firmarán los cheques conjuntamente con el Gerente.
15. Organizar y dirigir las Asambleas Generales ordinarias y extraordinarias.
16. Proponer a la Asamblea General para su trámite, las reformas al Estatuto, la forma de distribuir los excedentes del período y las mociones que consideren pertinentes.
17. Disponer de las cuentas de los asociados inactivos.
18. Recibir informes mensuales de la contabilidad de la Cooperativa lo que incluye las aportaciones de capital de los asociados.
19. Convocar en forma ordinaria y dirigir las sesiones conjuntas con el Gerente, los miembros de los Comités cuando se considere necesario.
20. En general, todas aquellas funciones y atribuciones que le corresponden como organismo director de la Cooperativa, según lo establecido en el artículo 43 del Estatuto.

CAPITULO VI

DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

ARTICULO No. 46:

El Comité de Vigilancia es el órgano responsable de examinar, fiscalizar y controlar la actividad financiera, económica y contable de la Cooperativa. Además, debe velar por el cumplimiento estricto de la Ley, el Estatuto, los Reglamentos, las decisiones del Consejo de Administración y las de la Asamblea General.

Es el órgano responsable de la legalidad y de la ética en el funcionamiento de la Cooperativa. No tendrá injerencia directa en las políticas y decisiones del Consejo de Administración, Gerencia, o de los comités y otros órganos de la Cooperativa que se ajusten a los aspectos legales y éticos.

ARTICULO No. 47:

Son funciones y atribuciones del Comité de Vigilancia:

1. Presentar en el mes de abril al Consejo de Administración, para su conocimiento, el plan anual de trabajo y el presupuesto correspondiente para su aprobación.
2. Hacer arqueos periódicos de las cajas fuertes de la Cooperativa y analizar las cuentas bancarias y sus conciliaciones.
3. Revisar periódicamente la contabilidad de la Cooperativa lo que incluye las aportaciones de capital de los asociados.
4. Estudiar el avance en la aplicación del presupuesto anual.
5. Comprobar la exactitud de los balances, inventarios, inversiones y otros informes sobre los bienes de la Cooperativa.
6. Verificar si los gastos que lo ameriten están respaldados por las respectivas cotizaciones, facturas, documentos y acuerdos del Consejo de Administración.
7. Velar por la adecuada realización de la auditoría anual de la contabilidad, de la administración y de los controles internos de la Cooperativa y dar seguimiento a las Cartas de Gerencia y demás recomendaciones de la Auditoría.
8. Velar por la publicación de los Estados Financieros y la opinión del Auditor Externo en la Memoria de la Asamblea General Ordinaria.
9. Verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones de la Cooperativa ante el INFOCOOP, el INS, la CCSS, el Registro Público de Asociaciones Cooperativas, la CPCA, CONACOOOP, Fondo Nacional de Cooperativas de Autogestión y otras cuotas parafiscales.
10. Comprobar que todas las acciones del Consejo de Administración, de la Gerencia y de los Comités respondan a las disposiciones de la legislación vigente, del Estatuto y de los Reglamentos.
11. Investigar exhaustivamente todas las sospechas de error, negligencia, anomalía, incorrección u otros actos eventualmente anómalos de los cuales el Comité tenga información, debidamente sustentada y respaldada por el denunciante.
12. Solicitar al Consejo de Administración la contratación de algún recurso técnico y humano específico para llevar a cabo alguna investigación especial y necesaria.
13. Solicitar a la Gerencia la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria cuando el Consejo de Administración no proceda a convocarla y, a juicio del Comité se justifique.
14. Proponer a la Asamblea General la expulsión de los dirigentes, trabajadores o asociados de quienes se haya comprobado la comisión de actos graves y lesivos a los intereses de la Cooperativa, respetando en un todo el Debido Proceso.
15. Revisar los reclamos planteados por los asociados ante la Cooperativa para propiciar su tramitación y solución.

16. Denunciar ante el Consejo de Administración cualquier anomalía tan pronto como ésta se haya comprobado y si el Consejo no actuara correcta y oportunamente denunciar la anomalía y la actitud del Consejo ante la Asamblea General y si no obtuviese satisfacción, ante los organismos correspondientes. A la vez, dar por concluido y archivado todo asunto que, después de haber sido denunciada su anomalía, haya sido atendido correcta y oportunamente por el órgano de la Cooperativa al que corresponda.
17. Participar como garante en todo proceso administrativo abierto contra cualquier asociado.
18. En general, todas aquellas funciones y atribuciones que le corresponden como organismo director de la Cooperativa, según lo establecido en el artículo 49 del Estatuto.

CAPITULO VII

DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

ARTICULO No. 48:

El Comité de Educación y de Bienestar Social es el órgano responsable de la educación cooperativa, para lograr la formación y capacitación necesarias, la Cooperativa sufrague, organice y ofrezca a sus asociados reales y potenciales, así como a sus directivos y trabajadores. Es también el único órgano responsable de administrar

los recursos asignados por ley a la Reserva de Educación, así como a la Reserva de Bienestar Social, y que se traducen en las ayudas económicas y de bienestar social, destinadas por la Cooperativa al mejoramiento económico, profesional y social de sus asociados y trabajadores. Todas sus actividades serán coordinadas con el Consejo de Administración.

ARTICULO No. 49:

Son atribuciones del Comité de Educación y Bienestar Social:

1. Elaborar un plan de trabajo y un presupuesto anuales que serán entregados al Consejo de Administración para su conocimiento y aprobación en el mes de abril de cada año.
2. Promover constantemente actividades educativas y de relación social entre los asociados y la Dirigencia.
3. Preparar publicaciones periódicas para informar a los asociados, con la participación de los integrantes de la Cooperativa y el conocimiento y aprobación del Consejo de Administración.
4. Disponer, controlar y hacerse responsable de los recursos que el Consejo de Administración autorice para las actividades educativas y sociales que organiza el Comité.
5. Elaborar y entregar al Consejo de Administración para su estudio y presentación a la Asamblea General para su aprobación, un proyecto de Reglamento para el uso y destino de los recursos de la reserva de Bienestar Social de acuerdo al Reglamento que para tales efectos dictó el INFOCOOP.
6. Denunciar ante el Comité de Vigilancia, toda ayuda económica o de formación que, directa o indirectamente, la Cooperativa otorgue a sus asociados o trabajadores, sin el conocimiento o acuerdo del Comité de Educación y Bienestar Social.

CAPITULO VIII

DE LAS PRESIDENCIAS Y SECRETARIAS DE LOS CUERPOS DIRECTIVOS

ARTICULO No. 50:

Son deberes y atribuciones de la presidencia de los cuerpos directivos:

1. Presentarse antes de la hora señalada para la sesión a fin de hacer todos los preparativos para dar inicio a la sesión.
2. Elaborar el orden del día de la sesión.
3. Iniciar la sesión puntualmente a la hora señalada.
4. Comprobar el quórum e iniciar la sesión.
5. Presidir, suspender, decretar recesos y dar por terminada la sesión, la cual se puede iniciar dentro de los 30 minutos posteriores a la hora convocada, una vez completado el quórum para el inicio de ésta.
6. Integrar las comisiones de trabajo necesarias y señalarle el plazo para que rindan informe.
7. Dirigir discusiones de los asuntos sometidos a conocimiento de cada cuerpo directivo de acuerdo con este Reglamento, procurando orientar el debate al fondo del caso.
8. Conceder la palabra a los directores en el orden como la soliciten, salvo cuando se trate de una moción de orden, en cuyo caso se le concederá la palabra al solicitante inmediatamente, después que termine en el uso de la palabra quien la tenga en ese momento.
9. Conceder permiso a los directores, para retirarse de las sesiones, cuando las circunstancias personales lo ameriten, dejando constancia en acta para efectos de justificación únicamente.
10. Determinar las fechas de las sesiones con asistencia exclusiva de los directores, fijando los procedimientos que considere necesarios para tal efecto.
11. Representar al cuerpo directivo en actos protocolarios y otros semejantes, salvo que se delegue en otros miembros, en caso de no poder ser suplido por la vicepresidencia.
12. Designar al cumplirse los primeros treinta minutos de la hora señalada para el inicio de la sesión y por orden de elección, al suplente o suplentes para sustituir con voz y voto a los miembros propietarios ausentes.
13. Firmar las actas una vez aprobadas, conjuntamente con la secretaría y toda otra documentación que así lo requiera.
14. Recibir la votación sobre los asuntos sometidos e informar a sus compañeros del resultado de ésta.
15. Someter a votación el contenido de las actas.
16. Otras funciones que, mediante acuerdo por mayoría calificada, le otorgue el cuerpo directivo.
17. Dar por finalizada la sesión una vez agotada la agenda.

ARTICULO No. 51:

Son funciones de la secretaría del Consejo de Administración:

1. Tomar y redactar el acta de las sesiones.
2. Leer las actas en las sesiones y firmarlas una vez aprobadas, conjuntamente con el Presidente.
3. Velar para que el libro de actas esté al día.
4. Entregar copia de las actas o documentos a cada director y gerente que así lo amerite.

5. Leer, resumir y archivar la correspondencia conocida por el Consejo. Dar respuesta, cuando lo amerite, a la correspondencia recibida.
6. Contestar las solicitudes de ingreso y renunciaciones a la Cooperativa.
7. Levantar las actas correspondientes a la entrega del derecho del Fondo de Reserva para el comité de Educación y Bienestar Social.
8. Consignar en el libro de actas respectivo, en forma clara y precisa el desarrollo de las sesiones, procurando que lo tratado se anote gramaticalmente correcto y con el mayor apego posible a lo acordado.
9. Incluir en el acta siguiente las modificaciones que se aprueban a la que está en discusión.
10. Todas aquellas inherentes al puesto y no contempladas en este reglamento.

ARTICULO No. 52:

Son funciones de la secretaría del Comité de Vigilancia:

1. Tomar y redactar el acta de las sesiones.
2. Leer las actas en las sesiones y firmarlas una vez aprobadas, conjuntamente con el Presidente.
3. Velar para que el libro de actas esté al día.
4. Leer y archivar la correspondencia. Cuando lo amerite responder, a la correspondencia recibida.
5. Consignar en el libro de actas respectivo, en forma clara y precisa el desarrollo de las sesiones, procurando que lo tratado se anote gramaticalmente correcto y con el mayor apego posible a lo acordado.
6. Incluir en el acta siguiente las modificaciones que se aprueban a la que está en discusión.
7. Todas aquellas inherentes al puesto y no contempladas en este reglamento.

ARTICULO No. 53:

Son funciones de la secretaría del Comité de Educación y Bienestar Social:

1. Tomar y redactar el acta de las sesiones.
2. Leer las actas en las sesiones y firmarlas una vez aprobadas, conjuntamente con el Presidente.
3. Velar para que el libro de actas esté al día.
4. Leer y archivar la correspondencia. Cuando lo amerite responder, a la correspondencia recibida.
5. Consignar en el libro de actas respectivo, en forma clara y precisa el desarrollo de las sesiones, procurando que lo tratado se anote gramaticalmente correcto y con el mayor apego posible a lo acordado.
6. Llevar control estricto sobre el otorgamiento de los subsidios a los asociados solicitantes (uno por año) detallando el nombre, apellidos, número de cédula, lugar de residencia, fecha y monto otorgados, así como el motivo que origina el otorgamiento del subsidio.
7. Velar porque el libro de otorgamiento de subsidios esté al día.
8. Llevar el control de acuerdos del Comité.
9. Incluir en el acta siguiente las modificaciones que se aprueben a la que está en discusión.
10. Todas aquellas inherentes al puesto y no contempladas en este reglamento.

CAPITULO IX

DE LAS COMISIONES

ARTICULO No. 55:

El Consejo de Administración delega el nombramiento de las Comisiones que considere necesarias a la Presidencia.

Aprobado por el Consejo de Administración en sesión 379 del 3 de agosto 2010.

Control de Modificaciones:

Modificado por el Consejo de Administración en Sesión N.º 637, del 17 de Julio del 2024. Se modifica Artículo 9,11,17,21,42,43,45.

Modificado por el Consejo de Administración en Sesión N.º 653, del 21 de mayo del 2025. Se modifica Artículo N.º. 33.

Reglamento disciplinario para Asociados

CAPITULO I DISPOSICIONES

GENERALES

ARTICULO No. 1: DE LA IDENTIFICACION.

COOPESIBA R.L, es una Cooperativa Autogestionaria, integrada voluntariamente por sus personas asociadas, con el objetivo principal de generar puestos de trabajo, para lo cual se dedica a brindar atención integral de la salud mediante atención ambulatoria en forma universal, solidaria y equitativa, con énfasis en la prevención y promoción de la salud, con una amplia participación social. Esto mediante la contratación de servicios con la Caja Costarricense del Seguro Social o con otras instituciones o empresas. La dirección y gestión de todas las actividades de COOPESIBA R.L. corresponde a sus personas asociadas, las cuales son a la vez sus trabajadores, con las excepciones que permite el ARTICULO 104 de la Ley de Asociaciones Cooperativas, así como el artículo 9 incisos a) c) y d) del Estatuto.

La cooperativa organizará directamente las actividades del trabajo asociado de sus miembros, con autonomía administrativa, asumiendo sus asociados los riesgos en la realización de la actividad empresarial de la cooperativa. Igualmente, la cooperativa conservará su autonomía administrativa, cuando contrate con terceros la ejecución de diferentes trabajos de acuerdo con los objetivos de la cooperativa.

En el caso de los trabajadores no asociados, la prestación de servicios se regulará de acuerdo con las disposiciones del derecho laboral, sea el Código de Trabajo y sus Leyes Conexas, así como por el Reglamento Interno de Trabajo que aprueben las autoridades administrativas.

ARTÍCULO No. 2: DE LA NOMENCLATURA

Para los efectos del presente Reglamento, entiéndase por:

- a. La Cooperativa: A la Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrados de Salud de Barva R.L. (COOPESIBA R.L.), actuando como persona jurídica, cuyo domicilio legal se ubica en el Cantón de Barva, Provincia de Heredia, pudiendo establecer sucursales o locales de servicio en todo el territorio nacional.
- b. Nivel ejecutivo: todas las jefaturas de la organización.
- c. Asociados: todas las personas que prestan su servicio a la cooperativa en su condición trabajador asociado.
- d. Cuerpos Directivos: Aquellos órganos creados por mandato de los Estatutos y que tienen como fin la dirección, vigilancia y educación y capacitación en la cooperativa.
- e. Trabajador no asociado: es aquella persona que labora para la Cooperativa en régimen de sujeción laboral asalariada.

ARTICULO No. 3: DE LA INTERPRETACION

La interpretación de este reglamento, así como la suplencia de este en caso de ausencia de normativa expresa, se realizará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Asociaciones Cooperativas, los Estatutos y los principios y doctrina del Derecho Cooperativo, en su orden. A falta de norma aplicable en las fuentes anteriores, se aplicará la legislación laboral del país en cuanto no contravenga dichos principios y doctrina.

ARTÍCULO No. 4: DE LA ÚLTIMA INTERPRETACION

En último término, la interpretación del presente Reglamento corresponderá al Consejo de Administración.

ARTICULO No. 5: DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL TRABAJADOR ASOCIADO

Todos los asociados de la cooperativa gozarán de todos los derechos y deberes establecidos en los Estatutos y en el presente Reglamento en condiciones de igualdad de trato, equidad y solidaridad.

ARTICULO No. 6: DE LAS OBLIGACIONES DE TRABAJO ASOCIADO

Conforme a los requerimientos que establece la Ley de Asociaciones cooperativas, el Estatuto de COOPESIBA R.L., este Reglamento y los principios de equidad, buena fe y solidaridad, así como los valores que deben integrar la relación asociativa de toda organización cooperativa, se establecen las siguientes obligaciones mínimas de todo trabajador de la cooperativa.

- a. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado, dedicación y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar que establezca el contrato asociativo o que se convenga posteriormente;
- b. Evitar el desperdicio de los materiales, y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se les faciliten para el trabajo. No serán responsables los trabajadores asociados por el deterioro normal o por defecto de fabricación o por caso fortuito. No obstante, es obligación de todo asociado reportar de inmediato a sus jefaturas cualquier defecto en los útiles, herramientas o equipos con que labora;
- c. Desempeñar las funciones acordadas con la cooperativa;
- d. Cumplir con las normas establecidas de la organización, en temas de valores, buenas costumbres, educación y disciplina;
- e. Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente para las personas o intereses de la cooperativa;
- f. Guardar a sus jefes y compañeros de trabajo, toda consideración debida, de modo que no se originen quejas por mal trato o irrespeto;
- g. Guardar al público en sus relaciones con él motivadas por el trabajo, toda la consideración debida, de modo que no se origine queja justificada por mal servicio, mal trato o falta de atención o irrespeto;
- h. Acatar las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes o de la cooperativa para la protección y seguridad personal de ellos, sus compañeros de trabajo, o los lugares donde laboran;
- i. Guardar los secretos técnicos y comerciales, cuya divulgación perjudique los intereses de la cooperativa.
- j. Responder económicamente por los daños que causaren intencionalmente, o que se debieran a su negligencia o descuido manifiesto. De previo a imponer a un trabajador asociado el pago de lo dañado, conforme este artículo, deberá escucharse el criterio del Comité de Vigilancia en un plazo no mayor de tres días hábiles, en los casos en que así lo solicite el trabajador asociado. En cualquier caso, y siempre y cuando la falta no amerite la terminación de la relación asociativa, al trabajador asociado se le darán facilidades de pago a fin de no hacer demasiado pesada la atención de la deuda.
- k. Reportar a sus superiores inmediatos los daños que otros compañeros causen en perjuicio de la cooperativa;
- l. Durante las horas de trabajo vestir de conformidad con el código de vestimenta establecido por la cooperativa;

- m. Desarrollar las labores dentro de un ambiente de armonía, a fin de que resulte de la mejor calidad posible;
- n. Cumplir las normas de trabajo que permitan al máximo orden y aseo en beneficio de la cooperativa y de lo demás servidores;
- ñ. Denunciar ante su superior jerárquico los hechos incorrectos de que tenga noticia.
- o. Gestionar y asistir a las capacitaciones que promuevan la superación técnica y humana.

ARTICULO No. 7: DE LAS PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES ASOCIADOS

- a. Ocupar tiempo, dentro de la jornada, para asuntos ajenos a las labores que les han sido encomendadas;
- b. Ausentarse del trabajo sin causa justificada y sin permiso de los superiores inmediatos;
- c. Trabajar en estado de embriaguez o bajo cualquier otra condición análoga, o ingerir bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia dentro de las áreas de trabajo o en horas laborales.
- d. Hacer durante el trabajo propaganda político-electoral o contraria a las instituciones democráticas del país, o ejecutar cualquier otro acto que signifique coacción que establece la Constitución Política;
- e. Usar los útiles, herramientas o materia prima, suministradas, para objeto distinto de aquel para el que estén normalmente destinadas, salvo autorización expresa de la Dirección respectiva.
- f. Ingresar o portar armas de cualquier clase durante las horas de labor, excepto en los casos especiales autorizados;
- g. Agredir de hecho o de palabra a otro asociado, no asociado o usuario durante la realización del trabajo o permanencia en la cooperativa;
- h. Intervenir cuando un jefe llame la atención a un subalterno;
- i. Hacer bromas con sus compañeros de trabajo o con terceras personas, que puedan motivar molestias o mal entendidos con el público; o hacer manifestaciones discriminatorias por cualquier atributo personal de sus compañeros de trabajo o de los usuarios de los servicios de la cooperativa.
- j. Introducir o sacar paquetes en la cooperativa sin mostrar su contenido al personal de seguridad.
- k. Impedir o entorpecer el cumplimiento de las medidas de seguridad en la operación del trabajo, dañar, destruir, remover o alterar los avisos o advertencias sobre las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, y los equipos de protección personal o negarse a usarlos sin motivo justificado.
- l. Efectuar rifas, recoger o solicitar directa o indirectamente suscripciones o contribuciones entre los servidores de la cooperativa, salvo las expresamente autorizadas por el Comité de Educación y Gerencia General, con carácter voluntario y para fines de interés social o cultural;
- m. Manipular motores, máquinas, equipo, vehículos, etc.; sin estar debidamente autorizado.
- n. Fumar en lugares no establecidos.
- ñ. Aceptar algún cargo con otro organismo u ocuparse de alguna actividad particular que requiera su presencia durante sus horas de trabajo regulares dentro de la cooperativa.
- o. Recibir dádivas, obsequios, recompensas de cualquier clase, como retribución o compensación por la afectación de las funciones propias.
- p. Valerse de la condición de asociado o utilizarla para obtener ventajas de cualquier índole, ajenas a las funciones inherentes del cargo.
- q. Ingerir alimentos fuera de los espacios señalados para tal fin dentro de la cooperativa.
- r. Manifestar comportamientos considerados como acoso sexual.

ARTICULO No. 8: DE LA APLICACIÓN DE SANCIONES

Las sanciones a que se refiere este capítulo son aquellas que se pueden imponer cuando la falta tenga su origen en motivos estrictamente derivados del aporte de trabajo y la ejecución de las funciones o labores a que se ha comprometido cada trabajador asociado.

ARTICULO No. 9: DE LAS FALTAS GRAVES

Son faltas graves las tipificadas en el artículo 81 del Código de Trabajo y son causal de ruptura de contrato de trabajo asociado sin perjuicio de la cooperativa y así como origen de solicitud de expulsión del asociado de la cooperativa, aunado a los establecidos en el Estatuto de COOPESIBA R.L.

ARTICULO No. 10: DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

Las faltas en que incurran los trabajadores asociados serán sancionadas con las siguientes medidas disciplinarias:

- a. Amonestación verbal;
- b. Amonestación por escrito;
- c. Suspensión del asociado sin goce de retribución, hasta por un máximo de quince días hábiles;
- d. Expulsión de la cooperativa.

Las sanciones anteriores se aplicarán atendiendo no estrictamente al orden en que aparecen, sino lo regulado en cada caso o la gravedad de la falta.

ARTICULO No. 11: DE LA REINCIDENCIA

La reincidencia documentada de las faltas establecidas en los diferentes capítulos de este Reglamento será contabilizada en lapsos de seis meses.

ARTICULO No. 12: DE LA APLICACIÓN DE LA AMONESTACION VERBAL

La amonestación verbal se aplicará:

Cuando el trabajador asociado en forma expresa o tácita cometa alguna falta a las obligaciones que le impone su contrato asociativo o este Reglamento. Una vez efectuada la amonestación verbal por la jefatura inmediata se notificará por escrito a Recursos Humanos día y el motivo por el cual se aplicó.

ARTICULO No. 13: DE LA APLICACIÓN DE LA AMONESTACION ESCRITA

La amonestación por escrito se aplicará en los siguientes casos:

- a. Cuando el asociado haya sido amonestado en los términos del artículo anterior e incurra en nueva falta;
- b. Cuando el asociado incumpla alguna de las obligaciones que establece el artículo 7 e incurra en alguna de las prohibiciones del artículo 8 de este Reglamento Interno, si la falta no diera mérito para una sanción mayor. c. En los demás casos que establezca este Reglamento

ARTICULO No. 14: DE LAS SUSPENSIONES

La suspensión del trabajador asociado sin goce de retribución se aplicará en los siguientes casos:

- a. Cuando el trabajador asociado después de haber sido amonestado por escrito incurra nuevamente en la falta que motivó la amonestación.
- b. Cuando el trabajador asociado viole alguna de las prohibiciones del artículo 8 de este Reglamento Interno, después de haber sido amonestado por escrito; cumpliendo el plazo de la reincidencia del artículo 11 de este reglamento.
- c. Cuando el trabajador asociado cometa alguna falta que no amerite una sanción mayor.

ARTICULO No. 15: DE LA EXPULSION

En caso de que un trabajador asociado cometa una falta grave que amerite la expulsión o baja de la cooperativa, se aplicará el procedimiento establecido en las normas del artículo 25 del Estatuto de la cooperativa.

ARTICULO No. 16: DEL DERECHO A DEFENSA

Para la aplicación de cualesquiera de las sanciones estipuladas en los artículos 13, 14 y 15 de este Reglamento, se deberá instruir un expediente contra el asociado, dentro del cual dicho afectado tendrá el derecho de presentar sus pruebas de descargo. La instrucción del expediente la realizará el Departamento de Recursos Humanos, dando al trabajador asociado un plazo de ocho días hábiles, después de ser notificado de los hechos para que presente su defensa y prueba de descargo. La aplicación de la sanción corresponderá a la Gerencia General quien podrá delegar función en Recursos Humanos.

ARTICULO No. 17: DEL PLAZO DE AMONESTACION

Las amonestaciones verbales o escritas deberán imponerse dentro de un plazo de quince días posteriores a aquel en que se cometió la falta o en que las jefaturas la conocieron. El resto de las sanciones deberán ser aplicadas dentro del plazo de un mes posterior al día en que se cometió la falta, o las jefaturas respectivas llegaron a conocer de ella. Es entendido que estos plazos se interrumpirán por todo el tiempo que dure la instrucción del expediente, según artículo anterior.

En el caso especificado de las sanciones por ausencias injustificadas o llegadas tardías las mismas se impondrán siempre en el mes siguiente a aquel en que se dio la falta, dado que el control de asistencia se realiza una vez concluido cada mes de calendario.

ARTICULO No. 18: OBLIGACIÓN DE COMUNICACIÓN DE AUSENCIA

El trabajador asociado tiene la obligación de comunicar previo al inicio de la jornada laboral que no se presentará a la misma informándole a su jefatura inmediata si la ausencia será parcial o total para el día respectivo.

ARTICULO No. 19: DE LA CONSECUENCIA DE LA AUSENCIA JUSTIFICADA

El trabajador asociado que notifica su ausencia a la jornada laboral deberá justificarla satisfactoriamente de acuerdo con el criterio de su jefatura inmediata y como consecuencia no devengará ningún tipo de remuneración en el

periodo no laborado. La justificación deberá ser presentada en un periodo máximo a 3 días hábiles en caso de no presentarla se considerará ausencia injustificada.

ARTICULO No. 20: SANCIÓN POR AUSENCIA NOTIFICADA SIN JUSTIFICACIÓN

El trabajador asociado que notifica su ausencia, de acuerdo con el ARTICULO No. 18, pero no presenta en el lapso de 3 días hábiles, la justificación respectiva será sancionado con amonestación escrita.

ARTICULO No. 21: CONSECUENCIA DE NO NOTIFICAR AUSENCIAS

El trabajador asociado que no notifica a su jefatura inmediata, previo al inicio de la jornada laboral su ausencia, tendrá un plazo máximo de 3 días hábiles, para justificar, con lo cual la sanción es que no devenga ningún tipo de remuneración y recibirá amonestación escrita. En el caso de que no justifique la ausencia se iniciará un proceso sancionatorio que conducirá a una sanción entre 1 y 3 días de suspensión sin ningún tipo de remuneración.

ARTICULO No. 22: DE LAS LLEGADAS TARDIAS

Se considera llegada tardía el ingreso al trabajo, en cualquier fracción después de la hora fijada en el horario de la jornada establecida.

ARTICULO No. 23: DE LA JUSTIFICACION DE LAS LLEGADAS TARDIAS

La justificación de las llegadas tardías, salvo imposibilidad material, deberá presentarse ante el jefe superior inmediato el mismo día de la falta y trasladarla al Departamento de Recursos Humanos. En casos muy calificados, a juicio del jefe del departamento, se justificarán las llegadas tardías a efecto de no aplicar la sanción correspondiente.

ARTICULO No. 24: DE LAS SANCIONES POR TARDIAS INJUSTIFICADAS

Las llegadas tardías injustificadas, computadas al final de un mismo mes calendario, se sancionarán de la siguiente manera:

- a. Por dos tardías: Amonestación Verbal.
- b. Por tres o más tardías: Amonestación escrita.

No se admitirá justificaciones tardías, salvo casos muy calificados de fuerza mayor, caso fortuito u otra imposibilidad similar, las cuales solo podrán admitir los Directores Médicos o en su defecto la Gerencia General de la cooperativa. En caso de que la jefatura incumpla con la presentación de la justificación a tiempo, será acreedor de la amonestación escrita.

ARTICULO No. 25: DEL ABANDONO DEL TRABAJO

Se considerará abandono de trabajo no cumplir con la jornada, o la labor objeto de la prestación comprometida con la cooperativa. Para los efectos de calificar el abandono de trabajo, no será necesario que el trabajador asociado salga del lugar de trabajo donde presta sus servicios, sino que bastará que de modo evidente abandone la labor que le ha sido encomendada. El abandono del trabajo se considera como falta grave.

ARTICULO No. 26: DE LOS RECLAMOS

Todo trabajador asociado podrá tramitar sus inquietudes ante sus superiores y hacer valer sus derechos, reclamos y peticiones, las cuales podrá formular por escrito ante su superior inmediato, quien lo resolverá dentro de los cinco días hábiles siguientes y en la misma forma.

Si acudiendo a este no obtiene ningún resultado, el trabajador asociado podrá acudir al jefe inmediato superior de aquel para que le solucionen los asuntos, quien definitivamente dictaminará la solución que estime conveniente y la elevará a la Dirección correspondiente para su aprobación. Los asuntos urgentes podrán gestionarse verbalmente y deberán entonces resolverse de inmediato.

Aprobado por el Consejo de Administración en sesión 379 del 3 de agosto 2010.

Control de Modificaciones:

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 541 del 09 de setiembre de 2019. Se modifica Artículos N°. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 25 y 26.

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 603 del 17 de agosto de 2022. Se modifica Artículo N°. 7.

Modificado por el Consejo de Administración en Sesión N.º 618 del 19 julio de 2023. Se modifica Artículo N°. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21 y 24.

Modificado por el Consejo de Administración en Sesión N.º 619 del 28 julio de 2023. Se modifica Artículo N°. 22.

Modificado por el Consejo de Administración en Sesión N°. 639 del 30 de agosto del 2024. Se modifica Artículo N° 2 inciso D, Artículo N° 6 inciso J, Ñ y O, Artículo N° 7 inciso C.

Reglamento de elecciones internas de la Comisión Electoral

ASPECTOS GENERALES

ARTICULO No. 1 :

El presente Reglamento regulará el proceso de escogencia de los diferentes Comités y del Consejo de Administración de COOPESIBA R.L.

ARTICULO No. 2:

En un término no inferior a seis semanas antes de la elección, el Consejo de Administración constituirá una Comisión Electoral cuyos miembros se abstendrán de aspirar a cualquier cargo y de favorecer a ningún candidato.

ARTICULO No. 3:

La Comisión estará integrada por tres miembros de la siguiente forma:

- a) Un miembro del Comité de Vigilancia.
- b) Un miembro del Comité de Educación.
- c) Un representante del Consejo de Administración

ARTICULO No. 4:

Son funciones de la Comisión:

- a) Convocar a elecciones de conformidad con los acuerdos del Consejo de Administración.
- b) Velar por el cumplimiento del presente Reglamento.
- c) Procurar el debido respeto en el proceso eleccionario.
- d) Resolver, en primera instancia cualquier diferendo que surja durante dicho proceso.
- e) Establecer el plazo para recibir postulaciones.
- f) Velar que los candidatos cumplan con los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
- g) Otras que le asigne el Consejo de Administración.

ARTICULO No. 5:

Todo el proceso electoral incluyendo el conteo y declaratoria de elección estará bajo el control exclusivo de la Comisión.

ARTICULO No. 6:

Los asociados interesados en postular su nombre para alguno de los puestos a elegir en la Asamblea deberán presentar sus atestados con 8 días naturales previos a la Asamblea. Una vez vencido éste, la Comisión hará del conocimiento de los asociados por el medio que considere más idóneo, los nombres de los candidatos y los puestos que aspiran a ocupar.

ARTICULO No. 7:

De las sesiones de la Comisión electoral deberán levantarse las actas correspondientes.

ARTICULO No. 8:

Todos los acuerdos y resoluciones de la Comisión quedarán en firme en el mismo acto en que se adopten.

DE LOS REQUISITOS

ARTICULO No. 9:

Para ser candidato, a cualquiera de los puestos de elección de los Comités y Consejo, se requiere la condición de asociado y cumplir con lo establecido para esos efectos en el Estatuto. Podrá el asociado o asociada postularse en todos los puestos vacantes. Si es electo en primera instancia quedará excluido de las demás plazas vacantes.

ARTICULO No. 10:

Para efecto de la inscripción cada asociado o asociada podrá postular su candidatura hasta un número de veces igual a las plazas vacantes. Los requisitos de las inscripciones cubrirán para todos los efectos a las plazas vacantes a elegir en la Asamblea correspondiente tanto para el Consejo de Administración como de los Comités.

OTRAS DISPOSICIONES

ARTICULO No. 11:

En el caso de que no se postulará ningún candidato la Asamblea podrá escoger de su seno los asociados que cubrirán las plazas vacantes.

ARTICULO No. 12:

Resultará electo el candidato que obtenga la mitad más uno de los votos presentes y delegados. La declaratoria se hará en la misma Asamblea General en que se produzca la elección. Después de la última declaratoria, se cerrará el proceso eleccionario y con ello, termina su labor la comisión Electoral.

ARTICULO No. 13:

Este Reglamento entrará en vigencia al día siguiente en que sea aprobado por parte del Consejo de Administración.

Aprobado por el Consejo de Administración en sesión 320 del 28 de mayo del 2008.

Control de Modificaciones:

Modificado por el Consejo de Administración en Sesión N.º 628 del 21 febrero de 2024. Se modifica Artículo N.º. 10.

Reglamento de pago de retribuciones para Asociados

CAPITULO I DISPOSICIONES

GENERALES

ARTÍCULO No. 1: DE LA IDENTIFICACION

COOPESIBA R.L, es una Cooperativa Autogestionaria, integrada voluntariamente por sus personas Asociadas, con el objetivo principal de generar puestos de trabajo, para lo cual se dedica a brindar atención integral de la salud mediante atención ambulatoria en forma universal, solidaria y equitativa, con énfasis en la prevención y promoción de la salud, con una amplia participación social. Esto mediante la contratación de servicios con la Caja Costarricense del Seguro Social o con otras instituciones o empresas. La dirección y gestión de todas las actividades de COOPESIBA R.L. corresponde a sus personas Asociadas, las cuales son a la vez sus trabajadores, con las excepciones que permite el ARTICULO 104 de la Ley de Asociaciones Cooperativas, así como el artículo 9 incisos a) c) y d) del Estatuto.

La Cooperativa organizará directamente las actividades del trabajo Asociado de sus miembros, con autonomía administrativa, asumiendo sus Asociados los riesgos en la realización de la actividad empresarial de la Cooperativa. Igualmente, la Cooperativa conservará su autonomía administrativa, cuando contrate con terceros la ejecución de diferentes trabajos de acuerdo con los objetivos de la Cooperativa.

En el caso de los trabajadores no Asociados, la prestación de servicios se regulará de acuerdo con las disposiciones del derecho laboral, sea el Código de Trabajo y sus Leyes Conexas, así como por el Reglamento Interno de Trabajo que aprueben las autoridades administrativas.

ARTÍCULO No. 2: DE LA PERSONERIA.

Para los efectos del presente Reglamento, entiéndase por:

- a. La Cooperativa: A la Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrales de Salud de Barva R.L. (COOPESIBA R.L.), actuando como persona jurídica independiente, cuyo domicilio legal se ubica en el Cantón de Barva, Provincia de Heredia, pudiendo establecer sucursales o locales de servicio en todo el territorio nacional.
- b. Nivel ejecutivo: A todas las jefaturas de la empresa, que reporten directamente a la Gerencia General.
- c. Asociados: A todos los trabajadores Asociados de la Cooperativa.
- d. Órganos Cooperativos: Aquellos órganos creados por mandato de los Estatutos y que tienen como fin la dirección, vigilancia y educación y capacitación en la Cooperativa.
- e. Reglamento: Reglamento de Pago de Retribuciones para Asociados.

ARTICULO No. 3: DE LA DEVOLUCION DE CAPITAL

En todos los casos de terminación de la relación asociativa del Asociado con la Cooperativa, el Asociado tendrá derecho a la devolución de su capital social conforme a las estipulaciones del Estatuto en sus artículos 17, 66 y 67 y el 62 de la LAC, y en los casos en que así lo establece este Reglamento.

ARTICULO No. 4: La Cooperativa podrá retribuir a sus Asociados por Consulta Externa u otra condición especial que amerite un reconocimiento adicional. Estas retribuciones económicas se regularán y calcularán de acuerdo lo dispuesto por el Consejo de Administración.

ARTICULO No. 5: DE LOS ASCENSOS TEMPORALES Y TRASLADOS

Cuando ocurran ascensos temporales, regirá, obligatoriamente, un período de prueba de tres a seis meses, mediante la acción de personal correspondiente, recibiendo el Asociado la remuneración del puesto correspondiente siempre y cuando cuente con los atestados académicos requerido para el puesto.

En caso de no cumplir con los requisitos académicos y la Cooperativa deba nombrar un sustituto para garantizar la continuidad del servicio se pagará un 50% del salario base del sustituto por la cantidad de días que cubra. No se podrá efectuar ascensos, temporales o traslados a un departamento donde los asociados tengan nexos familiares.

Asimismo, podrán efectuarse traslados de Asociados de acuerdo a las necesidades de la Cooperativa. Los traslados del lugar o puesto de trabajo sólo procederán por necesidad de la Cooperativa.

En el caso de solicitud de traslado voluntario de un asociado a otro departamento de manera ascendente o descendente se regirá por el siguiente procedimiento:

- a) El asociado realizará la solicitud escrita y justificada del traslado a su Jefatura, quien debe aprobarlo por escrito y comunicarlo a RRHH para que este departamento ubique la plaza disponible en el departamento solicitado.
- b) La Jefatura del puesto disponible deberá ante solicitud de RRHH aprobar el ingreso del asociado solicitante por escrito.
- c) El asociado aceptará la modificación de su remuneración por escrito y comunicado a RRHH, la cual será siempre igual a la del asociado en esa misma plaza que menos perciba. Si no hay asociados en la plaza para comparar remuneraciones, se comparará con el salario del trabajador que en esa plaza menos salario perciba.
- d) El traslado rige a partir de la aprobación de la Gerencia General en la Acción de Personal correspondiente.

ARTICULO No. 6: DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO

La jornada ordinaria normal no podrá ser mayor de cuarenta y ocho horas semanales en jornada diurna; de cuarenta y dos horas en jornada mixta; ni de treinta y seis horas en jornada nocturna. La jornada normal operará como jornada acumulativa de lunes a sábado, dentro del siguiente horario: de lunes a viernes, de las siete horas a las dieciséis horas, y los sábados de las siete a las diez horas.

La cooperativa podrá tener horarios especiales de conformidad a las necesidades de las comunidades o requerimiento especiales.

Todos los días habrá quince minutos por la mañana para tomar un refrigerio. Habrá también cuarenta y cinco minutos para almuerzo.

ARTICULO No. 7: DE LA JORNADA ESPECIAL

La jornada de trabajo de todos aquellos Asociados que laboren sin fiscalización superior inmediata, o que por la naturaleza de sus funciones no les sea aplicable la jornada ordinaria, se regirán por lo que al respecto establece el artículo 143 del Código de Trabajo.

ARTICULO No. 8: DEL TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

Se considera tiempo de trabajo todo aquel que los Asociados permanezcan bajo las órdenes o dirección inmediata, o delegada de la Cooperativa. Al comenzar las labores, de conformidad con el horario fijado por la Cooperativa, no podrá el Asociado abandonar ni suspender labores sin causa justificada, a juicio de la jefatura respectiva, antes haber cumplido la jornada de trabajo. El Asociado deberá prestar sus servicios los días sábados tal y como lo indica la jornada laboral de la Cooperativa, primordialmente para la atención de actividades especiales en salud, docencia impartida y recibida, reuniones y sesiones de trabajo, campañas y ferias de salud, campañas de vacunación y afines. La jornada laboral será de 48 horas semanales.

ARTICULO No. 9: DE LA MODIFICACION DE HORARIOS

El Consejo de Administración, por recomendación de la Gerencia General, podrá modificar transitoriamente los horarios establecidos en este reglamento, siempre que circunstancias especiales así lo exijan y no se cause un perjuicio grave a los Asociados. El cambio deberá ser notificado a los Asociados afectados con un mínimo de tres días hábiles de anticipación. La modificación definitiva de los horarios solo podrá hacerse mediante acuerdo de la Asamblea de Asociados. En casos de emergencia la Jefatura podrá modificar el horario del Asociado con 24 horas de anticipación con previa notificación a la Gerencia.

ARTICULO No. 10: DE LAS JORNADAS EXTRAORDINARIAS

Todo Asociado está obligado a laborar jornada extraordinaria, cuando la Cooperativa así lo requiera, previa solicitud de 24 horas, y en casos de emergencia de 2 horas. En caso de que el Asociado presente una justificación negativa este deberá demostrar ante sus superiores el motivo de la justificación. En caso de conflicto entre el Asociado y sus superiores por causa de la justificación esgrimida por él, el asunto será resuelto por la Dirección respectiva y la Gerencia. Si el Asociado considera que han violado sus derechos podrá actuar de acuerdo con lo establecido en la Reglamentación de la Cooperativa. Si el Asociado se negara a acatar sin justificación la solicitud de laborar jornada extraordinaria, a pesar de habersele comunicado con un mínimo de dos horas establecido de anticipación, será sancionado de acuerdo con las disposiciones Reglamentarias establecidas en la Cooperativa.

ARTICULO No. 11: DE LA RETRIBUCIÓN DE LA JORNADA EXTRAORDINARIA

La jornada extraordinaria será retribuida conforme a las reglas que establece el Código de Trabajo en su artículo

139. Para efectos de pago, todo tiempo extraordinario debe contar con la previa autorización del jefe de departamento y/o Director respectivo. El trabajo extraordinario realizado contra lo dispuesto anteriormente no será reconocido como tiempo efectivo.

ARTICULO No. 12: DE LA RETRIBUCIÓN

De conformidad con lo que establece el artículo 108 inciso a) de la Ley de Asociaciones Cooperativas, todos los Asociados tendrán derecho a una retribución anual que (aparte de la liquidación también anual de excedentes al cierre del período fiscal, de los intereses sobre capital social ahorrado, así como cualquier bonificación extraordinaria), garantice un ingreso mensual que en ningún caso será inferior al salario mínimo fijado por el Consejo Nacional de Salarios, para las distintas actividades que se realizan dentro la Cooperativa. Habrá en la Cooperativa los siguientes tipos de retribución:

- a) **Retribución ordinaria:** es la que recibe el Asociado en forma periódica y habitual, por su aporte de trabajo en las funciones encomendadas en un periodo de tiempo determinado, no superior a un mes.
- b) **Retribución extraordinaria:** es la que percibe el Asociado por su aporte de trabajo en jornadas extraordinarias debidamente autorizadas.
- c) **Retribución especial:** es la que puede percibir el Asociado por descanso anual, por décimo tercer mes.

Por su naturaleza y características, ninguna retribución que pague la Cooperativa y perciba el Asociado, constituye salario.

ARTICULO No. 13: DEL MANUAL DE PUESTOS

Habrá un Manual de Perfiles de Puestos elaborado por parte de Recursos Humanos, cuya administración corresponderá a la Gerencia General.

ARTICULO No. 14: DE LA ESTRUCTURA DE RETRIBUCIONES

Además del Manual de Perfiles de Puestos y como complemento de este, la Cooperativa contará con una Estructura de Retribuciones, en la cual se asentarán las distintas categorías de puestos de trabajadores que existen en la Cooperativa, junto con las retribuciones a que tiene derecho de acuerdo al artículo 4 de este Reglamento. A este efecto, la Estructura de Retribuciones, contendrá un rango en el cual se incluirán las retribuciones mínimas y máximas de acuerdo con los estudios actualizados de mercado con que cuenta la Cooperativa.

Formarán parte de la Estructura de Retribuciones los montos adicionales que la Cooperativa podrá reconocer al trabajador Asociado.

Los asociados recibirán de manera uniforme su adelanto de excedentes para lo cual se establece una retribución única indivisible en sus componentes.

ARTICULO No. 15: DE LA MODIFICACION DE RETRIBUCION ORDINARIA

Las retribuciones que mensualmente reciba cada Asociado de la Cooperativa, podrán ser objeto de revisión por el Consejo de Administración a efecto de su modificación periódica a los siguientes factores: a) Evolución del índice inflacionario en el país; b) Estudio periódico del Mercado de Salarios en Costa Rica; c) Evaluaciones del desempeño que se harán a cada Asociado; d) Cambios contractuales que impliquen una modificación tarifaria.

ARTICULO No. 16: DEL PAGO DE RETRIBUCION

Los pagos o retribuciones mensuales se dividirán en pagos, conforme a la reglamentación que dicte la Gerencia General, sin que en ningún caso se cause perjuicio grave al Asociado.

ARTICULO No. 17: DEL LUGAR DE PAGO

El lugar de pago lo será el local donde está ubicada la administración de la Cooperativa o mediante la entidad financiera designada por ésta. Si el pago coincidiera con un día feriado, los pagos se harán al finalizar la jornada respectiva, el día hábil inmediato anterior.

ARTICULO No. 18: DEL RECARGO DE FUNCIONES

Durante ausencias temporales de un puesto superior, el sustituto tendrá derecho a percibir a partir del primer día hábil de su nombramiento, un cincuenta por ciento adicional de su salario base durante el tiempo que dure la sustitución siempre y cuando sea de menos de un mes, sobre un plazo mayor rige lo establecido en el artículo cinco de este Reglamento.

ARTICULO No. 19: DEL DESCANSO ANUAL

Todos los Asociados de la Cooperativa tendrán derecho a disfrutar quince días de descanso, después de cada cincuenta semanas de trabajo continuo.

Todos los días que se refiere este artículo son días hábiles. Para este efecto la antigüedad se computa a partir de la fecha de afiliación a la Cooperativa del trabajador Asociado.

En caso de terminación de la relación asociativa, por cualquier causa que fuera, antes de la conclusión del período de cincuenta semanas, el Asociado tendrá derecho como mínimo, a 1.25 días de descanso por cada mes completo de trabajo, que se le pagará al momento de retirarse de la Cooperativa.

ARTICULO No. 20: ADELANTO DEL DESCANSO ANUAL

Cuando así conviniere a los fines y actividades de la Cooperativa, RRHH podrá adelantar máximo cinco días de disfrute del período de descanso anual para determinado Asociado o grupo de Asociados. Salvo los casos especiales en que la Jefatura o la Cooperativa requiera mayor fraccionamiento.

ARTICULO No. 21: DEL DISFRUTE DEL DESCANSO ANUAL

El descanso anual será disfrutado en la época y en la ocasión en que lo autoricen las Jefaturas del Asociado mediante su programación anual del Departamento. No podrán acumularse para fines de disfrute más de un período de descanso anual.

ARTICULO No. 22: DE LA COMPENSACION DEL DESCANSO ANUAL

A solicitud del Asociado, las vacaciones podrán ser compensadas en dinero, pero en ningún caso más de una vez por período, y no más de cinco días. El Asociado deberá disfrutar como mínimo dos semana de vacaciones. La determinación de si conviene o no a la Cooperativa la compensación, corresponde a la Gerencia General.

ARTICULO No. 23: DE LA ACUMULACION DEL DESCANSO ANUAL

No interrumpirán el plazo de las cincuenta semanas necesarias para adquirir el derecho al descanso anual, ni las incapacidades por enfermedad o maternidad y riesgos del trabajo, ni las licencias con goce de retribuciones autorizadas o patrocinadas por la Cooperativa

ARTICULO No. 24: DEL PAGO DEL DESCANSO ANUAL

Para efecto del disfrute del descanso anual, no se contemplan los días de descanso ni días feriados. Para el pago del descanso anual en caso de cese de la relación asociativa se tomará como base el promedio de las retribuciones periódicas ordinarias y extraordinarias pagadas al Asociado durante el período de las cincuenta semanas en que se configura el derecho, o en su caso, se tomará en cuenta la remuneración total percibida en el último mes anterior al disfrute del descanso, cualesquiera de las cifras que resulte más favorable al Asociado. En los casos de pago del descanso anual proporcional, se tomará las retribuciones ordinarias y extraordinarias pagadas durante el período que se va a cancelar.

ARTICULO No. 25: DEL DIA DE DESCANSO

Todos los Asociados de la Cooperativa tendrán derecho a disfrutar de un día fijo de descanso después de cada semana o después de cada siete días de trabajo continuo. El día de descanso semanal será preferiblemente el domingo, aunque podrá destinarse otro día dentro de la semana, cuando se trate de Asociados que laboren por el sistema de turnos, o cuando excepcionalmente deba atenderse una situación extraordinaria en el día de descanso normal. Los Asociados que sean enviados a laborar el día de descanso y que no se les reconozca un descanso alternativo dentro de la semana, tendrán derecho a que se les reconozca una retribución extraordinaria por el día laborado, que se calculará a razón de un pago doble con respecto al monto que normalmente hubiesen recibido por el día laborado.

ARTICULO No. 26: DE LOS DIAS HABILES Y FERIADOS

Son días hábiles para el Asociado todos los días del año, con excepción del día de descanso semanal y los días feriados. Se considerarán días feriados y por lo tanto de pago obligatorio los siguientes: 1 de enero, 11 de abril, jueves y viernes santo, 1 de mayo, 25 de julio, 15 de agosto, 15 de septiembre y el 25 de diciembre. Los días 2 - 31 de agosto y 01 de diciembre se consideran feriados de pago no obligado. La administración, por intermedio del Gerente General podrá ordenar el disfrute del feriado en día distinto al que indique el calendario de feriados, siempre y cuando esa medida encuentre justificación en la necesidad de obtener un mejor rendimiento de los procesos de servicios o administrativos que se dan dentro de la Cooperativa. Estas fechas podrán ser cambiadas por acuerdo del Consejo de Administración de conformidad con los decretos ejecutivos que sobre esta materia promulguen los Poderes del Estado

ARTICULO No. 27: DEL PAGO DE LOS FERIADOS

En los casos que el Consejo de Administración lo, considere necesario, previa recomendación de la Gerencia General, los Asociados podrán ser convocados a laborar en días feriados. No obstante, lo anterior en cualquier caso por el que se labore un día feriado, se reconocerá una retribución equivalente al doble de la que se hubiera devengado laborando normalmente, más un 50% adicional cuando se trate de feriados de pago no obligatorio, o un 100% adicional cuando se trate de feriados de pago obligatorio.

ARTICULO No. 28: DE LA DECIMO TERCERA REMUNERACION

Todos los Asociados tendrán derecho a recibir una retribución adicional a las doce retribuciones ordinarias que se perciben durante el año. Esta decimotercera retribución, se calculará con base en el promedio anual de retribuciones percibidas entre los meses de diciembre a noviembre de cada año y se pagará durante los primeros veinte días del mes de diciembre. Para efecto del pago de la decimotercera remuneración, la licencia de maternidad no afecta el cálculo. Cuando la relación asociativa termine, el Asociado recibirá una liquidación por decimotercera retribución anual, proporcional al número de meses que lleva laborados dentro del período, a la fecha de salida de la Cooperativa.

En los casos especiales en que coincidan en el año tres pagos bisemanales se tomara para efectos del cálculo de la decimotercera remuneración únicamente 52 semanas.

ARTICULO No. 29 DEL REBAJO DE LAS INCAPACIDADES

En las incapacidades por régimen de enfermedad COOPESIBA reconoce el 50% de los tres primeros días y le corresponderá a la C.C.S.S. el pago del subsidio correspondiente a partir del cuarto día.

En el caso de la licencia por maternidad será de cuatro meses calendario emitido en un solo documento el cual la Cooperativa cancelará el 50% del salario durante la vigencia de la licencia y el otro 50 % será cancelado por parte de la C.C.S.S. se aclara que en caso de la licencia por maternidad no afecta para efectos del pago del aguinaldo, el hecho de pagar un 50% del salario por parte de la Cooperativa y para tal efecto se computa el salario total.

En el caso de que la licencia por maternidad se emita posterior al alumbramiento esta será por tres meses a partir del nacimiento. Para casos excepcionales remitirse al reglamento para el otorgamiento de incapacidades y licencias del asegurado.

ARTICULO No. 30: DE LA CONDICIÓN DE EMBARAZO

Será responsabilidad directa de la madre embarazada notificar por escrito a la Cooperativa directamente a su Jefatura y esa a su vez a Recursos Humanos, sobre la condición del embarazo, en el momento en que se entere de su estado, por cuanto lo hará a través de certificado médico y copia de examen.

ARTICULO No. 31: DE LA MODIFICACIÓN DEL PERIODO DE LICENCIA POR MATERNIDAD

Si al darse el alumbramiento, el ser procreado naciera sin vida, el periodo original de la licencia se modificará otorgándole una nueva licencia hasta por cuarenta y cinco días a partir de la fecha del parto o fecha de defunción del neonato.

ARTICULO No. 32: DE LA LICENCIA POR ADOPCION

La licencia por maternidad en caso de adopción de un menor; se otorgará por noventa días contados a partir del momento en que la asociada demuestre haber recibido el menor, en calidad de madre, de acuerdo con los términos del artículo noventa y cinco del Código de Trabajo. En estos casos, cuando el niño por su edad está en periodo de lactancia, previo dictamen médico de que existe lactancia efectiva por parte de la madre, deberá extenderse el respectivo permiso de lactancia en las mismas condiciones que la madre biológica.

ARTICULO No. 33: DE LOS PERMISOS SIN GOCE DE RETRIBUCION

Inciso a. Todo Asociado tiene derecho solicitar permiso sin retribución económica hasta 180 días naturales durante su relación asociativa, distribuidos según la siguiente tabla:

- a. Permisos de 1 a 3 días naturales o por horas, podrán ser aprobados por la jefatura directa.
- b. Permisos de 4 a 15 días naturales, podrán ser aprobados por las Jefaturas, con el visto bueno de la Dirección respectiva.

La Jefatura no podrá otorgar de manera consecutiva o alterna más de 15 días naturales de permiso, con el visto bueno de la dirección respectiva para un mismo asociado

- c. Permisos de 15 a 60 días naturales deberán ser aprobados por la Gerencia General, con el visto bueno de la Jefatura y Dirección Médica respectiva.
- d. Permisos de 60 a 180 días deberán ser aprobados por el Consejo de Administración, previa recomendación de la Gerencia General.

Inciso b. Una vez cumplido los 180 días establecidos en el inciso a, el asociado puede solicitar gozar hasta 90 días naturales de permiso sin goce de retribución, después de cada año continuo laborado, significa que una vez cumplidos los 90 días el asociado debe laborar un año para poder gozar de otros 90 días. Salvo situaciones de estudio o incapacidad por enfermedad de familiar debidamente documentadas. Estos 90 días naturales se solicitarán según la siguiente tabla:

- a. Permisos de 1 a 3 días, podrán ser aprobados por la jefatura directa.
- b. Permisos de 4 a 15 días, podrán ser aprobados por las Jefaturas, con el visto bueno de la Dirección respectiva.
- c. Permisos de 15 a 90 días deberán ser aprobados por el Consejo de Administración, previa recomendación de la

Gerencia General.

Los incisos a y b, no son acumulables, por lo tanto, no pueden sumarse días de permiso sin goce salarial del inciso a, con días del inciso b, y una vez finalizado su derecho contemplado en el inciso a, debe laborar un año continuo para disfrutar del derecho establecido en el inciso b, salvo situaciones de estudio o incapacidad por enfermedad de familiar debidamente documentadas.

Los permisos sin goce de retribución estarán sujetos a la aprobación de la Jefatura correspondiente, Gerencia o Consejo de Administración, según sea el caso, así como la disponibilidad de recurso humano para realizar la sustitución correspondiente en casos necesarios. Si el solicitante renunciara a la Cooperativa durante el permiso, se tomará como referencia, para calcular la liquidación, el último día laborado.

En caso de interrupción de servicios sustanciales que deriven del permiso sin goce de salario otorgado, la Jefatura será responsable de dicha interrupción y deberá dar cuenta sobre la misma al nivel jerárquico.

ARTICULO No. 34: DE LOS PERMISOS CON GOCE DE RETRIBUCION

Se concederán licencias con goce de retribución en los siguientes casos:

- a) En caso de que el Asociado contraiga matrimonio, se le concederá cinco días hábiles de licencia.
- b) En caso de fallecimiento de alguno de sus familiares (Padres, Esposo(a), Hijos, Hermanos, Abuelos, Suegros, Yernos y Nueras, Compañero (a) por unión libre), la Cooperativa le concederá cinco días hábiles de licencia.
- c- Por muerte de Nietos, Cuñados, Tíos consanguíneos y por afinidad, Sobrinos consanguíneos y por afinidad dos días hábiles de licencia.
- d- Por muerte de Bisabuelos, Biznietos un día hábil de licencia.
- e) Los padres biológicos tienen derecho a la Licencia por Paternidad, de dos días por semana durante las primeras cuatro semanas a partir del nacimiento de su hijo o hija, de conformidad con el inciso b) del artículo 95 del Código Trabajo. En caso de adopción individual o conjunta, se aplicará lo normado en el inciso a) del artículo 95 del Código Trabajo.
- f) Toda madre en época de lactancia debidamente comprobada por el Director Médico del área, tendrá derecho a una hora diaria para amamantar a su hijo(a), por un periodo máximo de 3 años a partir del nacimiento del lactante, esta licencia podrá disfrutarla de la siguiente forma. El Director Médico del área realizará un examen cada mes para corroborar que la madre está efectivamente amamantando y emitirá un certificado que haga constar de la condición, a partir de la incorporación de la madre a su puesto de trabajo, dicho certificado deberá ser entregado a la Oficina de Recursos Humanos. La madre coordinará con la Jefatura para definir la forma como la disfrutará, lo puede hacer tomando medio hora en la mañana y media hora en la tarde o en su efecto disfrutar la hora de forma continua en la mañana, medio día o en la tarde conforme convenio con la Jefatura para realizar las acciones correspondientes sin que el servicio se vea afectado.
- g) Permiso para asistir a citas personales médicas programadas en la CCSS, INS, y médico de empresa de la Cooperativa.
- h) Actividades de interés de la Cooperativa, tales como celebraciones especiales o trámites propios de trabajo o de trámite para el trabajo.

- i) Cita de los hijos menores de edad en la CCSS.
- j) En otros casos no contemplados en los incisos anteriores cuando sean de suma urgencia y exista plena justificación, hasta por un día hábil otorgado por la Gerencia General.

ARTÍCULO No 35: DE LA SUSTITUCION DEL PERSONAL

COOPESIBA R.L. sustituirá a todo el personal que se ausente de la siguiente manera:

- a) Por un día, corresponderá a la jefatura conjuntamente con su equipo de trabajo asumir el recargo por el personal ausente.
- b) Por más de 1 día, la Jefatura realizará la solicitud formal y justificará ante la oficina de Recursos Humanos el requerimiento de personal para realizar la sustitución, previa autorización de la Dirección Médica o Gerencia según corresponda.
- c) En los casos donde la ausencia no atente contra la calidad del servicio que se brinda en función de nuestros clientes, la Cooperativa se reservara el derecho de realizar dicha sustitución.

ARTICULO No. 36: OTROS DERECHOS DE PAGO

Además de los derechos que establece la Ley de Asociaciones Cooperativas, el Estatuto y el Reglamento en los artículos anteriores, los Asociados de la Cooperativa tendrán los siguientes derechos:

- a) A la protección de la seguridad social sea mediante, o por la adscripción de la Cooperativa al régimen ordinario de protección de Enfermedad y Maternidad e Invalidez Vejez Muerte de dicha entidad, así como lo atinente a la Ley de Protección al Trabajador
- b) A la protección de riesgos del trabajo con el Instituto Nacional de Seguros.
- c) A que se les informe o certifique de todas las circunstancias relacionadas con su expediente personal, y que se les notifique de todas las resoluciones que les afecten;
- d) A que en caso de muerte, los beneficiarios designados, o en su caso a quienes demuestren tener derechos como causahabientes, reciban los beneficios a que se refiere el inciso f) de este artículo. Además, recibirá el aporte correspondiente a los fondos establecidos por la Cooperativa para beneficio de sus Asociados y las pólizas de vida vigentes a la fecha.
- e) A la garantía de estabilidad y la garantía de ascenso conforme a las disposiciones de este Reglamento y de los Estatutos, siempre y cuando no cometan ninguna de las infracciones previstas en estos.
- f) Todo trámite judicial que el asociado deba realizar en las entidades de justicia correspondientes será con goce de adelanto de excedentes cuando el personero sea requerido por las autoridades de justicia sin que medie ningún interés personal. Cuando el trámite es de índole personal o el proceso judicial es convocado por el asociado éste debe tramitar el permiso sin goce de remuneración o bien de vacaciones.

Aprobado por el Consejo de Administración en sesión 379 del 3 de agosto 2010.

Control de Modificaciones:

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 386 del 16 de noviembre 2010. Se modifica Artículo N° 34.

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 399 del 05 de julio de 2011. Se modifica Artículo N° 35.

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 422 del 14 de junio de 2012. Se modifica Artículo N° 36, inciso f.

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 427 del 04 de setiembre de 2012. Se modifica Artículo N° 36, inciso f.

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 469 del 15 de mayo de 2015. Se modifica Artículo N° 33.

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 476 del 21 de agosto de 2015. Se modifica Artículo N° 33.

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 492 del 18 de agosto de 2016. Se elimina inciso “f” Artículo N° 36. Transitorio Único: La vigencia para la aplicación de la presente reforma reglamentaria es a partir del 01 de octubre de 2016.

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 517 del 1 marzo de 2018. Se modifica Artículo N° 5.

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 523 del 19 de julio de 2018. Se modifica Artículo N° 36.

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 525 del 20 de setiembre de 2018. Se modifica Artículo N° 5.

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 525 del 20 de setiembre de 2018. Se modifica Artículo N° 18.

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 539 del 12 de agosto de 2019. Se modifica Artículos N° 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 28, 29, 32, 33, 34 y 36.

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 573, Acuerdo N.º 4 del 21 de abril del 2021. Se modifica Artículos N° 33 y 34.

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 582, Acuerdo N.º 2 del 01 de setiembre del 2021. Se modifica Artículo N° 33.

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 586, Acuerdo N.º 13 del 27 de octubre del 2021. Se modifica Artículo N° 33.

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 603, Acuerdo N.º 5 del 17 de agosto del 2022. Se modifica Artículo N° 34.

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 638, Acuerdo N.º 4 del 21 de Agosto del 2024. Se modifica Artículo N° 5, N° 23, N° 25, N° 26, N° 33 y N° 34.

Modificado por el Consejo de Administracion en sesión 644, acuerdo N° 8. del 11 de Diciembre del 2024. Se modifica articulo N° 34, se agrega incisos e,f,g,h.

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 645, acuerdo N° 3 del 15 de Enero del 2025. Se modifica articulo N° 34 inciso g.

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 651, Acuerdo N.º 14 del 09 de abril del 2025. Se modifica Artículo N° 22 y N° 34.

Reglamento de Viáticos y Gastos de transporte

ARTICULO No. 1: AMBITO DE APLICACION

El presente Reglamento establece las disposiciones generales a que deberán someterse las erogaciones que, por concepto de gastos de viaje y de transporte deban realizar los funcionarios en el cumplimiento de sus labores.

ARTICULO No. 2: CONCEPTO

Por viático debe entenderse aquella suma destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, efectivamente realizados, que la cooperativa reconoce a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo.

ARTICULO No. 3: COMPETENCIA PARA EXTENDER AUTORIZACIONES

Corresponderá dar las autorizaciones del adelanto para los viáticos y gastos de transporte, al respectivo jefe inmediato.

ARTICULO No. 4: ADELANTO

Por adelanto debe entenderse la suma total estimada para los gastos de viaje que correspondan a la gira. La solicitud de adelanto debe ser hecha por el (los) funcionario(s) que vaya(n) a salir de gira en el formulario de “Liquidación o Adelanto de Viáticos” que para tal efecto establezca la Administración, el cual deberá contener, entre otra información, la relativa a cada uno de los funcionarios, la justificación de la gira, el monto del adelanto de viáticos solicitado y la firma de quien autoriza el viaje. El adelanto de viáticos aplicará salvo casos especiales.

ARTICULO No. 5: FORMATO DE LIQUIDACION DE GASTOS

La liquidación de los gastos de viaje, de transporte y de otras erogaciones conexas, deberá hacerse detalladamente.

La información consignada en la liquidación de gastos de viaje y de transporte tiene el carácter de declaración jurada; o sea, de que ésta es una relación cierta de los gastos incurridos en la atención de asuntos oficiales.

ARTICULO No. 6: PRESENTACION DE CUENTAS

El funcionario que no haya solicitado adelanto de viáticos deberá presentar, dentro de los tres días hábiles posteriores al regreso a su sede de trabajo o a su incorporación a éste, la liquidación de los gastos correspondientes ante la Sección de Tesorería y Presupuesto o Caja Chica.

ARTÍCULO 7: TARIFAS.

Las sumas a cobrar por los diferentes conceptos, de Desayuno, almuerzo, cena y hospedaje serán las definidas por la Contraloría General de la República

Para tales efectos, así como para el día en que se inicie o el día en que concluya una gira, se observarán las siguientes normas:

- a) Desayuno: Se reconocerá cuando la gira se inicie antes de o a las seis horas, siempre y cuando, luego de finalizada ésta, el funcionario continúe laborando hasta la finalización de la respectiva jornada de trabajo.
- b) Almuerzo: Se cubrirá cuando la partida se realice antes de las diez horas y el regreso después de las catorce horas; sin embargo, en casos especiales, podrá ampliarse el límite de partida hasta las once horas, siempre y cuando el regreso se haya producido después de las quince horas y el funcionario hubiese laborado en forma continua antes de dicha partida. También se pagará si la salida ocurrió antes de las diez horas y el regreso se realizó entre las trece y las catorce horas, siempre y cuando el funcionario o empleado hubiese laborado en forma continua hasta la finalización de su jornada de trabajo.
- c) Cena: Se pagará cuando la partida se realice antes de las dieciséis horas y el regreso después de las diecinueve horas; sin embargo, en casos especiales, podrá ampliarse el límite de partida hasta las dieciocho horas, siempre y cuando el regreso se produzca después de las veintiuna horas y el funcionario o empleado hubiese laborado en forma continua antes de su partida.
- d) Hospedaje: Se reconocerá cuando el servidor se viere obligado a pernoctar fuera de su domicilio, en razón de la gira.

Actualización de Tarifas. La tarifa se actualizará de acuerdo a los montos establecidos por la Contraloría General de la República y sus respectivas actualizaciones serán ratificadas mediante acuerdo del Consejo de Administración. La Gerencia general presentara una vez al año la tabla actualizada de tarifas de la Contraloría General de la República.

Artículo 8: JUSTIFICANTES DE GASTOS.

Para el reconocimiento de gastos de hospedaje la Administración requerirá del funcionario la presentación de facturas.

ARTÍCULO 9: GASTOS DE TRANSPORTE DURANTE LAS GIRAS.

Cuando el funcionario necesite utilizar los servicios de transporte público colectivo, el reconocimiento de ese pago se hará de acuerdo con la tarifa autorizada por el organismo regulador correspondiente. La utilización de servicios de taxi al inicio, durante o finalización de una gira debe ser regulada, en forma previa, formal y general por la Administración, de lo contrario no procede su pago.

ARTÍCULO 10: LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y DE GASTOS DE TRANSPORTE.

Se liquidará en forma acumulativa dos veces al mes, siendo como fecha de corte los días quince y treinta de cada mes. La liquidación debe hacerse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de corte, o bien al regreso del beneficiario cuando al cumplirse el plazo anterior el beneficiario no esté laborando y deberá realizarse ante la Sección de Tesorería y Presupuesto o caja chica según lo defina el Reglamento de Caja Chica, la cual a su vez será la responsable de cumplir con los plazos de liquidación antes establecidos. El funcionario deberá entregar a la Sección de Tesorería y Presupuesto o Caja Chica el formulario oficial de Adelanto o

Liquidación de Viáticos con las respectivas autorizaciones e información solicitada que haga constar su salida y entrada a su centro de trabajo.

Aprobado por el Consejo de Administración en sesión 379 del 3 de agosto 2010.

Control de Modificaciones:

Modificado por el Consejo de Administración en Sesión N.º 640, del 18 Setiembre del 2024. Se modifica Artículo 2,6,7,9,10 y 11, del Reglamento de Viáticos y Gasto de Transporte.

Reglamento de Caja Chica

ARTICULO No. 1: DEFINICION DE CAJA CHICA

La Caja Chica es un monto de dinero en efectivo que se autoriza a una filial sede Área de salud y proyectos de diversificación de la cooperativa, de su propio presupuesto de operación, para adquirir bienes (en sentido amplio: gastos de alimentación, materiales y equipo que no represente un activo fijo) y servicios, en forma ágil y expedita, puesto que esas adquisiciones, por sus características especiales, no es conveniente ejecutarlas mediante el procedimiento ordinario de solicitud que concluye en una compra o contrato por medio de la Proveeduría. Estas características especiales son:

1. Situaciones de urgencia o
2. Contrataciones de escaso monto.

Las adquisiciones deberán responder a necesidades de operación que justifiquen su adquisición inmediata.

El usuario previo a ejecutar la compra deberá consultar las existencias en la Bodega, a fin de evitar adquirir bienes existentes en Bodega; siempre y cuando se garantice el despacho inmediato por parte de la Bodega o su retiro directo por el usuario.

Se podrá adquirir contrataciones unitarias por un monto no superior al 15% del monto total autorizado de la Caja Chica.

ARTICULO No. 2: DEL PAGO DE IMPUESTOS

Las contrataciones que se ejecutan podrán incluir el pago de los impuestos, sino ha sido posible su exoneración, según el mecanismo establecido por la Proveeduría.

ARTICULO No. 3: APROBACION Y APERTURA DE LA CAJA CHICA

El Gestor Administrativo solicita formalmente la asignación de Caja Chica a la Sección de Contabilidad y a la Sección de tesorería y Presupuesto, indicando el monto, la filial, la ubicación de la Caja Chica, y el nombre, número de cédula y puesto del "funcionario responsable" y del "funcionario encargado" de su manejo.

ARTICULO No. 4: DEFINICION DEL “FUNCIONARIO RESPONSABLE” DE LA CAJA CHICA Y SUS RESPONSABILIDADES

El Gestor Administrativo será el "funcionario responsable", y asume las siguientes responsabilidades de la Caja Chica:

1. Solicitar la apertura, por primera vez, de la Caja Chica, en los términos del artículo 3 del presente reglamento, y gestionar, cuando corresponda, cambios a los términos de la apertura inicial, ante la instancia que inicialmente lo aprobó.
2. Velar por el uso correcto de los fondos y cumplimiento de los requisitos y normas de este reglamento.
3. Revisar y poner su visto bueno en los reportes de reintegro de la Caja Chica.

Atender de manera diligente y adecuada las irregularidades en el manejo de recursos de Caja Chica que se le reporten o detecte.

4. Otras responsabilidades que se deriven del presente reglamento y del ordenamiento jurídico vigente.

ARTICULO No. 5: RESPONSABILIDAD DEL FUNCIONARIO ENCARGADO (A) DE CAJA CHICA

Todo funcionario (a) encargado (a) de una Caja Chica debe cumplir con los siguientes deberes:

1. Manejar los fondos de Caja Chica de manera independiente de otros recursos económicos, en forma ordenada y adecuadamente respaldada.
2. Utilizar de manera correcta los fondos puestos bajo su responsabilidad y cumplir con todos los requisitos y normas que conforman el presente reglamento.
3. Mantener la correspondencia exacta del monto asignado, con el efectivo en custodia y los justificantes de egreso originales.
4. Custodiar la Caja Chica bajo adecuadas medidas de seguridad.
5. Entregar dinero únicamente previa confección y firma de los vales de Caja Chica y tramitar solamente la liquidación de facturas de gastos que fueron debidamente autorizados.
6. Informar por escrito al superior jerárquico cuando un funcionario no presente la liquidación de un adelanto de dinero dentro de los plazos establecidos en este Reglamento.
7. Entregar dinero en adelanto únicamente a funcionarios que no tengan pendiente por más de TRES días hábiles la liquidación de facturas a que hace referencia el artículo 7 de este Reglamento.
8. Mantener un monto suficiente en efectivo para efectuar los requerimientos de los usuarios en forma oportuna, mediante la solicitud de reintegros con la periodicidad necesaria.
9. Solicitar el reintegro y efectuar la liquidación oportuna y correcta de la Caja Chica de conformidad con lo estipulado en este reglamento.
10. Impedir el fraccionamiento de compras.
11. Informar por escrito y oportunamente al superior jerárquico cualquier irregularidad que detecte en el manejo de los fondos.
12. Hacer arqueos de Caja Chica.
13. Utilizar, llenar y tramitar correctamente los formularios utilizados para estos efectos.
14. No compartir la custodia de la Caja Chica. En caso de ausencia transitoria, entregar formalmente la Caja Chica al "funcionario responsable", su superior jerárquico, previo arqueo debidamente suscrito tanto por el funcionario (a) que entrega como por quien recibe.
15. Retirar los cheques por medio del cual se entregan los fondos de la Caja Chica.
16. Presentar los informes que se le requieran sobre el manejo de la Caja Chica.

ARTICULO No. 6: FORMULARIOS A UTILIZAR

Para la operación de la Caja Chica, serán utilizados los formularios diseñados para tal efecto. Estos son:

1. **Vale de Caja Chica:** es el documento en que consta la entrega de una cantidad de dinero de la Caja Chica para un fin específico y por un período determinado. Lo debe emitir y conservar siempre el responsable del manejo de la Caja Chica cuando entrega o toma efectivo para efectuar compras con estos recursos. Debidamente firmado sustituye el valor de los fondos entregados hasta la fecha en que debe efectuarse su liquidación con los comprobantes de compra originales. Debe conservarse adjunto a dichos comprobantes.
2. **Reintegro de Caja Chica:** es el documento en que consta el desglose del gasto y la reposición parcial de los recursos asignados a la Caja Chica. Debe estar respaldado por los justificantes originales de cada egreso. Lo confecciona el responsable del manejo de Caja Chica y lo debe firmar en calidad de revisado el superior jerárquico responsable de su administración.
3. **Comprobante de Caja Chica:** Es el documento utilizado en casos excepcionales, para respaldar egresos que en el comercio por su naturaleza y monto no se acostumbra y esté autorizado, de forma general por la Dirección General de Tributación Directa, que no es necesario contar con factura debidamente autorizada. El comprobante lo debe emitir y conservar el "encargado" del manejo de la Caja Chica y lo debe firmar en calidad de autorizado el "funcionario Responsable" de su administración.

ARTICULO No. 7: ENTREGA DE DINERO Y PLAZO PARA LIQUIDACION DE FACTURAS

El funcionario (a) al que el encargado (a) de la Caja Chica, le entregue efectivo para la adquisición de bienes o servicios debe firmar el vale de Caja Chica correspondiente. Dicho funcionario está obligado a presentar las facturas originales correspondientes en el plazo máximo de tres días hábiles. Caso contrario, el encargado (a) de la Caja Chica deberá reportarlo formalmente a su superior jerárquico, quien apercibirá al funcionario sobre su deber de liquidar correctamente.

ARTICULO No. 8: CONTROLES Y ARQUEOS

La Sección de Contabilidad, en forma periódica y de manera sorpresiva efectuará arquez documentados en los Fondos de Cajas Chicas.

El "funcionario responsable" puede realizar arquez a las cajas chicas bajo su responsabilidad y tiene el deber de ejecutarlos cuando el funcionario encargado de su manejo cese en sus funciones o se efectúe un cambio temporal o permanente del funcionario encargado. Este proceso implicará, como mínimo, el conteo detallado del dinero, facturas, vales y comprobante de Caja Chica, la revisión de su correcta elaboración y autorización y de la correspondencia exacta entre el monto autorizado de la Caja Chica con la suma del dinero y los comprobantes de egreso originales en custodia. De dichos arquez deberá quedar constancia por escrito.

ARTICULO No. 9: DIFERENCIAS DE CAJA CHICA

Si mediante arqueo, liquidación o cualquier otro mecanismo se determinan faltantes, éstos deberán ser cubiertos por el "funcionario encargado" de la Caja Chica, el mismo día en que se practicó el arqueo so pena del

establecimiento de las responsabilidades que correspondan e informar por escrito al "funcionario responsable" de la Caja Chica.

La determinación del faltante en un arqueo o liquidación, que no haya sido reembolsado en ese momento por parte del responsable, generará una deuda del funcionario con la cooperativa, que podrá ser deducida de su salario, de conformidad con el artículo 173 del Código de Trabajo, previa ejecución de los procedimientos que correspondan.

ARTICULO No. 10: REINTEGRO DE CAJA CHICA

Cuando el efectivo de la Caja Chica se haya ejecutado hasta en un 75% o menos del importe original asignado, se procederá a solicitar a la Sección de Contabilidad, el correspondiente reintegro, sujeto a la disponibilidad presupuestaria, aportando para este efecto los comprobantes de los gastos realizados en los formatos establecidos.

ARTICULO No. 11: FORMA DE REALIZAR REINTEGRO

El "funcionario encargado" de la Caja Chica elaborará el reintegro correspondiente en los formularios diseñados al efecto, indicando la fecha, el N.º de factura, detalle del gasto, cuenta contable y el monto. Este reintegro deberá ser autorizado por la Sección de Presupuesto.

ARTICULO No. 12: REQUISITOS DE LAS FACTURAS Y LOS COMPROBANTES DE PAGO

Las facturas deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Estar debidamente autorizadas por la Dirección General de Tributación Directa.
2. Estar escrita en tinta con caracteres legibles, emitida a nombre de Coopesiba R.L.
3. Debe tener membrete y estar debidamente numerada.
4. Las facturas no deben contener agregados de ninguna especie.
5. Debe listar correctamente los servicios o artículos adquiridos en forma clara y precisa, evitándose utilizar "varios" a manera de resumen.
6. No deben presentar tachaduras ni borrones que hagan dudar de su legitimidad.
7. Fechada.

Los comprobantes de pago deberán cumplir únicamente con los requisitos indicados en los puntos 2, 4, 5, 6 y 7. Además debe aparecer el nombre de la persona que presta el servicio o vende el material con su respectiva firma, cédula de identidad e indicación de cancelado.

Aprobado por el Consejo de Administración en sesión 379 del 3 de agosto 2010.

Control de Modificaciones:

Modificado por el Consejo de Administración en Sesión N.º 640, del 18 de Setiembre del 2024. Se modifica Artículo N.º 1,3,9 y 11 del Reglamento de Caja Chica.

Reglamento de Pago de Kilometraje

Artículo 1: El presente Reglamento establece las normas con sujeción a las cuales, COOPESIBA R.L. pagará el kilometraje por servicios de arrendamiento de los vehículos de funcionarios en actividades propias de su cargo, que por la índole de estas deban desplazarse de su lugar de trabajo a diferentes sitios del país.

Artículo 2: Bajo ninguna circunstancia, la remuneración o facilidad que pueda representar el pago de kilometraje, será considerado como beneficio, mejora salarial, salario en especie, o en forma alguna, parte del contrato de trabajo, ni dará lugar a derechos adquiridos a favor del beneficiario arrendante.

Artículo 3: La tarifa para el pago de kilometraje en vehículos de gasolina, vehículos de diesel y motocicletas será la establecida por la Contraloría General de la República. La suma que se pagará por kilómetro recorrido incluirá los gastos normales de: desgaste de llantas, cambio de aceite, deterioro normal del vehículo y combustible. La cooperativa no reconocerá aparte de estos, otros gastos por: desperfectos varios, colisión, vuelco, incendio, robo, etc., que pudieren ocurrir mientras se esté en la prestación del servicio.

Artículo 4: La tarifa se actualizará de acuerdo a los montos establecidos por la Contraloría General de la República y la actualización que realice dicha institución antes de entrar en vigencia en Coopesiba serán ratificados mediante acuerdo del Consejo de Administración.

Artículo 5: La asignación de kilometraje será autorizada por el Jefe del Servicio y la Dirección Médica o Gerencia General según corresponda. Para el caso de giras de larga distancia, se tomará como criterio para la aprobación la distancia, la hora de salida y de regreso, además de la existencia de otro medio de transporte que se pueda emplear (Servicio de Autobús), así como el interés de la organización de que el funcionario este de regreso de manera inmediata posterior a la gira para que atienda otras responsabilidades de la misma empresa.

Artículo 6: La gira efectuada sin la autorización solicitada en el artículo anterior, será por cuenta y riesgo del propietario, y este en ningún caso podrá reclamar el pago del kilometraje recorrido.

Artículo 7: Conforme a los procedimientos administrativos y los previstos en este Reglamento, la cooperativa reconocerá a los funcionarios el kilometraje recorrido en cada gira. Para calcular las sumas correspondientes, se utilizará en cuanto a montos, la tarifa vigente y ratificada por el Consejo de Administración, y en cuanto a distancias, la tabla oficial de distancias emitida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Para el caso de las distancias internas en las áreas de salud de Barva y San Pablo se utilizará una tabla oficial de distancias elaborada por el Gestor Administrativo.

Artículo 8: Cada beneficiario deberá llevar su propio control de lectura y anotación del número de kilómetros con que inicia y finalice cada gira o servicio en forma actualizada y accesible en caso de que la misma deba ser consultada.

Artículo 9: Las responsabilidades que se deriven de la aprobación de pagos de kilometrajes, serán compartidas tanto por el funcionario interesado, como por el jefe respectivo, que avala el pago. En este último caso la responsabilidad operará solo si ha habido negligencia o imprudencia en la aprobación del kilometraje de que se trate. Si el jefe no ha avalado la gira, el pago de kilometraje no se reconocerá.

Artículo 10: El kilometraje se liquidará en forma acumulativa dos veces al mes, siendo como fecha de corte los días quince y treinta de cada mes. La liquidación debe hacerse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de corte, o bien al regreso del beneficiario cuando al cumplirse el plazo anterior el beneficiario no esté laborando y deberá realizarse ante la Sección de Contabilidad o Caja Chica según lo definido en el Reglamento de Caja Chica, la cual a su vez será la responsable de cumplir con los plazos de liquidación antes establecidos.

El funcionario deberá entregar previamente a la Sección de Contabilidad la Boleta Oficial de Pago de Kilometraje, la cual deberá llenar previo a la realización del transporte en la Sección de Transportes en el caso de la Sede de Barva y en la Oficina del Gestor Administrativo en el caso de la Sede de San Pablo de Heredia, además deberá adjuntar la factura por concepto de combustible por el monto correspondiente del Pago de Kilometraje. En caso de solicitudes de cobro de kilometrajes acumulados, deberá de elaborar una nota adjunta que especifique los mismos, la cual se anexa a este reglamento.

Artículo 11: Para tramitar un pago de kilometraje, la Gestión Administrativa comprobará que el monto cobrado se ajuste a las tarifas autorizadas y a la tabla de distancias para el pago de kilometraje. Solo se aceptarán distancias mayores a las establecidas por las tablas cuando se demuestre fehacientemente que la variación obedeció a desvíos, cierres o causas análogas. El beneficiario debe adjuntar una nota que explique las circunstancias de interés institucional, que mediaron por ese desplazamiento, o bien caso fortuito o fuerza mayor que produjeron la diferencia.

Artículo 12: Es entendido que la cooperativa, al contratar los servicios de los vehículos de los beneficiarios, solo adquiere compromiso de pago de kilometraje conforme a los artículos anteriores. Corren por cuenta de los beneficiarios del servicio, todos los gastos de lubricantes, mantenimiento, reparaciones, responsabilidades civiles o penales y otros riesgos en que pudieran incurrir por tener el vehículo al servicio de la cooperativa. Correrá por cuenta de la cooperativa el pago de los montos que por concepto de peaje y transbordadores deban cancelar los beneficiarios cuando circulan utilizando vehículos de su propiedad, utilizando el kilometraje en el ejercicio de sus funciones, igualmente queda entendido que operará plenamente el seguro de riegos del trabajo cuando se tratare de funcionarios de la cooperativa.

Artículo 13: Las salidas o giras con pago de kilometraje, deben proyectarse tomando como punto de partida la sede de la cooperativa a la cual pertenece el funcionario, y viceversa, caso contrario no se estará tramitando el pago de kilometraje hasta no realizarse la corrección respectiva, siendo responsable el mismo funcionario por el atraso ocasionado.

Artículo 14: El propietario conducirá el vehículo por su cuenta y riesgo y asumirá la responsabilidad civil y penal que se pudiere originar en accidentes en que intervenga, consecuentemente la cooperativa, no asumirá ni aceptará responsabilidad alguna por los daños causados al vehículo, a terceras personas o a sus bienes en caso de accidente, y únicamente asumirá la responsabilidad de indemnizar a sus funcionarios, por concepto de riesgos profesionales y conforme al régimen jurídico aplicable cuando utilicen su vehículo en ejecución del contrato para cumplir sus funciones.

Artículo 15: Corresponde a la Gerencia General o Dirección Médica y Jefes de Departamento o Servicio, autorizar las giras a sus subalternos y en el caso de los miembros de los Cuerpos Directivos le corresponderá exclusivamente a la Gerencia General, ambas autorizaciones bajo el sistema de kilometraje, y además deberán ejercer el control y vigilancia de la aplicación del presente Reglamento. La cooperativa podrá prescindir del servicio de kilometraje cuando conforme con los estudios técnicos correspondientes ello no sea conveniente o necesario. El funcionario que autorice las giras deberá asimismo responsabilizarse del control del contenido presupuestario y no deberá autorizar si no hay suficientes recursos en la partida correspondiente para asumir el pago dicho.

Artículo 16: Rige a partir de su aprobación.

Aprobado por el Consejo de Administración en la sesión 365 del 02 de marzo de 2010.

Control de Modificaciones:

Política Salarial COOPESIBA, R.L 2013

1. COOPESIBA R. L. remunerará a sus asociados y trabajadores de forma equitativa y justa. Para tal efecto nunca cancelará montos menores al Salario Mínimo de Ley consignado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en ninguno de sus puestos de trabajo.
2. COOPESIBA R. L. realizará los aumentos salariales y remuneraciones, los cuales se harán con base en el anuncio emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del acuerdo del Consejo Nacional de Salarios para el Sector Privado, este aumento salarial deberá ser acordado por el Consejo de Administración previa presentación de la solicitud realizada por la Gerencia General en la cual se debe de integrar la afectación presupuestaria de dicho aumento.
3. El personal de COOPESIBA R. L. será contratado según los lineamientos y requerimientos básicos de formación académica establecidos de acuerdo con las condiciones salariales definidas en la Oferta a los Procesos de Contratación vigentes con la CCSS. Nunca se pagará de más para un puesto, salvo para aquellos casos excepcionales que sean analizados por el Consejo de Administración, tomando en cuenta para ello criterios de inopia extrema a nivel nacional o bien otros que considere oportunos y debidamente justificados.
4. COOPESIBA R. L. realizará recalificaciones de plazas en aquellos casos donde el profesional alcance el grado básico de formación académica según los requerimientos del cartel de licitación LN 13-1142.
5. Toda modificación salarial o de remuneración sean de asociados o no, deberán ser aprobados por parte del Consejo de Administración.
6. El asociado o no asociado podrá realizar solicitudes de ajustes salariales o de remuneración, para ello deberá realizar su solicitud al Consejo de Administración para su análisis y valoración siempre y cuando vengan avaladas por la Jefatura respectiva y con visto bueno de la Gerencia General, para lo cual se solicitará criterio a Gestión de Recursos Humanos.
7. El Consejo de Administración será el responsable de realizar ajustes salariales a la Gerencia General.
8. En relación con la estructura salarial y remuneración de COOPESIBA R.L. y con el objetivo de llevar a la organización a un cambio que simplifique lo máximo posible la composición de los salarios, se tendrá en todas las plazas un salario único. Para ello se eliminan los sobresueldos definidos en el Manual de Conceptos Salariales y se unifican en un salario único en todos los puestos sin distingo alguno. Siendo congruentes con las políticas de austeridad se demuestra mediante la siguientes formula la NO afectación económica de este cambio.

$$(n * z) * x = 1 \quad l, \quad q \quad n^1 * z = 1$$

Donde	
n	Salario Base Actual
z	Aumento de Ley
x	Sobresueldo
n¹	Salario Base Único
1	Igualo Aumento

9. Para todo personal que sea contratado a partir de enero del 2013 el salario de contratación para ese puesto será definido tomando como rango los dos salarios más bajos que ofrezcan las otras cooperativas del sector salud, para ello la Gestión de Recursos Humanos llevará al día un Estudio Salarial Comparativo de las Cooperativas. Se abrirá en cada Puesto, la Clase del Puesto que se requiera, dejando el de mayor salario en la Primera Clase. Ejemplo:

Puesto	Clase del Puesto	Salario
Employment	Employment 1	1,000,000.00
	Employment 2 *	870,000.00
* Como se observa la clase salarial nueva tiene un consecutivo.		

10. Los nuevos salarios de las Clases de Puesto consecutivas a partir de la segunda serán definidos bajo esta Política por la Gerencia General bajo recomendación de Gestión de Recursos Humanos a partir de la aprobación de la misma, y serán revisados por el Consejo de Administración de manera periódica.
11. Esta política no acoge los salarios congelados por el Consejo de Administración previamente comunicados a Recursos Humanos.
12. El Salario de la Clase de Puesto 1 no tomará en cuenta los salarios correspondientes a la liquidación (entiéndase el sobresueldo congelado producto de dicha liquidación) de los años 2004 y siguientes.

TRANSITORIO N°1:

Mientras se defina la obligatoriedad del cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Incentivos Médicos para los profesionales en ciencias de la salud la cooperativa mantendrá una remuneración al asociado nunca menor a la que obligatoriamente tendrá para su trabajador en la misma plaza. Este transitorio está vigente a partir del 15 de marzo del 2018.

Aprobado por el Consejo de Administración en la sesión 435, acuerdo N° 9 del 05 de marzo de 2013.

Control de Modificaciones:

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 517 del 15 de marzo 2018. Se modifica el punto N.º 2, se elimina el punto N.º 12 (por lo tanto, el punto N.º 13 se convierte en el nuevo punto N.º 12) y se incorpora el Transitorio N.º 1.

Modificado por el Consejo de Administración en sesión 608, Acuerdo N.º 2 del 06 de diciembre del 2022. Se modifica Punto N.º 1 y 2.

Reglamento de funcionamiento de Asambleas Generales de COOPESIBA R.L

Artículo Primero: La Asamblea General de la Cooperativa de Autogestión de Servicios Integrados de Salud de Barva R.L, es la autoridad máxima de la Cooperativa y está compuesta por la totalidad de sus asociados, los cuales tendrán derecho a voz y voto conforme la ley y los Estatutos.

Artículo Segundo: La Asamblea General podrá ser ordinaria, que se realiza en el mes de marzo de cada año, o extraordinaria, cuando se convoque conforme lo exigen los Estatutos.

Artículo Tercero: La coordinación y conducción de las Asambleas corresponderá a la Presidencia del Consejo de Administración, o en su defecto a la Vicepresidencia.

Artículo Cuarto: El control del buen comportamiento disciplinario de la Asamblea será resorte de los tres Cuerpos Directivos, quienes velaran por las buenas conductas de disciplina por parte de los asociados en el desarrollo de la Asamblea.

Artículo Quinto: El asociado que interrumpa con su mal comportamiento el desempeño de la Asamblea, será llamado al orden por una única vez por parte de la Presidencia, si reincide en su comportamiento deberá abandonar la Asamblea por orden del Presidente.

Artículo Sexto: En cualquier supuesto la dinámica de discusión sobre los puntos contenidos en la convocatoria correspondiente será la siguiente: La Presidencia o Vicepresidencia del Consejo de Administración abrirá por una sola vez la petición de uso de la palabra que realiza cada asociado, cerrada la lista de participación se le dará la palabra conforme fue pedida por los asociados hasta por un máximo de cinco minutos, agotada la lista de oradores se procederá con la resolución del tema en conocimiento de la Asamblea.

Artículo Séptimo: De las mociones. Las mociones podrán ser de orden y fondo, y deberán ser presentadas por escrito a la Presidencia o Vicepresidencia quien la calificará y establecerá su procedencia. Podrá ser rechazada ad portas.

Artículo Octavo: Las mociones de orden son aquellas que afectan la dinámica del debate, interrumpen el mismo y deben ser votadas al momento que son presentadas con una explicación por un máximo de un minuto al proponente.

Artículo Noveno: Las mociones de fondo son aquellas que crea, modifica o extingue derechos o intereses de los asociados o de la cooperativa, que versan sobre algún punto de la agenda convocada y que su aprobación requiere un acuerdo de Asamblea. Presentada al plenario la Presidencia o Vicepresidencia abrirá un debate de

una persona a favor y una persona en contra quienes podrán hacer uso de la palabra por un máximo de tres minutos.

Artículo Décimo: Las votaciones que se realicen en Asambleas Generales serán públicas, salvo en los casos de admisión de nuevos asociados, exclusión o expulsión de asociado activo, y nombramiento de autoridades internas que serán secretas y/o que se requiere mayoría calificada. En los casos de votación pública que requieren mayoría simple, todo asociado deberá votar a favor o en contra del tema de discusión y el voto en blanco o abstención se sumará a la tesis de mayoría.

Artículo Undécimo: Para los efectos del artículo 38 inciso g-) y 47 de los Estatutos en atención a la elección de autoridades internas se distribuye a los asociados en los siguientes departamentos y servicios: a-) Administración, b-) Atención Primaria, c) Laboratorio, d-) Equipo de Apoyo, e-) Medicina, f-) Farmacia, g-) Odontología, h-) Enfermería, i-) REDES”.

Transitorio 1: Dado el crecimiento empresarial de Coopesiba, los nuevos colaboradores se ubicarán en el departamento que de acuerdo con el perfil establecido genere el cumplimiento de los contratos y planes que nos rijan como empresa.

Transitorio 2: Estos cambios rigen a partir de la siguiente asamblea después del 23 de mayo del 2021.

Para efectos de elección de miembros en los cuerpos directivos se regirán por la siguiente distribución de los asociados:

1. Farmacia

1. Jefatura de Farmacia
2. Farmacéuticos
3. Personal de Apoyo de Farmacia
4. Bodegueros de Farmacia

2. Laboratorio

1. Jefatura de Laboratorio
2. Microbiólogos
3. Técnicos de Laboratorio diplomados
4. Técnicos de Laboratorio
5. Asistentes técnicos de Laboratorio
6. Oficinista

3. Enfermería

1. Jefatura de Enfermería
2. Enfermera en Salud Mental
3. Profesional de Enfermería
4. Auxiliares de Enfermería
5. Asistentes de Pacientes
6. Personal de Centro de Equipos

4. Atención Primaria

1. Jefatura de Atención Primaria
2. Técnicos de Atención Primaria

5. Medicina

1. Direcciones Médicas
2. Médicos de Consulta Externa, Urgencias y Proyectos de Diversificación
3. Médicos Especialistas

6. Equipo de Apoyo

1. Psicología Clínica

-
- 2. Nutrición
 - 3. Trabajo Social
 - 4. Educación Física
 - 5. Promotor Social
 - 7. Odontología**
 - 1. Jefatura de Odontología
 - 2. Odontólogos
 - 3. Asistentes Dentales
 - 8. REDES**
 - 1. Jefatura de REDES
 - 2. Asistentes de REDES en EBAIS y Servicios
 - 3. Personal de Adscripción y Afiliación
 - 4. Agendas y Archivo
 - 5. Oficinistas de Incapacidades y Medicina Mixta
 - 9. Administración**
 - 1. Coordinación Médica
 - 2. Gestión de Calidad
 - 3. Asistentes de Gerencia
 - 4. Gestión de Tecnologías de Información
 - i. Gestor de Tecnologías de Información
 - ii. Técnicos de Tecnologías de Información
 - 5. Gestión de Recursos Humanos
 - i. Gestor de Recursos Humanos
 - ii. Técnico de Recursos Humanos
 - 6. Gestión Administrativa Financiera
 - i. Gestor Administrativo Financiero
 - ii. Gestor Contable
 - iii. Gestor de Bienes y Servicios
 - iv. Encargado de Tesorería y Presupuesto
 - v. Encargado de Proveduría
 - vi. Encargado de Bodega Central
 - vii. Validación de Derechos
 - Bachiller en Administración
 - Técnico en Administración
 - viii. Servicios generales
 - Misceláneos
 - Choferes
 - Guardas
 - Recepcionistas
 - ix. Proyectos de Diversificación
 - Encargado
 - Recepcionistas y Servicios Generales
 - 7. Gestión de Mantenimiento
 - i. Jefatura de Mantenimiento
 - ii. Técnico en Obra Civil
 - iii. Técnico en Equipo Médico Hospitalario
 - iv. Técnico en Electromecánica

Aprobado por el Consejo de Administración en la sesión 416 del 16 de marzo de 2012.

Control de Modificaciones:

Modificado por el Consejo de Administración en la sesión 575, Acuerdo N.º 4 del 20 de mayo de 2021.

Modificado por el Consejo de Administración en la sesión 629, Acuerdo N.º 3 del 13 de marzo de 2024. Se modifica Artículo N.º 10.

Modificado por el Consejo de Administración en la sesión 656, Acuerdo N.º 5 del 23 de julio de 2025. Se modifica Artículo N.º 11.

Reglamento para la prevención del Acoso u Hostigamiento Sexual

ARTICULO 1.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 7476, de 3 de enero de 1995, incorporada en la **COOPERATIVA DE AUTOGESTION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, (COOPESIBA, R.L.)**, desde su promulgación, se emite el presente reglamento que prohíbe y sanciona en este centro de trabajo, en sus diversas modalidades de la prestación del servicio y en todas las filiales a nivel nacional, el acoso y hostigamiento sexual, contra la dignidad de la mujer y del hombre.

ARTICULO 2.- Definiciones.

Acoso: conducta no deseada que atenta contra la dignidad de la persona, creando un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo por razones de etnia, religión, convicciones, discapacidad, edad, género u orientación sexual.

Acoso sexual: comportamiento en función del sexo de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. Para que se trate de acoso sexual es necesaria la confluencia de ambos aspectos negativos: No deseado y ofensivo.

Hostigamiento: el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

ARTICULO 3.- Manifestaciones del acoso sexual. El acoso sexual puede manifestarse por medio de los siguientes comportamientos:

1.- Requerimientos de favores sexuales que impliquen:

a) Promesa, implícita o expresa, de un trato preferencial, respecto de la situación, actual o futura, de empleo de quien la reciba.

b) Amenazas, implícitas o expresas, físicas o morales, de daños o castigos referidos a la situación, actual o futura, de empleo de quien las reciba.

c) Exigencia de una conducta cuya sujeción o rechazo sea, en forma implícita o explícita, condición para el empleo.

d) Manifestaciones digitales como fotos, videos, conversaciones, memes, etc.

2.- Uso de palabras de naturaleza sexual, escritas u orales, que resulten hostiles, humillantes u ofensivas para quien las reciba.

3.- Acercamientos corporales u otras conductas físicas de naturaleza sexual, indeseada y ofensiva para quien los reciba.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL.

ARTICULO 4.- La persona trabajadora o asociada que quiera denunciar por acoso y hostigamiento sexual a una persona o personas, cualquiera que sea su rango, deberá hacerlo en forma escrita ya sea física o por correo electrónico ante la Jefatura Inmediata, quienes deberán notificar a las Instancias de Recursos Humanos, Gerencia General y la Comisión Contra el Acoso y Hostigamiento Sexual. O bien hacerla de manera directa a algún miembro de la citada Comisión, que de igual manera notificará a las instancias indicadas.

La Gerencia General dispondrá el inicio del debido proceso para lo cual, una vez recibida la denuncia y en un plazo máximo de dos días instruirá un Órgano Director encargado del Procedimiento. El mismo estará constituido por un

Gestor de Recursos Humanos, el Director Médico u otra Jefatura cuando el demandado sea un Médico y dos miembros de la Comisión Contra el Acoso y Hostigamiento Sexual.

La persona denunciante deberá ofrecer o aportar toda la prueba que respalde su denuncia, en el mismo acto de formular ésta o casos justificados al día siguiente.

Excepcionalmente podrá presentarse la denuncia en forma verbal, en cuyo caso, en el mismo acto se levantará acta de la denuncia; la cual deberá ser firmada por el denunciante y por quien recibe la denuncia.

En caso de que la denuncia involucre a la Gerencia señalada en el primer párrafo de este numeral, la tramitación correspondiente estará a cargo de la Presidencia del Consejo de Administración de la Cooperativa.

El Órgano Director investigará el caso, recaudará las pruebas de ambas partes y emitirá una resolución a la Gerencia con las recomendaciones necesarias.

Dicha resolución será aprobada, rechazada o modificada por la Gerencia General, quien emitirá la resolución final a ambas partes.

En todos los casos, la investigación únicamente se iniciará en el momento en el que la presunta víctima ratifique la denuncia y sus pruebas ante Órgano Director encargado del Procedimiento; caso contrario, se desestimarán la misma; salvo que el acoso sexual, resulte público y notorio.

Dicho Órgano podrá contar con la participación asesora de un Abogado externo, designado al efecto por la Gerencia.

ARTICULO 5.- Una vez instruido el Órgano Director, en un plazo máximo de dos días deberá ratificar la denuncia presentada por la supuesta víctima y dentro de un plazo máximo de dos días hará el traslado de cargos al denunciado y se le otorgará ocho días para que aporte su defensa o las pruebas de descargo. En ese mismo momento del traslado de cargos se le deberá leer, textualmente, las disposiciones de los artículos 14, 15 y 16 de la Ley No. 7476, ya citada.

ARTICULO 6.- Una vez recibida la prueba de descargo del denunciado, el Órgano encargado del procedimiento, procederá en un plazo máximo de ocho días a la recepción de la prueba testimonial ofrecida (en caso necesario), de la cual quedará acta escrita, debidamente firmada por cada testigo. Previo a su declaración, a cada testigo se le leerá textualmente la disposición contenida en el artículo 14 de la Ley 7476, citada.

ARTICULO 7.- Concluida la audiencia de recepción de la prueba testimonial, se resolverá en un plazo máximo de dos días, sobre la existencia o no de la falta denunciada. En caso de comprobarse ésta, rendirá un informe a la Gerencia, recomendando que la falta sea sancionada, según corresponda, de la siguiente forma:

- a) Si se trata de un trabajador, en aplicación del artículo 25 de la ley N° 7476, se le sancionará con amonestación, suspensión del trabajo sin goce de salario o despido sin responsabilidad patronal, según la gravedad de la falta.
- b) Si se trata de un asociado, se aplicarán las sanciones definidas en el Reglamento Disciplinario para asociados en el artículo 10.

De no probarse la falta, se ordenará el archivo del expediente.

GARANTIAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY Y ESTE REGLAMENTO

ARTÍCULO 8. – Confidencialidad de la investigación, salvo los informes y resoluciones finales, se prohíbe divulgar información sobre las denuncias presentadas, el proceso de investigación y resultado del mismo.

Esta prohibición afecta a los departamentos y a los funcionarios cuya colaboración sea requerida para los efectos de la investigación, a los testigos ofrecidos que tengan la condición de trabajadores y a las partes involucradas en la investigación. En caso de no cumplir esta disposición se exponen a sanciones por difamación.

ARTICULO 9.- Medidas cautelares

El Órgano podrá gestionar ante la Gerencia General que se ordene, en forma provisional y en cualquier momento, a partir de la presentación de la denuncia, las siguientes medidas cautelares:

1. La suspensión temporal con goce de salario o remuneración se dispondrá en los siguientes casos:
 - a. Cuando su presencia pueda causar un mayor agravio en la presunta víctima
 - b. Cuando pueda entorpecer la investigación
 - c. Cuando pueda influenciar a los eventuales testigos.

Dicha suspensión no podrá extenderse más allá de un mes calendario, pero podrá disponerse en forma fraccionada.

2. Que la presunta persona hostigadora se abstenga de perturbar a la persona denunciante.
3. Que la presunta persona hostigadora se abstenga de interferir en el uso y disfrute de los instrumentos de trabajo de la personal denunciante.
4. Se podrá solicitar el traslado del denunciado de su centro de labores en los siguientes casos:
 - a. Cuando ambas partes laboren en el mismo departamento, oficina, Ebais, clínica o cuando exista una relación de subordinación.
 - b. Cuando exista clara presunción de que el hostigamiento continuará.
 - c. En el caso de darse el traslado como medida cautelar, deberá ser a un puesto de igual categoría.
5. Se podrán dictar otras medidas que tiendan a la protección de los testigos de la persona denunciante para evitar cualquier tipo de victimización.

En cualquier momento las medidas anteriormente indicadas, podrán ser discrecionalmente revocadas por la Gerencia General.

ARTICULO 10.- La Empresa comunicará a la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la existencia de la denuncia, y la conclusión a la que se llegó, una vez concluido el procedimiento.

ARTICULO 11.- Una vez que la persona es víctima de una situación por acoso sexual tiene un año para denunciarlo.

ARTICULO 12.- Ninguna persona que haya denunciado ser víctima de hostigamiento sexual o haya comparecido como testigo de las partes, podrá sufrir, por ello, perjuicio personal alguno en su empleo.

Asimismo, quien haya denunciado hostigamiento sexual falso, podrá incurrir, cuando así se tipifique, en cualquiera de las conductas propias de la difamación, la injuria o la calumnia, según el Código Penal.

Quien formule una denuncia por hostigamiento sexual, sólo podrá ser despedido por causa justificada, originada en falta grave a los deberes derivados del contrato laboral, según lo establecido en el artículo 81 del Código de Trabajo. De presentarse una de estas causales, el patrono tramitará el despido ante la Dirección Nacional e Inspección General de Trabajo, donde deberá demostrar la existencia de la falta.

ARTICULO 13.- Mientras dure la investigación y hasta la resolución final del caso, se suspenderán los términos de prescripción para sancionar a las personas involucradas.

Los plazos señalados para tramitar y resolver las denuncias que se presenten se podrán ampliar, siempre y cuando con ello no se supere el termino definido por ley, según lo dispuesto por el artículo 5, último párrafo de la Ley No. 7476 de repetida cita.

ARTICULO 14.- La presunta víctima de acoso sexual puede presentar la denuncia correspondiente ante los Tribunales de Costa Rica en el momento que ella considere.

Artículo 15.- Toda persona asociada o colaboradora de Coopesiba R.L. y persona usuaria de los servicios y personal de contratación externa, que tenga conocimiento de una situación de acoso y/u hostigamiento sexual, en cualquiera de sus manifestaciones, se encuentra en la obligación de denunciar aún en contra de la voluntad de la presunta víctima.

De la Comisión para la Prevención del acoso y hostigamiento sexual en Coopesiba R.L.

ARTICULO 16.- Se constituye una **Comisión para la Prevención del acoso y hostigamiento sexual en Coopesiba R.L.**, la cual estará integrada por los siguientes perfiles de las Áreas de Salud administradas por la Cooperativa:

- a. Psicólogo Clínico
- b. Recursos Humanos.
- c. Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría

Serán las funciones de esta Comisión, el proponer para su debida aprobación por el Consejo de Administración, de la política para la Prevención y combate del acoso y el hostigamiento sexual en la Cooperativa.

Será el ente consultor del Órgano del Debido Proceso en los casos de denuncia para lo cual deberá emitir recomendaciones a este órgano.

Dará soporte en la medida de las posibilidades a las víctimas de acoso y hostigamiento sexual.

Artículo 17 - Para todo lo que no se regule en este Capítulo, se aplicará la Ley No. 7476 supra citada.

Aprobado por el Consejo de Administración en la sesión 257, acuerdo N.º 11 del 28 de junio de 2006.

Control de Modificaciones:

Modificado por el Consejo de Administración en la sesión 565, Acuerdo N.º 4 del 05 de enero del 2021.

Reglamento para el uso de la Reserva de Educación

CAPITULO UNO

DEFINICIONES

Artículo 1

El Comité de Educación y Bienestar Social: Es el órgano responsable de la educación cooperativa para lograr la formación necesaria y que la Cooperativa sufrague, organice y ofrezca a sus asociados y potenciales asociados, así como sus directivos; las capacitaciones necesarias. Es también el único órgano responsable de administrar los recursos que por el reglamento para el uso de la Reserva de Educación del INFOCOOP, y que se traducen al mejoramiento profesional de sus asociados y trabajadores no asociados. Todas sus actividades serán informadas al Consejo de Administración y Asamblea en el momento que corresponda.

Capacitación Operativa: Toda actividad relacionada con el crecimiento profesional siempre y cuando sea ligada al perfil que se desempeña en la Cooperativa.

Capacitación Cooperativa: Toda actividad relacionada con temas cooperativos.

Material Didáctico Cooperativista: Todo aquel material que se elabore para promover la doctrina cooperativista, o incentive a la participación del asociado en capacitaciones.

CAPITULO DOS

DISPOCICIONES GENERALES

Artículo 2

El Comité de Educación se dará a la tarea de elaborar un diagnóstico de necesidades de capacitación por periodo, coordinando a su vez con las jefaturas y departamento de recursos humanos, aquellas actividades y capacitaciones técnicas, cooperativas, operativas y habilidades gerenciales, que tengan como fin aumentar la productividad de los servicios brindados, fomentar la identidad cooperativa y ser base para el establecimiento del Plan de Capacitación Anual que coincida con los pilares de la Academia COOPESIBA R.L.

Artículo 3

De acuerdo con el Artículo 82 y 83 de la Ley de Asociaciones Cooperativas el monto correspondiente a la reserva de educación es de un 5% de los excedentes obtenidos dentro del término de un año, a partir de la fecha en que fue aprobada su distribución.

Artículo 4

De acuerdo con el Artículo 17 del Reglamento para el Uso de la Reserva de Educación de las Asociaciones Cooperativas “El gerente de la cooperativa deberá informar por escrito, al Comité de Educación y Bienestar Social, al cierre de cada mes; sobre la disponibilidad presupuestaria de la reserva o provisión para educación y capacitación”.

Artículo 5

La reserva de Educación es dirigida tanto a asociados como a trabajadores no asociados de acuerdo con el Plan de Capacitación. El plan de capacitación puede ser modificado por el CEBS de acuerdo con las alteraciones del entorno y a las solicitudes de los clientes de COOPESIBA, en tal razón, se aceptarán solicitudes fuera de plan refrendadas por las jefaturas y que cumplan con criterios objetivos que defina oportunamente el CEBS.

Artículo 6

Las capacitaciones en el marco del plan de capacitación del CEBS y sus reformas deberán abarcar a la mayor cantidad de asociados y trabajadores, para lo cual el CEBS coordinará con los diferentes servicios a fin de mantener siempre la equidad e igualdad en el acceso de la capacitación de la Cooperativa.

Artículo 7

Las solicitudes que no se encuentran establecidas dentro del Plan de Capacitación, se recibirán por CEBS hasta con quince días hábiles de antelación a la fecha de la actividad a la cual se desea participar, con su debido formulario de solicitud de capacitación oficial de CEBS lleno y firmado por la jefatura correspondiente y Gerencia, así como el plan o programa de la actividad y su costo.

Artículo 8

En cuanto a las capacitaciones operativas que no se encuentran establecidas dentro del Plan de Capacitación, se dará respuesta según listado de solicitudes dentro de un periodo de 15 días hábiles.

Artículo 9

En caso de solicitud de capacitación de varias personas del mismo servicio o puesto para el mismo evento y no se tenga a disposición recurso humano para sustituirlos, se procederá a realizar la capacitación en horario extraordinario.

Artículo 10

En caso de capacitaciones que no se encuentran establecidas dentro del Plan de Capacitación Anual, de conformidad con el artículo 5, se aprobará como máximo una capacitación por persona anual (entendiéndose año calendario) para asociados y trabajadores no asociados, quedando claro que el interesado no podrá acceder a otro beneficio de formación por ese año. El CEBS elaborará un procedimiento que regule la asignación de recursos para poner en marcha este beneficio.

Artículo 11

Al finalizar el curso, el beneficiario deberá presentar al Comité una copia del título obtenido o certificación de participación a más tardar un mes después de finalizado el evento.

En caso de hacer abandono del curso, sin justificación válida, que de acuerdo con enfermedad, incapacidad, caso fortuito o situación de fuerza mayor; la persona deberá asumir el costo del curso ante el CEBS.

DESTINO DE LA RESERVA DE EDUCACIÓN

Artículo 12

De acuerdo con el total de la reserva de educación que se asigna para cada periodo, se destinarán los siguientes porcentajes por rubro:

- Capacitación Operativa 2%
- Capacitación Cooperativa 2%
- Material Cooperativo 1%

Los montos establecidos podrán ser modificados previo acuerdo por miembros de CEBS ante las demandas de cada rubro.

Artículo 13

El presupuesto designado a cada Comité de Educación y Bienestar Social será justificado en el plan de trabajo, por lo cual cada Comité deberá de trabajar con el presupuesto designado para su periodo y queda prohibido disponer de recursos de periodos futuros.

Aprobado por el Consejo de Administración en la Sesión N.º 633 del 15 de mayo de 2024.

Control de Modificaciones:

Reglamento para el uso de la Reserva de Bienestar Social

CAPÍTULO I FUNDAMENTO JURÍDICO

ARTÍCULO 1. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley 4179, Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, la cooperativa, de sus excedentes anuales destinará por lo menos un 6% para crear una Reserva de Bienestar Social, la cual se destinará a sus asociados, a los trabajadores de la asociación y a los familiares inmediatos de unos y otros, para ofrecerles ayuda económica y programas en el campo de la asistencia social, especialmente para aquellos servicios que no otorgue la Caja Costarricense de Seguro Social, o no estén contenidos en las disposiciones sobre riesgos profesionales.

ARTICULO 2. Que con fundamento en las disposiciones de la Ley 4179 en su artículo 50 es deber el Comité de Educación y Bienestar Social el redactar proyectos y planes de obras sociales de los asociados y de sus familias y poner en práctica tales programas.

ARTICULO 3. Que corresponde al Comité de Educación acatar las disposiciones reglamentarias emitidas por el Consejo de Administración quien según el artículo 46 de la Ley 4179 le corresponde dictar los Reglamentos Internos.

CAPUTULO II DEFINICIONES

ARTICULO 4. Definiciones

Asociado (a): Persona que ha sido aceptada como asociado (a) por la Asamblea General de Asociados y que está al día con sus obligaciones con la Cooperativa y cumple a cabalidad con los deberes y obligaciones que establece el Estatuto y la Ley 4179.

Beneficios: Conjunto de derechos establecidos en este Reglamento, conforme a la normativa de la Ley 4179, que obtiene un asociado (a) de la Cooperativa.

Empleado: Es un trabajador (a) no asociado (a) a la Cooperativa.

Plan de Trabajo: Proyecto o programa de cosas que se van a hacer y de la forma en la que se van a ejecutar en un periodo de tiempo.

Subsidio: Prestación asistencial de carácter económico y de duración determinada.

Beneficio: Bien que se hace o se recibe.

Fenómeno natural: Cosa extraordinaria y sorprendente elaborada u ocasionada por la naturaleza.

Catástrofe natural: Suceso que produce gran destrucción y daño en la naturaleza.

Equipo ortopédico: Colección de utensilios, instrumentos y aparatos espaciales pertenecientes o relativos a la ortopedia.

Ortopedia: Arte de corregir o evitar las deformaciones del cuerpo humano, por medio de ciertos aparatos o de ejercicios corporales.

Odontológico: La odontología es una de las ciencias de la salud que se encarga del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del aparato estomatognático

Lentes Medicados: Es una lente o dispositivo óptico transmisor que enfoca o dispersa un haz de luz por medio de la refracción. Corrige enfermedades como miopía, astigmatismo, entre otras patologías del ojo.

Equipo de rehabilitación: Colección de utensilios, instrumentos y aparatos especiales que tiene por finalidad la recuperación de una actividad o función, pérdida o disminuida por traumatismo o enfermedad.

Familiar: Primer grado de consanguinidad.

CAPITULO III

DE LA RESERVA DE BIENESTAR SOCIAL

ARTICULO 5. La Reserva de Bienestar Social, se destinará a los asociados (as), empleados (as) y sus familiares, para ofrecerles ayuda económica y programas en el campo de la seguridad y asistencia social, especialmente para aquellos servicios que no otorgue la Caja Costarricense de Seguro Social o que no estén contenidos en las disposiciones sobre riesgos profesionales, según lo dispuesto en este Reglamento.

Los beneficios económicos a otorgar están condicionados a la disponibilidad efectiva de la Reserva de Bienestar Social y al monto que cada año asignará el Consejo de Administración dentro del Plan de Trabajo General del mismo.

Todas las ayudas económicas o programas de bien social deberán haber sido incluidas y otorgarse con base en el Plan de Trabajo respectivo del Comité de Educación, debidamente aprobado por el Consejo de Administración.

ARTICULO 6. El Comité de Educación y Bienestar Social será el órgano ejecutor de la Reserva de Bienestar Social. Las solicitudes deberán ser recibidas por la Oficina de Recursos Humanos de cualquiera de las Sedes de Área de Salud y las solicitudes serán remitidas al Comité de Educación y Bienestar Social para su aprobación final. Todas las solicitudes deberán cumplir con los requisitos de admisibilidad dispuestas en este Reglamento.

El Comité de Educación y Bienestar Social, una vez cumplido el procedimiento establecido en el párrafo anterior, en caso de ser procedente, aprobará los subsidios o beneficios que hubieren sido solicitados conforme a los alcances del presente Reglamento y en relación con los montos máximos establecidos.

CAPITULO IV

DE LOS BENEFICIOS

ARTICULO 7. Para los efectos del presente Reglamento se consideran beneficiarios:

- Los asociados (as) de COOPESIBA R.L.
- Los Trabajadores (as) de COOPESIBA R.L.
- Los familiares en primer grado de consanguinidad de los Asociados (as).

ARTICULO 8. Además de lo dispuesto en el artículo 5 de este Reglamento, los beneficios que se estipulan en este Reglamento estará sujetos a:

1. Ser asociado (a) a la Cooperativa y al trabajador (a) con más de un año de laborar para la Cooperativa.
2. Estar al día con las obligaciones con la Cooperativa.
3. Que exista disponibilidad presupuestaria en la Reserva de Bienestar Social y además que el beneficio esté contemplado en el plan de trabajo y presupuesto aprobado por el Consejo de Administración.
4. En caso de estar bajo un permiso sin goce de salario los beneficios aquí descritos no aplican

CAPITULO V DE LOS SUBSIDIOS

ARTICULO 9. Al primero de abril de cada año, la Gerencia General o la persona que este designe, comunicará por escrito al Comité de Educación y Bienestar Social la disponibilidad de la Reserva de Bienestar Social acumulada. El Comité podrá disponer de la Reserva presupuestada para preparar su Plan de Trabajo, indicando los programas a ejecutar, con su respectivo presupuesto, estableciendo la cantidad y monto máximo de las ayudas a llevar a cabo durante el año correspondiente.

ARTICULO 10. Una vez cumplido el trámite correspondiente, el Comité de Educación y Bienestar Social implementará el otorgamiento de las siguientes asistencias sociales:

- a) Un subsidio por año por setenta y cinco mil colones, únicamente al asociado (a) que hayan sido incapacitado para trabajar por enfermedad o accidente de al menos quince días consecutivos. Anualmente el presupuesto máximo para este subsidio será de un millón de colones.**

Requisitos:

1. Nota solicitando el beneficio, debidamente firmada por el beneficiario.
2. Comprobante de incapacidad extendida por la CCSS o el INS.
3. Copia de cédula de identidad del beneficiario
4. Nota de autorización y copia de cédula de ambos en caso de no realizar el trámite de forma personal.

- b) Una única asistencia económica por año, sin fraccionar, de un monto máximo de cincuenta mil colones para el asociado (a) o trabajador (a) para la compra de medicamentos que no otorga la CCSS ni el INS. Anualmente el presupuesto máximo para este subsidio será de setecientos mil colones.**

Requisitos:

1. Nota solicitando el beneficio, debidamente firmada por el beneficiario.
2. Dictamen médico o documento extendida por la CCSS o el INS que indique la patología padecida y la especificación qué tratamiento específico necesita.
3. Copia de cédula de identidad del solicitante.

4. Nota de autorización y copia de cédula de ambos en caso de no realizar el trámite de forma personal.
5. Factura timbrada y cancelada por la compra de los medicamentos solicitados.

c) Un único subsidio por año de un monto de trescientos mil colones, por incendio total de vivienda y ciento cincuenta mil colones por incendio parcial de vivienda. Anualmente el presupuesto máximo para este subsidio será de novecientos mil colones. Aplica tanto a asociados como a trabajadores con más de un año de laborar en la Cooperativa.

Requisitos:

1. Nota dirigida al Comité de Educación y Bienestar Social solicitando la asistencia.
2. Copia de la cédula de identidad del solicitante.
3. Informe del siniestro por parte de Bomberos.

d) Un subsidio cada dos años por cincuenta mil colones, únicamente al asociado (a) para la compra de lentes oftalmológicos medicados. Para un máximo de dos millones de colones anuales.

Requisitos:

1. Nota dirigida al Comité de Educación y Bienestar Social solicitando la asistencia.
2. Copia de la cédula de identidad del solicitante.
3. Factura de la compra de los lentes.

e) Un subsidio cada dos años por treinta mil colones, únicamente al asociado (a) para el pago de tratamientos odontológicos que no brinde la Caja Costarricense del Seguro Social. Para un máximo de setecientos mil colones anuales.

Requisitos:

1. Nota dirigida al Comité de Educación y Bienestar Social solicitando la asistencia.
2. Copia de la cédula de identidad del solicitante.
3. Factura de cancelación del procedimiento odontológico
4. Documento donde se describa el procedimiento realizado.

f) Se brindará a los asociados y trabajadores, ambos con más de un año de laborar en la Cooperativa, y a sus familiares hasta primer grado de consanguinidad en calidad de donación, equipo ortopédico y de rehabilitación limitado a:

- Cabestrillo para brazo
- Inmovilizador de hombro
- Rodillera de soporte.
- Muletas de aluminio
- Bastón de cuatro puntos
- Bastón de un punto
- Bastón ajustable y plegable

- Silla de baño
- Soporte para inodoro
- Silla de ruedas
- Andadera con ruedas
- Andadera sin ruedas
- Esfigmomanómetro digital
- Glucómetro.
- Férula ortopédica.

Este equipo se entregará previa firma de documento de donación, entre la persona beneficiada o autorizada y la Gerencia General.

Requisitos:

1. Nota dirigida al Comité de Educación solicitando la asistencia
2. Epicrisis de la atención emitido por la CCSS o el INS que acredite la discapacidad o patología que padece.
3. Nota de autorización y copia de cédula de ambos en caso de no realizar el trámite de forma personal.
4. Copia de la cédula de identidad.

g) Un único subsidio anual de cien mil colones por auxilio por defunción de los siguientes familiares: conyuge o pareja, hijos, padres, hermanos y abuelos que se entregará a un familiar del fallecido, si el lamentable fallecimiento enluta el hogar de dos o más asociados familiares entre sí, este se otorgará a uno solo de ellos. Para un máximo de un millón de colones anuales. Este subsidio solo aplica a asociados (as).

Requisitos:

1. Nota dirigida al Comité de Educación solicitando la asistencia
2. Certificado de defunción.
3. Certificación que acredite el grado solicitado de consanguinidad.
4. En caso de uniones de hecho, se deberá presentar una declaración jurada que acredite tal condición.

h) Un subsidio escolar por año, para un hijo o hija de asociado, en edad escolar de los 4 años hasta edad universitaria, misma a los 25 años cumplidos; siempre y cuándo se respalde con su respectiva boleta o comprobante de matrícula universitaria. Este subsidio será de 35,000.00 colones; los cuales se presupuestarán contra el ejercicio económico anterior al mes de febrero en que inicia el período escolar.

El CEBS, establecerá el respectivo procedimiento, para presupuestar y realizar la entrega de este subsidio; en el mes de abril de cada año y lo elevará a aprobación del Consejo de Administración.

CAPITULO VI

DEL PROCEDIMIENTO Y LIMITACIONES PARA OBTENER LAS ASISTENCIAS ECONOMICAS O SUBSIDIOS

ARTICULO 11. Para otorgar otros beneficios, el Consejo de Administración podrá emitir o aprobar políticas y reglamentos específicos según corresponda, e independientes a los requisitos establecidos por el presente Reglamento.

ARTICULO 12. Los beneficiarios deben hacer las solicitudes, por escrito, al Comité de Educación y Bienestar Social de la Cooperativa, que dará su aprobación final y determinará el tipo y la procedencia de la ayuda o beneficio a otorgar.

ARTICULO 13. Para efectos de operación, el Comité de Educación y Bienestar Social fungirá como órgano director la ejecución del plan de trabajo. Por su parte el Consejo de Administración desarrollará las evaluaciones y aprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de los programas y proyectos financiados con los fondos de la reserva para bienestar social, bajo la fiscalización del Comité de Vigilancia.

ARTICULO 14. La concesión de los auxilios estipulados en este Reglamento queda condicionada a la disponibilidad de los fondos de la Reserva de Bienestar Social y podrán ser reducidos y hasta suspendidos, parcial o totalmente por acuerdo del Consejo de Administración, cuando disminuya la reserva o ante situaciones que amenacen la estabilidad financiera de la Cooperativa. Deberán de restablecerse tan pronto haya nuevamente disponibilidad de fondos y la amenaza haya desaparecido.

ARTICULO 15. En el caso que algún subsidio definido en el artículo 10 de este reglamento al finalizar el año no se haya ejecutado completamente el Comité de Educación y Bienestar Social puede tomar ese saldo y reasignarlo para el siguiente año en algún otro subsidio.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 16. La Reserva de Bienestar Social será usada únicamente para los fines descritos en este Reglamento, quedando prohibido su uso en la compra de regalos, bonos o beneficios económicos generales para los asociados o trabajadores, tampoco será usada para financiar eventos, fiestas o agasajos.

ARTICULO 17. Este Reglamento deroga cualquier reglamentación anterior y todo acuerdo o disposición que se le oponga con relación al uso de los fondos de la Reserva de Bienestar Social.

Aprobado por el Consejo de Administración en la Sesión N.º 560 del 21 de octubre de 2020.

Control de Modificaciones:

Modificado por el Consejo de Administración en la sesión 606, Acuerdo N° 9 del 20 de octubre de 2022.

Modificado por el Consejo de Administración en la sesión 629, Acuerdo N° 4 del 13 de marzo de 2024. Se modifica Artículo N°. 10 (inciso c, d, f y g, adición de inciso h), Artículo N°. 12 y Artículo N°. 13

Reglamento de Teletrabajo

JUSTIFICACION

El mundo del trabajo se encuentra en un proceso de transformación impulsado por diversos factores, entre ellos, el impacto de la tecnología y la digitalización. Esto concibe un cambio en la forma de pensar del trabajo y da lugar a replantear los esquemas y paradigmas laborales tradicionales. Nos encontramos en una nueva era en que la digitalización tiene un impacto directo en los procesos. Sin duda alguna, estos nuevos escenarios presentan el desafío de pensar y construir el futuro en las instituciones, reto que inicia en el presente y marca una ruta hacia los objetivos estratégicos de las instituciones.

Este reglamento constituye un marco de referencia para orientar a las jefaturas inmediatas y personas trabajadoras de la Cooperativa, acerca de los mecanismos para la implementación de esta modalidad laboral en el marco de las buenas prácticas y la normativa vigente en esta materia.

ARTÍCULO N.º 1. OBJETIVO DEL REGLAMENTO

El objetivo del presente Reglamento es brindar una orientación y apoyo técnico para que los departamentos puedan ejecutar, supervisar, medir y evaluar el teletrabajo como modalidad laboral en COOPESIBA R.L. Este reglamento brinda un marco de referencia sobre los diferentes pasos para la adecuada implementación del teletrabajo. Orientado tanto a las personas teletrabajadoras como a las jefaturas en la aplicación de buenas prácticas.

ARTÍCULO N.º 2. ALCANCE

El presente reglamento es aplicable a todas las personas trabajadoras de la cooperativa, que se desempeñen en puestos en que la totalidad o parte de sus funciones son susceptibles para el teletrabajo y que cumplan con las condiciones establecidas para laborar en esta modalidad.

ARTÍCULO N.º 3. DEFINICIONES

Actividades teletrabajables: Conjunto de tareas que pueden ser realizadas por medios telemáticos, desde el domicilio o centro destinado para tal fin y que no requieren la presencia física del trabajador en su espacio ordinario de trabajo.

Acuerdo voluntario de términos y condiciones para la modalidad de teletrabajo: Documento que establece las condiciones en las que el trabajador y la Administración se comprometen para efectuar actividades mediante la modalidad de teletrabajo.

Registro de teletrabajo: Se define como el registro de las actividades que se desarrollan bajo la modalidad del teletrabajo, respondiendo a la metodología establecida por la Gerencia General y Recursos Humanos. Esta herramienta debe medir al menos dos factores: tareas ejecutadas y tiempo de ejecución.

Persona teletrabajadora: Es la persona trabajadora de la Cooperativa que por las características de sus funciones

puede desarrollar la modalidad del teletrabajo.

Teletrabajo: Es la ejecución de las funciones y tareas asignadas, desde su propio domicilio, independientemente de la ubicación geográfica, manteniendo los mismos derechos y obligaciones que en la modalidad presencial.

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que tienen como fin el mejoramiento de la calidad de vida de las personas dentro de un entorno, que se integran a un sistema de información interconectado y complementario. Departamento que brindará el soporte técnico para garantizar la conectividad y el desarrollo del teletrabajo de manera periódica garantizando la ejecución del teletrabajo.

Video comunicaciones o medios telemáticos: Se define como el conjunto de tecnologías utilizadas en la cooperativa, con su respectivo licenciamiento y mecanismos de seguridad, que permiten la comunicación de video, audio y datos entre dos o más puntos geográficamente distantes, en tiempo real, soportadas en plataformas de las comunicaciones unificadas, que integra computadoras, dispositivos móviles entre otros.

ARTÍCULO N.º 4. BENEFICIOS DEL TELETRABAJO

La práctica del teletrabajo brinda una serie de beneficios en diferentes campos, tales como:

Para la cooperativa:

- a) Contribuye con la eficiencia y modernización de la gestión.
- b) Mayor optimización debido al uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. (TIC).
- c) Reducción de costos en planta física.
- d) Mejor aprovechamiento del espacio físico.
- e) Aumento de la productividad.
- f) Permite atraer y fidelizar el talento.
- g) Reduce el ausentismo.

Para el teletrabajador:

- a) Aumento de la productividad.
- b) Ahorro de costos y tiempo por desplazamientos
- c) Aumento en las posibilidades de desarrollo personal.
- d) Mejora en la calidad de vida.
- e) Mejor aprovechamiento del tiempo.
- f) Mayor motivación y disminución del estrés.

Para el país:

- a) Contribuye con el descongestionamiento vial.

- b) Disminución de la huella de carbono al reducir desplazamientos
- c) Contribuye con la responsabilidad ambiental
- d) Promueve la inserción de personas con habilidades especiales o poblaciones en vulnerabilidad
- e) Apoyo de las políticas públicas en materia de empleo

Fuente: Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo, (CIDTT).

ARTÍCULO N.º 5. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL TELETRABAJO:

Las personas trabajadoras de la cooperativa interesadas en aplicar la modalidad de teletrabajo deben cumplir con el siguiente procedimiento:

- a) Presentar ante la Jefatura Inmediata, la “Solicitud Voluntaria para teletrabajar”, Formulario #1.
- b) La Jefatura Inmediata cuenta con 10 días hábiles para responder por escrito al solicitante y ante la oficina de Gestión de recursos humanos el analizar del puesto del funcionario para determinar si tiene actividades teletrabajables o no.

Dicho análisis debe contemplar:

- Si el puesto es teletrabajable o no lo es. En caso de que sí lo sea debe agregar:
 - Cuantos días de teletrabajo podría desarrollar por semana.
 - Cuáles son las funciones que sí le permitan desarrollar el teletrabajo.
 - Que facilidades tecnológicas se van a facilitar para dar continuidad a las labores (ej.: desvío de llamadas, software telefónico, computadora, etc.)
 - Se debe garantizar que el funcionario cumpla con las condiciones mínimas de salud ocupacional para ejercer el teletrabajo. En caso de que sea necesario se podrán solicitar fotografías del lugar donde se desarrolla el teletrabajo.
- c) En el caso que la jefatura determine que el funcionario puede realizar teletrabajo, el colaborador debe recibir la charla de sensibilización de teletrabajo y la capacitación para el llenado de las bitácoras de las actividades teletrabajables (Formulario #2 denominado “Registro de las Actividades Teletrabajables”). Dicha capacitación debe ser solicitada por la jefatura de manera escrita a la Gestión de Recursos humanos. En los casos subsecuentes, esta charla no es indispensable.
- d) Después que la jefatura autorizo el teletrabajo y el funcionario recibió la capacitación y acepta continuar con el proceso de teletrabajo debe llenar y firmar junto a la Jefatura Inmediata el Formulario #3: “Declaración Jurada” y el “Contrato de teletrabajo” quien también lo firmara la Gerencia General.
- e) La Jefatura inmediata determina la cantidad y los días para teletrabajar de acuerdo con la organización y dinámica del departamento, de manera que no se interrumpa la prestación del servicio a los usuarios. Para garantizar la continuidad del servicio la jefatura elaborará un rol de los días que cada funcionario tomará de teletrabajo el cual podrá ser modificado e incluso suspendido de manera temporal por la jefatura e informado a los colaboradores incluso el mismo día.

- f) En casos necesarios la Cooperativa podrá visitar de manera programada o sorpresa al funcionario en el lugar que se encuentra realizando teletrabajo para garantizar que se están cumpliendo con todos los compromisos adquiridos por ambas partes.
- g) La bitácora con el detalle de las actividades realizadas cada día durante el teletrabajo deberá ser entregado a la jefatura con copia a recursos humanos al menos una vez al mes y el contenido de esta puede ser analizado en conjunto con el funcionario.

ARTÍCULO N.º 6. PROHIBICIONES:

- a) El teletrabajo en COOPESIBA es por horario y no por objetivos. El no cumplir su horario se considerará abandono de trabajo.
- b) Está prohibido cocinar alimentos durante la jornada de teletrabajo.
- c) Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo.
- d) Utilizar el equipo de cómputo proporcionado por COOPESIBA para otros fines.
- e) Facilitar claves o accesos a sitios de COOPESIBA o de la Caja Costarricense del Seguro Social a personal no autorizadas.
- f) Divulgar secretos empresariales o relacionados a la salud de los pacientes.
- g) Conectarse de redes públicas o sin seguridad informática.

ARTÍCULO N.º 7. OBLIGACIONES:

- a) El funcionario está en la obligación de atender cualquier forma de comunicación entre COOPESIBA y el trabajador (messenger, spark, correo, zoom, teléfono y cualquier otra forma de comunicación que se defina)
- b) Desviar las llamadas de la oficina al celular sin discriminación del puesto que se ocupe (es obligatorio).
- c) Participar en las reuniones, capacitaciones y otras actividades que se definan por COOPESIBA.
- d) Acatar todos los reglamentos vigentes en COOPESIBA.
- e) Llevar una bitácora con las actividades diarias y enviarla a la jefatura con copia a recursos humanos.
- f) Presentar las evidencias de los trabajos realizados durante los días de teletrabajo.
- g) Si la jefatura lo solicita, presentar un plan de trabajo para los días teletrabajables.
- h) Recibir la charla de sensibilización sobre el teletrabajo.
- i) Firmar los documentos que se requiera para poder realizar teletrabajo.
- j) En caso de que la persona teletrabajadora sea la jefatura, la misma deberá designar algún funcionario que en su ausencia atienda solicitudes de clientes internos o externos.

ARTÍCULO N.º 8. INCUMPLIMIENTO:

En caso de incumplir alguno de los puntos en este reglamento o en el contrato de teletrabajo el trabajador o asociado se expone a la suspensión definitiva e inmediata del teletrabajo.

Procedimiento:

- La Jefatura y la Dirección Médica justificarán por escrito ante Recursos Humanos las faltas cometidas por el colaborador durante el teletrabajo.

- Recursos Humanos trasladará a la Gerencia General, quien definirá si aplica o no la suspensión del teletrabajo y se lo comunicará por escrito al colaborador.
- En el caso que la falta la cometa alguna Jefatura o el funcionario de Recursos Humanos, la justificación por escrito la realizará la Dirección Médica y la decisión de suspensión la tomará el Gerente General.
- Si la falta la comete el Director Médico, se documentará por Recursos Humanos y la decisión de suspender o no el teletrabajo la tomará la Gerencia General.
- En el caso que la falta la comenta el Gerente General, se documentará por la Dirección Médica y la decisión de suspensión la tomará Consejo de Administración.
- En todos los casos se deberá comunicar por escrito.

Aprobado por el Consejo de Administración en la Sesión N.º 584, Acuerdo N.º 5 del 29 de setiembre de 2021.

Control de Modificaciones: